

माघ - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३२, अङ्क २०

२०८० माघ १६-२९

पूर्णाङ्क ७५८



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
मुख्य रजिस्ट्रार श्री लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला, प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री निर्मला पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
डा. कृष्णप्रसाद बस्याल, डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री हरिराज कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री दीक्षा प्रधानाङ्ग

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री विनिता महर्जन
शाखा अधिकृत श्री समिता श्रेष्ठ
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
नायब सुब्बा श्री रेखा दाहाल
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विदुर खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा बाग्ले
सिनियर कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री सुमन राजथला
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमिल्सिना
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री धनमाया नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

इजलास नं. १	५	इजलास नं. ५	४
इजलास नं. २	८	इजलास नं. ८	५
इजलास नं. ३	१२	इजलास नं. ९	४
इजलास नं. ४	२१	इजलास नं. १०	९
		इजलास नं. ११	३
जम्मा	४६	जम्मा	२५

कूल जम्मा ४६ + २५ = ७१

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८०, माघ - २, पृष्ठ १

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.७५ र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
इजलास नं. १			१ - ६
१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सरोज दाहाल वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	१
२.	गाली बेइज्जती	श्रीनारायणप्रसाद यादव वि. मुरुताकुमारी यादव	२
३.	सम्बन्ध विच्छेद	श्रीनारायणप्रसाद यादव वि. मुरुताकुमारी यादव	३
४.	बहुविवाह	नेपाल सरकार वि. कृष्णमान वि.क.समेत	४
५.	लागु औषध डाइजेपाम तथा ब्युप्रिनोर्फिन	नेपाल सरकार वि. राजेश महर्जन	५
इजलास नं. २			६ - १३
६.	घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको	निरसन साह वि. नेपाल सरकार	६
७.	हक कायम	कृष्णबहादुर थापासमेत वि. कृष्णबहादुर ङंगोल	७
८.	अंश दर्ता	चौठी यादवसमेत वि. बौवालाल यादवसमेत	७
९.	जबरजस्ती करणी उद्योग	रुद्रनाथ आचार्य वि. नेपाल सरकार	९
१०.	लागु औषध (हेरोइन)	नेपाल सरकार वि. विकास सुवेदीसमेत	१०
११.	खिचोला मेटाई हक कायम	सुगारत्न खड्गीसमेत वि. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंसमेत	११
१२.	लागु औषध	सुरेश पाण्डे वि. नेपाल सरकार	१२
१३.	लागु औषध (चरेस)	नेपाल सरकार वि. प्रमिला भन्ने कुमारीमाया तामाङ	१२
इजलास नं. ३			१३ - २६
१४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	श्रीयम संग्रौला वि. अस्मिता उप्रेती (संग्रौला) समेत	१३
१५.	हक कायम	सुनिल तुलाधर वि. आशानारायण ङंगोलसमेत	१४
१६.	कर्तव्य ज्यान	साँवा लिम्बुसमेत वि. नेपाल सरकार	१५
१७.	आयकर (आ.व.०६४/०६५)	जगदीश रेग्मी वि. त्रिवेणी सिन्धेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.	१६
१८.	मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व.०६४/०६५)	जगदीश रेग्मी वि. त्रिवेणी सिन्धेटिक यार्क इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.	१६
१९.	अंश चलन	लक्ष्मी ङंगोल वि. अर्जुनबहादुर महर्जन ङंगोलसमेत	१७
२०.	परमादेश	डा. गोपाल खनाल वि. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	१८

२१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सानी दनुवार वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत	१९
२२.	हक कायम जग्गा दर्तासमेत	चन्द्रवीर सिंह तुलाधरसमेत वि. नारायणकृष्ण स्थापितसमेत	२०
२३.	उत्प्रेषण	मीनादेवी पाठक वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके, नेपालगन्जसमेत	२२
२४.	उत्प्रेषण	उर्मिला श्रेष्ठ वि. श्रम अदालत काठमाडौं, मुकाम अनामनगर, काठमाडौंसमेत	२३
२५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम दमौली D समेत, नेपाल सरकार वि. दमौली H समेत	२५
इजलास नं. ४			२६ – ४७
२६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	परिवर्तित नाम २०(ज) ६३ वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषासमेत	२६
२७.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. सुदामा रामसमेत	२७
२८.	उत्प्रेषणसमेत	रामेश्वर साह तेली वि. सिमा साहसमेत	२८
२९.	अदालतको अवहेलना	अनुपकुमार अग्रवाल वि. महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंसमेत	२९
३०.	मुद्दा अंश नामसारी दर्ता	दुखा भण्डारी माली वि. बहादुर भण्डारी मालीसमेत	३०
३१.	बकसपत्र लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम	सतौनी राजवंशीसमेत वि. रिनीलाल राजवंशी	३१
३२.	कर्तव्य ज्यान	मारपोन भन्ने हर्कबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. मिडमार लामा	३२
३३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	खड्कबहादुर खत्री के.सी. वि. लोकदर्शन कार्कीसमेत	३३
३४.	निर्णय दर्ता बदर दर्तासमेत	सिता विष्टसमेत वि. भक्तिमाया श्रेष्ठसमेत	३३
३५.	उत्प्रेषणसमेत	उदयकुमार साह वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत	३४
३६.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	दुर्लभकुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, राजु भन्ने दिलकुमार माझी वि. नेपाल सरकार	३५
३७.	उत्प्रेषणसमेत	हीरामान श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	३६
३८.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. एम. डि. समिर नियाज अहमद भन्ने मोहमद नेयाजर	३७

३९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	ईश्वर दयाल मण्डल वि. जनकपुर भन्सार कार्यालय, जनकपुरधामसमेत	३८
४०.	नामसारी बदरसमेत	शान्तमाया वनमालासमेत वि. सान लक्ष्मी वनमाला	३९
४१.	अवैध वित्तीय करोबार (हुण्डी)	नेपाल सरकार वि. सुदिर कुमार साह भन्ने सुधिर कुमार सर्राफ	४०
४२.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. पारस पार्की	४२
४३.	वैदेशिक रोजगार	नेपाल सरकार वि. तुलसा खड्का	४३
४४.	घर बहाल दिलाई घर खाली जग्गा खोचोला चलन	शम्भुनारायण मण्डल वि. चुल्हाई मण्डल	४३
४५.	बहाल रकम दिलाई घर कोठा खाली गराइपाउँ	मिरा कुमारी वि. जितबहादुर प्रसाद यादव, जितबहादुर प्रसाद यादव वि. मिरा कुमारी	४५
४६.	अंश दर्ता	सकुन्तलादेवी वि. विणा यादवसमेत	४५
इजलास नं. ५			४७ – ५०
४७.	अंश चलन	रामकृष्ण गिरी वि. मिनु गिरीसमेत	४७

४८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	AFTAB HAMZA JASNAIK समेत वि. जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहल, काठमाडौंसमेत	४७
४९.	परमादेशसमेत	डा. शितलकाजी श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४८
५०.	अंशबन्डा	मो. रियाज उद्दिन वि. समरुलहक	४९
इजलास नं. ८			५० – ५३
५१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	निखिल पराजुली वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	५०
५२.	लागुऔषध खैरो हेरोइन	सँगम पराजुली वि. नेपाल सरकार, समीर क्षेत्री भन्ने दिपेस खत्री वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. समीर क्षेत्री भन्ने दिपेस खत्रीसमेत	५१
५३.	करकाप	महिमुदा खातुन वि. संजय पौडेल	५२
५४.	उत्प्रेषणसमेत	किरण केशरी उपाध्याय वि. काठमाडौं महानगरपालिका, बागदरबार, काठमाडौंसमेत	५२
५५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. श्यामलाल सरदार	५२

इजलास नं. ९			५३ – ५६
५६.	बैंकिङ कसुर	मनोजकुमार भण्डारी वि. नेपाल सरकार	५३
५७.	बैंकिङ कसुर	शिरबहादुर आले वि. नेपाल सरकार	५४
५८.	बैंकिङ कसुर	सरस्वती खड्का वि. नेपाल सरकार	५४
५९.	बैंकिङ कसुर	फणिन्द्र नेपाल वि. नेपाल सरकार	५५
इजलास नं. १०			५६ – ६६
६०.	कर्तव्य ज्यान	रामसागर यादव वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. संजय साह हलुवाई	५६
६१.	ज्यान मार्ने उद्योग	फणेन्द्र सुनार वि. नेपाल सरकार	५७
६२.	ज्यान मार्ने उद्योग, अङ्गभङ्ग	नेपाल सरकार वि. ब्रम्हदेव दास	५८
६३.	उत्प्रेषण / परमादेश	गौरब पुडासैनी वि. नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, पुल्चोक, ललितपुरसमेत	६०
६४.	करारको लिखत बदर गरिपाउँ	इच्छाबहादुर डंगोल वि. माइली मैया भन्ने कान्छीमैया सुवेदी	६१

६५.	भाडा दिलाई पसल खाली गरिपाउँ	इच्छाबहादुर डंगोल वि. माइली मैया भन्ने कान्छीमैया सुवेदी	६२
६६.	बैंकिङ कसुर	नरबहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार	६३
६७.	बैंकिङ कसुर	प्रेमबहादुर शाही वि. नेपाल सरकार	६४
६८.	बैंकिङ कसुर	ललिता कुमारी पोखरेल वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. ललिता कुमारी पोखरेल	६५
इजलास नं. ११			६६ – ६८
६९.	विनाइजाजत वन पैदावार ओसारपसार	नारायण प्रसाद पौडेल वि. नेपाल सरकार	६६
७०.	परमादेशसमेत	सुवास ढकाल वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय थापाथली काठमाडौंसमेत	६६
७१.	मोही नामसारी	बाला व्यञ्जनकार वि. आशाकाजी व्यञ्जनकारसमेत	६८

इजलास नं. १

१

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७७-WH-०२५४, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, सरोज दाहाल वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

रिट निवेदक सरोज दाहालउपर ठहरेको बहुविवाहसम्बन्धी कसुरलाई गम्भीर प्रकृतिको मान्न मिलेन। साथै, विधायिकाले प्रदान गरेको कैदमा बस्नु नपर्ने सुविधा कसैको हकमा वा कुनै खास अवस्थाको कसुरदारको हकमा त्यो सुविधा दिन नसकिने हो भने सो कुरा कानूनमा किटान हुन्थ्यो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा कानूनले सुविधा दिने सम्बन्धमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) मा सजाय माफी गर्न, मुलुकी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न नसकिने सूचीमा पनि समावेश नभएको हुँदा न्यायकर्ताले कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम सुविधा दिन नसकिने अवस्था नदेखिने।

यसैगरी उल्लिखित ऐनको दफा १५५ को उपदफा (२) मा "उपदफा(१) बमोजिमको आदेश दिनुअघि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै कसुर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्ने छु भन्ने बेहोराको कागज गराउनुपर्ने" र उपदफा (४) मा "उपदफा (१) बमोजिम कैद बस्न छुट भएको व्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैदसमेत थपि सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने" व्यवस्था गरेको देखिन्छ। उल्लिखित ऐनको दफा १५५ को उपदफा (२) र (४) को व्यवस्थाले दफा (१) बमोजिम कसुरदारलाई अदालतले निसर्त छाड्न होइन, बरु निजको व्यवहार

परिवर्तन गर्ने अवसर दिन अदालतले आफ्नो निगरानी (observation) मा राख्ने गरी सर्तसहित कैदको सट्टा रकम लिई छाड्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ। यदि यसरी छाडिएको कसुरदारले व्यवहार परिवर्तन नगरेको अवस्थामा वा निजले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेको अवस्थामा अगाडिको फैसलाबमोजिमको कैद सजाय थपि सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ। यसबाट कसुरदार पनि समाजमा एक जिम्मेवार नागरिक भई उत्पादनशील कार्यमा सरिक होस् भन्ने पुनीत ध्येय यस कानूनी व्यवस्थामा रहेको देखिन्छ। साथै, सोही दफाको उपदफा (९) मा "यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम कैदबाट छुटेको व्यक्तिको कैदको लगत कैद भुक्तान अवधिसम्मका लागि कायम रहने छ र निजले उपदफा (२) र (४) प्रतिकूलको आचरण वा कसुर गरेमा अदालतले जुनसुकै बखत यस दफाबमोजिम आदेश रद्द गर्न सक्ने" र यसरी आदेश रद्द भएकोमा त्यस्तो कसुरदारले निजलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा (१०) मा भएको देखिने।

यस अदालतको मिति २०७६।१२।०७ को पूर्णबैठकको निर्णय बुँदा नं. ६ मा नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध भई आएको र कोभिड महामारीको यस विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदी बन्दीको भिडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडिपाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्न व्यवस्था गर्ने भनी निर्णय गरी सोही मिति २०७६।१२।०७ मा परिपत्र जारी भएको देखिन्छ। साथै, यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७६।१२।०७ मा भएको निर्णयबमोजिम राजु

तामाङ विरुद्ध उच्च अदालत पाटनसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन (०७७-WH-०२०१) मा समेत दफा १५५ को सुविधा दिई सुरु जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरी कैदबापतको रकम तिर्न पाउने आदेश भएको देखिन्छ । यसरी विपद्को विशेष परिस्थितिमा, कारागारको क्षमता र कारागारमा हुने कैदी बन्दीको भिडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ पनि दफा १५५ को सुविधा दिन सकिने अवस्थामा यसको प्रयोगमा देखिएको अन्योल र दुविधा निवारणका लागि एकरूपता कायम हुने गरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मर्म, भावना र प्रयोग हुनुपर्ने देखिने ।

अतः निवेदक प्रतिवादी सरोज दाहालउपर बहुविवाहको मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम भएको फैसलाबमोजिम एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना भएकोमा कानून कार्यान्वयनको क्रममा निज कारागारमा रहेको अवस्थामा निजको थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिलेन । तसर्थ, यी निवेदक प्रतिवादी सरोज दाहाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैदबापत रकम तिर्न सकिने सुविधा दिन मिलेन भनी सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।९।१० मा र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।१०।१५ मा भएका आदेशहरू न्यायको रोहमा त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब, रिट निवेदकको हकमा उपर्युक्त आधारहरूलाई समेत विचार गरी पुनः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम उपर्युक्त आदेश जारी गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : शिवबहादुर थापा

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १९ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CR-१७५६, गाली बेइज्जती, श्रीनारायणप्रसाद यादव वि. मुरुताकुमारी यादव

पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीनारायणले विपक्षी वादी मुरुताकुमारी यादव आफ्नी पत्नी नभई शम्भुप्रसाद कुशवाहाकी पत्नी भएको भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अ.व. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका शम्भुप्रसाद कुशवाहाले अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा मुरुताकुमारी यादव आफ्नी पत्नी होइनन् । मेरो विवाह मिति २०५८।११।२५ गते सर्लाही जिल्ला अर्नाहा-८ बस्ने सुखल महतोको छोरी शिवकली कुमारी कुशवाहासँग भएको र निजसँगको संसर्गबाट ३ जना छोरा छोरीसमेतको जायजन्म भइसकेको भनी शिवकलीसँग विवाह भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रसमेत पेस गरेको देखिन्छ । वादी मुरुताकुमारी यादव प्रतिवादी श्रीनारायण प्रसाद यादवकै पत्नी हुन् । निजहरूको विवाह मिति २०६७।१०।१० मा भएको हो । प्रतिवादीको बेहोरा झुठ्ठा हो भनी बयान गरेको पाइन्छ । वादी मुरुताकुमारी यादवले अदालतमा नातातर्फ बयान गर्दा आफू प्रतिवादीकै पत्नी हुँ भनी भनेकी छन् र उक्त कुरा साक्षीबाट समेत पुष्टि गराएको देखिन्छ । उक्त आधार र प्रमाणहरूबाट वादी प्रतिवादीबिच पति-पत्नीको नाता सम्बन्ध कायम भएको रहेछ भन्ने नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा आफ्नै श्रीमतीलाई निजको नैतिकता, इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सतीत्वमा आँच आउने गरी अन्य परपुरुषको श्रीमती भनी वादीलाई लिखित रूपमा नै पुनरावेदक प्रतिवादीले गाली बेइज्जती गरेको भन्ने नै देखियो ।

यसै लगाउको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा

लिएको आधार, प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दामा समेत फिराद दाबीबमोजिम वादीलाई प्रतिवादीले लिखित गाली बेइज्जती गरेको देखिन आयो । अब पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट निज पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीनारायणप्रसाद यादवलाई गरेको सजायतर्फ विचार गर्दा, गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ मा “कसैले देहायको कसुर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ र एक वर्षसम्म कैदको सजाय पनि हुन सक्छ” भनी ऐ.को उपदफा (१) मा “अरु कसैको बेइज्जती गरेमा वा, (२) कुनै कुरा छापे खोदेमा अरु कसैको बेइज्जती हुन जान्छ भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई सो कुरा छापेमा वा खोदेमा ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी वादीले सम्बन्ध बिच्छेद तथा अंश प्राप्त गर्ने भइसकेको अवस्थामा निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई रु.५००।- (पाँच सय) जरिवाना र दफा १२ बमोजिम वादीले रु.५,०००।- (पाँच हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भरिपाउने गरी सजाय गर्दा नै ऐनको मकसद पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ र एक वर्षसम्म कैदको सजाय पनि हुन सक्छ भन्ने पूरा हुने देखिँदा निजलाई १५ दिन कैद गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । सोबाहेक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

तसर्थ, प्रतिवादीले वादीलाई लिखित गाली बेइज्जती गरेको देखिँदा गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ बमोजिम प्रतिवादीलाई रु.५००।- (पाँच सय) जरिवाना तथा १५(पन्ध्र) दिन कैद हुने र दफा १२ बमोजिम फिरादीले रु.५,०००।- (पाँच हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भरिपाउने भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७३।२।३० मा भएको फैसला जरिवाना र क्षतिपूर्तिको हदसम्म सदर भई निज प्रतिवादीलाई १५(पन्ध्र) दिन कैद हुने हदसम्म उल्टी

भई कैदको सजाय नहुने ।

इजलास अधिकृत : नबिन आचार्य

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७६ साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CR-०७७८, सम्बन्ध विच्छेद, श्रीनारायणप्रसाद यादव वि. मुरुताकुमारी यादव

हाम्रोजस्तो मुलुकमा कुनै पनि नारीले एक पुरुषसँग विवाह गरी दाम्पत्य जीवन निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो नैतिकता, इज्जत तथा सतीत्वमा आँच आउने गरी अन्य परपुरुषको श्रीमती हुँ भनी अदालतसम्म आइपुग्छिन् भनी अदालतले अनुमान गर्न सकिँदैन । उक्त आधार र प्रमाणहरूबाट वादी प्रतिवादीबिच पतिपत्नीको नाता सम्बन्ध कायम भएको रहेछ भन्ने नै मान्नुपर्ने ।

पतिपत्नीबिचको सम्बन्ध माया-प्रेम र आपसी विश्वासमा आधारित हुन्छ । माया, प्रेम र आपसी विश्वासको अभावमा सो सम्बन्ध टिकाउ हुन सक्दैन । विवाह भएको केही समयपछि पति तथा निजका परिवारका सदस्यहरूले दाइजो कम ल्याएको निहुँमा खान लाउन नदिई शारीरिक तथा मानसिक तनाव दिई घरबाट निकाला गरेको, आफूले अर्को श्रीमती ल्याइसकेकोसमेत भनेको अवस्थामा यी पति-पत्नीबिच माया, प्रेम सद्भाव कायम हुने अवस्था देखिएन । यसै सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको १,२ नं. बमोजिम लोग्नेले अरु स्वास्नी ल्याएमा वा राखेमा वा स्वास्नीलाई घरबाट निकालेमा वा खान लाउन नदिएमा स्वास्नीले लोग्नेसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र वादीले आफ्नो दाबीमा नै पतिले खान लाउन नदिएको र मैले अर्को श्रीमती भित्र्याइसकेको

छु भनी घरबाट निकाली दिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निजहरूबिच पति-पत्नीको सम्बन्ध कायम राखी राख्नुको औचित्य नदेखिँदा वादी दाबीबमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु नै उपयुक्त देखियो।

पति-पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ क नं. बमोजिम अंशबन्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले वादीले प्रतिवादीसँग कानूनतः अंश पाउने नै देखिएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट यी वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने र वादी प्रतिवादीबिचको पति-पत्नीको सम्बन्धसमेत विच्छेद हुने भनी गरेको फैसलालाई अन्यथा मान्न सकिएन। प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउँदा लिइएका आधार र कारणहरूसँग समेत सहमत हुन सकिएन।

अतः वादीले प्रतिवादीसँग अंश पाउने नै अवस्था देखिँदा देखिँदै फाँटवारी नै नमागीकन वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०७०।११।२८ को फैसला उल्टी भई ऋणको हकमा साहुको नालेस परेका अवस्थामा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेशबमोजिम माग भएको प्रतिवादीले पेस गरेको फाँटवारीमा उल्लिखित अचल सम्पत्तिबाट ३ (तीन) खण्डको १ (एक) खण्ड अंश फिरादीले पाउने र सो प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजका नाममा दर्तासमेत हुने तथा फिराद दाबीबमोजिम पति-पत्नीबिच रहेको सम्बन्धसमेत विच्छेद हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७३।१२।३० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : नबिन आचार्य

इति संवत् २०७६ साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CR-०८६९, बहुविवाह, नेपाल सरकार वि. कृष्णमान वि.क.समेत

प्रत्यर्थी प्रतिवादी सुकमायाका साक्षी विद्याधर बि.क. ले सुकमायालाई घरमा निजकी श्रीमती थिइन् भन्ने कुरा थाहा थिएन, थाहा भएको भए निजले विवाह गर्ने थिइनन्, जानीजानी कान्छी श्रीमती हुनआएको भन्ने बेहोरा झुठ्ठा हो भनी र अर्का प्रत्यर्थी प्रतिवादी कृष्णमान बि.क. का साक्षी मनमाया सुनारले यी प्रतिवादीले सुकमाया बि.क. लाई २०६२ सालमै विवाह गरेका, यो कुरा जाहेरवालीलाई पहिले नै थाहा थियो हाल छोरी ८ वर्षकी पुगेकी छन् निजले झुठ्ठा जाहेरी दिएकी हुन् भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ। जाहेरवालीका नाउँमा बकपत्र प्रयोजनको लागि अ.वं ११५ नं. बमोजिमको म्याद जारी हुँदासमेत अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो जाहेरी बेहोरा प्रमाणित गर्नसकेको देखिँदैन।

माथि उल्लिखित साक्षीहरूको भनाइ र जाहेरवाली स्वयं उपस्थित भई आफ्नो जाहेरी बेहोरा प्रमाणित गर्न नसकेको सन्दर्भ र कान्छी श्रीमतीबाट जन्मेकी छोरीको उमेर हाल आएर १३ वर्ष पुगिसकेको अवस्थासमेतका पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण गरी हेर्दा अभियोग दाबी खम्बिर भएको मान्न मिलेन। यसै सन्दर्भमा प्रतिवादीहरूबिचको वैवाहिक सम्बन्धलाई समाजले मान्यता प्रदान गरिसकेको, छोराछोरी जन्मिसकेको, जन्मदर्ता गरिसकेको कान्छी श्रीमतीले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको देखिएको, विवाह गरेकोमा जेठी श्रीमती कमला बि.क. ले उजुरी दिएपछि प्रहरी कार्यालयको रोहबरमा हामीहरूबिच मिलापत्र भई तीनै जना सँगै मिली बसेका थियौँ। त्यसपछि मिति २०६३।८।११ मा छोरी प्रिया बि.क. को जन्म भई जेठी श्रीमतीले सुत्केरी स्याहार सम्भार गरेकी र त्यसको

एक महिनापछि जेठी सुत्केरी हुँदा कान्छी श्रीमतीले सुत्केरी स्याहार सम्भार गरेकी हुन् भनी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानलाई वादी पक्षबाट अन्यथा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। यस अवस्थामा वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिर तथ्यसङ्गत देखिएन।

तसर्थ, प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी भएको सुरु कारकी जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।२।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शुभम्।

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-१५२५, लागु औषध डाइजेपाम तथा ब्युप्रिनोर्फिन, नेपाल सरकार वि. राजेश महर्जन

जुन व्यक्तिको साथबाट अवैध वस्तु बरामद भएको हुन्छ त्यसको कानूनी आधार पुष्टि नभएसम्म निज मुख्य कसुरदार नै रहन्छ। लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ अनुसार जसको साथबाट लागु औषध बरामद हुन्छ उसैले सो ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको मानिने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधानबमोजिम प्रतिवादी राजेश महर्जनको साथबाट लागु औषध बरामद भएको देखिएकोमा निजले अन्य प्रमाण पेस गरी अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म निजले लागु औषध खरिद बिक्री गरेको पुष्टि हुन्छ मतियार मात्र ठहर गरी भएको फैसला मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, वादी पक्षले यी प्रतिवादीले बरामदित लागु औषध बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको भन्ने पुष्टि गर्न सकेको छैन। यी प्रतिवादी पहिले

पनि लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न भएको वा कुनै सङ्गठित गिरोहसँगको संलग्नता रहेको भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। यी प्रतिवादीले अनुसन्धान तथा अदालतमा समेत सुदर्शन महर्जनले ३ थान डाइजेपाम र ३ थान नोर्फिन राख्न दिएको र सो लागु औषध बिक्री भएपछि रु.२०००।- दिन्छु भनेकोले लुकाइराखेको र भोलिपल्ट निजले फोन गरेपछि लिई आउँदाको अवस्थामा पक्राउ परेको भनी बयान गरेको र उक्त बेहोरा अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा उक्त भनाइलाई सत्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ। निजले लागु औषध खरिद गरेको वा बिक्री गरेको भन्ने नदेखिएकोले प्रलोभनमा परी ओसारने कार्य गरेको भने देखिन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५मा “फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा वादीले प्रतिवादीउपरको कसुर शंकाहित तवरबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिएन। उल्लिखित तथ्यहरूबाट यी प्रतिवादी आफैँले बरामदित लागुऔषध बिक्री वितरणको लागि खरिद गरी ल्याएको भन्ने प्रमाणित गर्न वादी नेपाल सरकारले सकेको देखिँदैन।

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ मा “यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने अपराध गर्ने, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्ने, त्यस्तो अपराध गर्न अरूलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो अपराध गर्नमा मतियार हुने व्यक्तिलाई सोही अपराध गरेबापत हुने सजायको आधी सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। “लागु औषधसम्बन्धी अपराध ठहरिने कार्यमा सरिक भएको देखिएकै मात्र आधारमा ऐनको व्यवस्था भएको माथिल्लो हदको कसुर कायम गरी सजाय गर्नुपर्छ भन्ने दाबी न्यायोचित हुन सक्दैन। एउटै कसुरमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूको पनि कसुरमा संलग्नताको रूप फरक फरक हुन सक्ने हुनाले कसुरमा संलग्नता र त्यससम्बन्धी भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर

राखेर नै सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ" भनी (ने.का.प. ०५९ अङ्क ३ नि.नं. ७०७० पृष्ठ १३२) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा बोलेको पाइन्छ ।

उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेत हेर्दा यी प्रतिवादी राजेश महर्जनको प्रस्तुत मुद्दामा लागु औषधको कारोबारभन्दा पनि पैसाको प्रलोभनमा परी उनाउ व्यक्ति सुदर्शन महर्जनले दिएको लागु औषध आफूले राखिदिई निजले भने अनुसारको ठाउँमा निजलाई नै पुर्‍याउन जाँदा पक्राउमा परेको भन्ने देखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादी राजेश महर्जन आफैँले लागु औषधको कारोबार गरेका हुन् भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथ्यसङ्गत देखिएन । प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

तसर्थ, प्रतिवादी राजेश महर्जनलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम मतियार रहेको देखिँदा निजलाई १ (एक) वर्ष कैद र रु. ५०,०००/- (पचास हजार) जरिवाना हुने ठहराएको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।३।९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. २

६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-१७२१, घुस रिसवत

लिई भ्रष्टाचार गरेको, निरसन साह वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले उजुरकर्ताबाट घुस रिसवत लिने मनसाय राखेका थिए, थिएनन् भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । उजुरकर्ताले आफूलाई चाहिने सिफारिस प्रमाणपत्र दिन प्रतिवादीले घुस रिसवत माग गरेको भन्ने अभियोग मागदाबी रहेको भए पनि निजले अदालतसमक्ष उपस्थित भई सो कुरालाई पुष्टि गरेको पाइएन । अदालतबाट पटकपटक आदेश गर्दासमेत निज अदालतमा उपस्थित भएको देखिँदैन । यसैगरी बरामदी मुचुल्काका व्यक्तिहरु सफिक नदाफ, किरणकुमार मण्डल, नूर महमदसमेतका व्यक्तिहरु पनि अदालतसमक्ष उपस्थित भएको पाइएन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा आफूउपरको कसुर खण्डन गर्ने दायित्व प्रतिवादी पक्षको रहने भए पनि आफ्ना साक्षी प्रमाण पेस गर्ने उत्तिकै जिम्मेवारी वादी पक्षको पनि रहन जाने हुन्छ । जसको आरोप पत्रको आधारमा समग्र मुद्दाको उठान भएको हो त्यही पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएको तथा बरामदी मुचुल्काजस्तो महत्त्वपूर्ण कागज प्रमाणका व्यक्तिहरुसमेत अदालतमा उपस्थित गराउनसकेको देखिएन । प्रतिवादी कसुरमा पूर्णइन्कार रही बयान गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले उजुरकर्तासँग घुस रकम माग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाणको अभाव रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले उजुरकर्ताबाट घुस रिसवत लिने मनसाय नै राखेर निजलाई सिफारिस पत्र प्रदान गर्ने गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुनसक्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादीले सो रकम स्वेच्छाले माग गरेको र स्वेच्छाले घुसबापतको रकम लिएको वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय प्रचुर एवम् पर्याप्त प्रमाणद्वारा परिपुष्टि हुनुपर्ने" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले नै दिई पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको

प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा सोबमोजिमको बरामदी रकमबाहेक यी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्टि हुने अन्य भरपर्दो, विश्वसनीय एवम् स्वतन्त्र प्रमाण पेस हुनसकेको नपाइने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग घुस रिसवतबापत रकम माग गरेको कुराको भरपर्दो एवं वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाण पेस हुन नसकेको, प्रतिवादीले विशेष अदालतमा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको तथा उजुरीकर्ता एवं बरामदी मुचुल्काका व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतबाट पटकपटक आदेश हुँदासमेत उपस्थित गराउन नसकेको र अन्य प्रमाणहरूबाट कसुर पुष्टि हुने अवस्था देखिन आएको पाइएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बुझी लिएको रकम बरामद भएकोमा सो प्रमाण ग्रहण गर्न उक्त न्यायिक सिद्धान्तको रोहमा मिल्ने देखिन नआएको हुँदा प्रतिवादी निरसन साहले अभियोग दाबीको कसुर गरेको पुष्टि हुन नआएकोले निजलाई कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०७४।०९।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७८ साल चैत १५ गते रोज ३ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-सी-०३५६, हक कायम, कृष्णबहादुर थापासमेत वि. कृष्णबहादुर डंगोल

फिल्डबुकमा मोही रामबहादुर थापाले जग्गाधनी भनि उल्लेख गरेका नारायणबहादुर डंगोल ज्यापूको मृत्युपश्चात् निजकी श्रीमती रत्नदेवी डंगोलले

वास्तविक जग्गाधनी यी वादी कृष्णबहादुर डंगोल हुन् । कुतबाली उठाई ल्याउने कार्य मेरा पतिले गर्नुभएको हुँदा फिल्डबुकमा सम्म मेरा पतिको नाम उल्लेख हुन गएको हो भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँमा दिएको निवेदन र विवादित जग्गाको साबिक लगत प्रमाणहरूबाट समेत विवादित कि.नं. २६ को जग्गा वादीकै हक भोगको देखिन आएकोले दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम दर्ता नामसारी हुने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब देखिन आउने ।

तसर्थ, विवादित जग्गाको निर्णय बदर गरी हक कायम दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१।१० मा भएको फैसलालाई उल्टी गरी दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम दर्ता नामसारीसमेत हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक प्रतिवादीहरू कृष्णबहादुर थापासमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : दिपक पोखरेल

कम्प्युटर : देबिमाया खतिवडा(देबिना)

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १ गते रोज १ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७३-सी-०८०९, अंश दर्ता, चौठी यादवसमेत वि. बौवालाल यादवसमेत

वादीका बुबा गंगाप्रसाद तथा निजका दाजुभाइहरू अर्थात् यी वादीका जेठा बुवा बौवालाल र काका बुधन यादवले स्वतन्त्र रूपमा आफूखुस आ-आफ्नो व्यवहार प्रमाणबाट आ-आफ्नो कारोबार गरिआएको कुरा माथि विवेचित तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि

हुनआएको पाइयो। तर यी वादी प्रतिवादीबिच विधिवत् रूपमा अंशबन्डा भएको पुष्टि नभएको परिप्रेक्ष्यमा सो अंशबन्डाको कानूनी स्वरूप लिएको २०६०।५।५ को मिलापत्रमा उल्लेख भएको गाउँब्लकको नापी हुन बाँकी रहेको जग्गा र सो बन्डापत्रमा बेचनी यादवको नाउँमा रहेको विभिन्न १० कित्ता जग्गाहरू यी वादीका बुवाका ३ जना दाजुभाइको नाउँमा संयुक्त रहने गरी मिलापत्र भएको देखिँदा सो जग्गासम्ममा निजहरूका बिच बन्डा लाग्ने नै देखियो। जहाँसम्म सोबाहेकको प्रतिवादी बौवालाल तथा बुधन तथा निजका छोरा र श्रीमतीका नाउँमा रहेको सम्पत्तिमा समेत बन्डा लगाइनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा सा.दे.नं. २६५६ को अंश मुद्दा मिलापत्र हुँदाका बखत नै यी वादीका पिता गंगाप्रसादले सो मिलापत्रमा मन्जुर गरी उल्लिखित गाउँब्लकको जग्गा र सो मिलापत्रमा उल्लिखित १० कित्ता जग्गाबाहेक अन्य जग्गा पनि सगोल कायम गराउनसकेको पाइँदैन। उक्त मिलापत्र स्वीकार गरी मन्जुर गरिसकेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने अर्कोतर्फ आ-आफ्नो सम्पत्ति जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छुट्टाछुट्टै कायम गरी बिक्री व्यवहार मिलाउँदै आएको तथ्य स्थापित हुनआएको देखिने।

निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १८ नं. मा "कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंशधनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउँछ। बन्डा गर्न कर लाग्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यसरी निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा

नलाग्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट चित्रबहादुर खड्कासमेत विरुद्ध पुष्पकुमारी खड्का भएको अंश मुद्दामा (ने.का.प. २०५८, भाग ४३, अड्क १३, नि.नं. ६९९१) "सरकारी नोकरी गरेबापत कर्मचारीको हैसियतले प्राप्त गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषबाट वितरित २ वर्षे घर निर्माण सापटीसमेत निजले लिएको भन्ने कुरा कोषको पत्रबाट देखिँदा निजका नाउँमा रहेको घरसमेत निजकै निजी प्रयासबाटै निर्माण भएको भन्ने देखिन आउँछ। साथै घर निर्माणको लागि भनी ऋण लिएको भनी तायदातीमा उल्लेख भएको ऋण धनका सम्बन्धमा वादीले अन्यथा भन्नसकेको अवस्था पनि छैन।" भनी निजी आर्जनको सम्पत्तिमा बन्डा नलाग्ने कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। यस अदालतबाट भएका विभिन्न निर्णयहरूमा निजी ज्ञान सिप प्रयासबाट आर्जन गरेको प्रमाणित नभएमा मात्र अंशियारको नाउँमा रहेको भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार सगोलको हो भन्ने अनुमान गरी बन्डा गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका पाइन्छन्। विपक्षी बुधन यादवलाई परिवारकै आयस्ताले पढाइ शिक्षित बनाइ सोको आधारमा सरकारी जागिरमा नियुक्ति भएका विपक्षीले पाएको तलबसमेत सगोलकै मान्नुपर्ने र त्यसलाई विपक्षीको निजी ज्ञान, सिप र प्रमाण मान्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरसमेत रहेको पाइयो। वस्तुतः शिक्षा प्राप्तिको आधार र सो मा गरिने लगानी फरक विषय हो। हरेक व्यक्तिको पारिवारिक हैसियत अनुसार शिक्षा प्राप्ति गर्ने तौरतरिका र माध्यम फरक होला तर त्यसरी आर्जन गरेको ज्ञानलाई उपयोग गरी प्राप्त गरेको अवसरबाट आर्जित सम्पत्ति निजको निजी स्वामित्वको विषय हुने।

मिलापत्रमा उल्लिखित वादीका बुबासमेतका नाउँमा संयुक्त रहेको जग्गाको हकमा र गाउँब्लकको जग्गामा वादीले ३ भागको १ भाग बन्डा पाउने

र सोबाहेक मिलापत्रमा उल्लेख नभएका जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी आर्जन ठहरी बन्डा नलाग्ने ठहर गरेको सुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७०।०५।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत

इति संवत् २०७८ साल चैत्र १३ गते रोज १ शुभम्।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७३-CI-०८१३, लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता, चौठी यादवसमेत वि. बौवालाल यादवसमेत
- ०७३-CI-०८१२, लिखत बदर, दर्ता बदर दर्ता, चौठी यादवसमेत वि. भागवत यादवसमेत
- ०७३-CI-०८११, लिखत बदर, दर्ता बदर दर्ताकायम, चौठी यादवसमेत वि. बौवालाल यादवसमेत
- ०७३-CI-०८१०, संयुक्त दर्ता जग्गा दर्ता फुटाई, चौठी यादवसमेत वि. बधुन यादव

९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७७-CR-१०२०, जबरजस्ती करणी उद्योग, रुद्रनाथ आचार्य वि. नेपाल सरकार

जबरजस्ती करणी र यौन हिंसा जस्ता मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी गवाहको अभाव रहन्छ। यस्ता मुद्दामा वारदातका प्रत्यक्षदर्शी नै प्रतिवादी र पीडित हुन्छन्। यस्तोमा पीडित र प्रतिवादीको भनाइ परस्पर फरक भएमा संलग्न वारदात परिस्थिति तथा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पीडित वा प्रतिवादीको भनाइ जिकिर समर्थित हुने हो होइन

भन्ने निक्कै गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि प्रस्तुत मुद्दामा मिसिलबाट पीडितले हार गुहार गरेको सुनी नजिकै रहेका घटना विवरण कागज लेखाइदिने परिवर्तित नाम ०७५/७६-४५(ज) लगायतका जाहेरवालाका देवर छोराहरू वारदातस्थल पुग्दा जाहेरवाली हतास र आत्तिएको अवस्थामा भेटेका तथा प्रतिवादी रुद्रनाथ आचार्य भागदैं गरेको देखेको भनी अभिव्यक्त कथन प्रत्यक्षदर्शीकै हैसियतको देखिन्छ। निजहरूले अदालतमा आई बकपत्र गरेको अवस्था छ। पीडितको जाहेरी तथा बकपत्र र उल्लिखित घटना विवरण कागज लेखिदिने व्यक्तिहरूको बकपत्रमा व्यक्त तथ्यमा तादाम्यता देखिन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० मा "कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा सो काम गर्ने वा सो काम घटना वा अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्ति वा सो काम, घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएको व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुने" भन्ने व्यवस्था देखिएको सन्दर्भमा घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिले मौकामा लेखाइदिएको कागज र अदालत आई गरेको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिने।

यसप्रकार मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी पतिको मृत्यु भई एकल महिला रहेकी जाहेरवालीको घरमा गई निज नुहाइधुवाइ गर्ने बेलासम्म बाहिर कुरी बसेको, कपडा फेर्न कोठाभित्र जान लागेको अवस्थामा प्रतिवादीले पीडितलाई हातपात गरेको तथ्य स्थापित हुन आएकोले प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गर्ने मनसायले हातपात गरेको तर जाहेरवालीको प्रतिकारबाट करणीको वारदात हुन नपाएको देखिन आएकोले जाहेरवालाले मुद्दा सकार गर्न आएमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, को दफा २२४ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यौन दुर्व्यवहारमा परिणत हुने ठहर भएको

सुरु बाग्लुङ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी रुद्रनाथ आचार्यले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) र (२) मा परिभाषित सोही संहिताको दफा ३४(१) अनुसारको कसुर गरेको ठहर्‍याई सोही ऐनको दफा २१९ (३)(ड) र दफा ३४(३) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना कैद र ऐ.ऐनको दफा २२८ बमोजिम रु.२५,०००/- क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलासको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने ।

तसर्थ, पुनरावेदन अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलासबाट मिति २०७६।१०।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर : देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७८ साल फागुन १८ गते रोज ४ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-०५५०, लागु औषध (हेरोइन), नेपाल सरकार वि. विकास सुवेदीसमेत

स्वयं विकास सुवेदीले पनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा सहप्रतिवादी देवान गुरुङले गरेको बयान बेहोरासँग मेल खाने गरी आफूले बसन्त सेनसँगबाट लागु औषध खरिद गर्ने गरेको र दिपक बस्नेतलाई बिक्री गर्न भनी देवान गुरुङलाई राख्न बोक्न दिएको भन्ने बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । यी प्रतिवादी विकास सुवेदीले अदालतमा बयान गर्दा सहप्रतिवादीहरू देवान र दिपक दुवै जनालाई चिन्दिनँ भनी बयान गरेको देखिएको भए पनि सहप्रतिवादी देवान गुरुङले अदालतमा बयान गर्दासमेत आफू र विकास दुवै जना भई लामो समयदेखि लागु औषध

सेवन गरिआएको भनी लेखाएको र यी प्रतिवादी विकास सुवेदीले अदालतमा बयान गर्दा पनि सेवन गर्ने गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिएकोबाट निजको प्रतिवादी देवान गुरुङसँग चिनजान नभएको भनी गरेको बयान खण्डित हुन पुगेको देखिन्छ । सहप्रतिवादी दिपक बस्नेतले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पनि आफू यी प्रतिवादी विकास सुवेदी र देवान गुरुङसँग खरिद गर्न गएको भनी लेखाएको बेहोराबाट पनि निज प्रतिवादी विकास सुवेदीको कसुरमा संलग्नता रहेको तथ्य थप पुष्टि भएको देखिन आउँछ । यी प्रमाणहरू र परिस्थितिको सन्दर्भमा विचार गर्दा अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरमा यी प्रतिवादी विकास सुवेदीको पनि सहप्रतिवादी देवान गुरुङसहरकै संलग्नता रहेको देखिन आयो ।

अब, प्रतिवादी दिपक बस्नेतका हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादी पनि सहप्रतिवादी देवान गुरुङको साथबाट लागु औषध बरामद हुँदा निजसँगै रहेको र बरामद हुँदाको बखत सँगै पक्राउमा परेको देखिन्छ । तर सहप्रतिवादी देवान गुरुङको बयान अनुसार निजसँगबाट बरामद भएको लागु औषध यी प्रतिवादी दिपक बस्नेतलाई बिक्री गर्न लागेको भन्ने देखिएको भए पनि निज दिपक बस्नेतलाई बिक्री गरिसकेको भन्ने देखिँदैन । निज दिपक बस्नेतलाई बिक्री गर्न नपाउँदै र निज दिपक बस्नेतले खरिद गर्न नपाउँदै यी प्रतिवादीसहितका अन्य प्रतिवादीहरू पनि पक्राउमा परेको देखिन्छ । सहप्रतिवादी विकास सुवेदीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान बेहोराबाट पनि बरामद भएको लागु औषध यी प्रतिवादी दिपक बस्नेतलाई बिक्री गर्न लागेको र बिक्री गर्न नपाउँदै पक्राउमा परेको भन्ने देखिन्छ । स्वयम् प्रतिवादी दिपक बस्नेतले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पनि आफूले लागु औषध खरिद गर्न नपाउँदै पक्राउमा परेको

भनी लेखाएको देखिन्छ । यो स्थितिमा निज प्रतिवादी दिपक बस्नेतले लागु औषध खरिद बिक्रीको कसुर गरिसकेको भन्ने नदेखिई खरिद गर्न उद्योग गरेकोसम्म देखिन आएको छ ।

यसप्रकार माथि विवेचित आधार कारणहरुबाट प्रतिवादी विकास सुवेदीलाई दुरुत्साहनकर्ता र मतियार कायम गर्ने गरी भएको सुरु फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला केही नमिलेकोले केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई सहप्रतिवादी देवान गुरुङसहर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ) र (च) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ) (२) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी दिपक बस्नेतको हकमा निज प्रतिवादीले लागु औषध खरिद गर्ने उद्योगसम्म गरेको ठहराएको सुरु अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी दिपक बस्नेतलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय हुनुपर्ने भन्ने हदसम्मको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ।

इजलास अधिकृत :- श्यामहरि अधिकारी (उपसचिव)
इति संवत् २०७९ साल आषाढ २८ गते रोज ३ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CI-०४६२, खिचोला मेटाई हक कायम, सुगारत्न खड्गीसमेत वि. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंसमेत

कि.नं. ५०५ र ५०६ मा वादीहरुको हक कायम हुने भनी सुरु जिल्ला अदालतले ठहर गरिसकेको र सो फैसला अन्तिम भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । तर उक्त

सा.कि.नं. २७६ को जग्गामा कित्ता नं. ५०३ पनि पर्ने भन्ने उल्लेख भई आएको सन्दर्भमा हेर्दा, उक्त सा.कि. नं. २७६ को जग्गाको साँधसँग सा.कि.नं. २७५ र २७७ जोडिएको देखिएकोमा सा.कि.नं. २७७ को पूरै जग्गा हालको कि.नं. ५०३ उल्लेख भइआएको, यसरी उक्त नक्सालाई हेर्दा साबिक कि.नं. २७७ पूरै र साबिक कि.नं. २७६ को केही भाग हालको कि.नं. ५०३ मा रहेको भन्ने देखिएको, हालको कि.नं. ५०३ को केही भाग मात्र उक्त सा.कि.नं. २७६ मा रहेको देखिएको र सो सा.कि.नं. २७६ मै परेका कि.नं. ५०५ र ५०६ मा वादीहरुको हक कायम भइसकेको अवस्था तथा सा.कि.नं. २७७ को पूरै जग्गा हाल कि.नं. ५०३ रहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा सा.कि.नं. २७६ को जग्गा नै हालको कि.नं. ५०३ को जग्गा भएकोले सो जग्गामा वादीहरुको हक कायम हुनुपर्छ भन्ने विद्वान् कानूनी व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

यसरी जग्गा दर्ता गरिपाउनका लागि माग गरिएका निवेदनहरुमै कि.नं. ५०३ को जग्गा दर्ता गरिपाउन माग नगरेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको फिरोदमा मात्र उक्त जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भनी वादीले दाबी लिएको देखिएकाले उक्त जग्गामा हक कायम हुनुपर्ने भन्ने वादीहरुको दाबी प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा पनि खम्बिर हुन नआएको ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार मिति २०६६/०१/०४ को नाप नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित नक्सा नं. ९ र १० अर्थात् कि.नं. ५०५ र ५०६ का जग्गामा पुनरावेदक वादीहरुको हक कायम हुने र सोबाहेकका जग्गामा पुनरावेदक वादीहरुको हक कायम गरिपाउँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको

मिति २०६९/१२/२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- सीताराम खड्का / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल असार १४ गते रोज ३ शुभम् ।

१२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-०३२३, लागु औषध, सुरेश पाण्डे वि. नेपाल सरकार

बरामद भएको लागु औषधको परिमाणलाई हेर्दा बिक्री वितरणको कारोबार गर्ने उद्देश्यले नै सञ्चय गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । लागु औषध बिक्री वितरणको कसुर प्रमाणित हुने कुनै सामग्री वा दसी बरामद हुनसकेको पनि देखिँदैन । यी प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा लागु औषध सेवनको विषयमा श्रीमतीसँग झगडा भई आफूसँग भएको लागु औषध फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाली राखेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । बरामदी मुचुल्का हेर्दा सो बेहोरालाई इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएन ।

अतः उल्लिखित मिसिल संलग्न प्रमाणहरू हेर्दा बरामद लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने गरेकोमा प्रतिवादी इन्कार रहेको देखिँदै सेवन गर्ने गरेकोमा सम्म स्वीकार गरेको देखिएको, निजले कसैलाई बिक्री वितरण गर्दा गर्दैको अवस्थामा पक्राउ परेको भन्ने नदेखिएको, बरामद भएको लागु औषधको परिमाणलाई हेर्दा पनि बिक्री वितरणकै लागि सञ्चय गरिराखेको होला भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको तथा जसलाई बिक्री गरेको भनी अभियोग लगाइएको हो निजले खरिद गरेको कसुरबाट सफाई पाई सेवनसम्मको कसुर गरेको ठहर भएको देखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई मात्र बिक्री वितरणसमेतको कसुर गरेको ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७९।६।२८ मा

भएको फैसला केही नमिलेको देखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१) (ज) बमोजिम २ (दुई) महिना कैद र रु.२०००/- (दुई हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहराएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : श्यामहरि अधिकारी (उपसचिव)
इति संवत् २०७९ साल आषाढ २८ गते रोज ३ शुभम् ।

१३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CR-०५५२, लागु औषध (चरेस), नेपाल सरकार वि. प्रमिला भन्ने कुमारीमाया तामाङ

प्रतिवादीको संलग्नताको स्तरका सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादी स्वयंले बरामद लागु औषध बिक्री वितरणका लागि ओसार पसार गरेको नदेखिँदै सहप्रतिवादीले गर्न लागेको ओसार पसार र बिक्रीको कार्यमा मतियारको रूपमा सहयोगसम्म गरेको देखिन आउँछ । निजको घर चितवनमा रहेकोमा घर जाने क्रममा आउँदा भाइले बिक्रीका लागि ल्याएको लागु औषध ओसार पसार गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीले सहयोगीको भूमिकासम्म निर्वाह गरेको देखिन आउँछ । यसरी लागु औषधको कसुरमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने मतियारलाई हुने सजायका सम्बन्धमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ मा यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने अपराध गर्ने, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्ने, त्यस्तो अपराध गर्न अरुलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो अपराध गर्नमा मतियार हुने व्यक्तिलाई सोही अपराध गरेबापत हुने सजायको आधा सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सहअभियुक्त बिकास भन्ने सिंहबहादुर तामाङलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को

दफा ४ (क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ) (५) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र रु. १५०००।- (पन्ध्र हजार) जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा निज प्रतिवादीले उक्त फैसला स्वीकार गरी पुनरावेदनसमेत नगरी सजाय भुक्तान गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिवादी प्रमिला भन्ने कुमारीमाया तामाङले निजका भाइ सहअभियुक्त विकाश भन्ने सिंहबहादुर तामाङलाई बरामद लागु औषध ओसारपसारमा सहयोग पुऱ्याई मतियारको भूमिका निभाएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७३।०३।०७ मा भएको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम मुख्य अभियुक्त बिकास भन्ने सिंहबहादुर तामाङलाई भएको सजायको आधा १ (एक) वर्ष ६ (छ) महिना कैद र रु. ७५००।- (सात हजार पाँच सय) जरिवाना हुने ठहर्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट निज प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिमको सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर आंशिक रूपमा पुग्न सक्दैन ।

इजलास अधिकृत : श्यामहरि अधिकारी

इति संवत् २०७९ साल आषाढ २८ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. ३

१४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७८-WH-०१३५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, श्रीयम संग्रौला वि. अस्मिता उप्रेती (संग्रौला) समेत

कानूनबमोजिम वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको वा बाबु आमा भिन्न बसेको अवस्थामा पनि आमाको जिम्मा रहेको नाबालकलाई बाबुसँग र बाबुको जिम्मामा रहेको नाबालकलाई आमासँग समय-समयमा भेटघाट गर्न दिनुपर्दछ । नाबालकको हितप्रतिकूल हुने सम्भावना देखिएको अवस्थामा बाहेक भेटघाट गर्न वा साथमा रहन दिन प्रतिबन्ध लगाउनु उचित मानिदैन । प्रत्यर्थी अस्मिता उप्रेती संग्रौलासँग रहेका नाबालक छोरा श्रीयमसँग निजका बाबुलाई भेटघाट गर्न दिने कुरामा प्रत्यर्थीले अन्यथा असहमति जनाएको नभई भेटघाट गर्न दिने कुरामा तयार रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । यसका लागि पक्षहरुबिच भेटघाटको कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न व्यावहारिक तवरबाट सहमति वा समझदारी कायम हुनु आवश्यक हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा यसलाई न्यायिक सुपरिवेक्षणको विषय बनाउनुपर्ने स्थिति पनि रहन्छ । तर यसको तात्पर्य यस प्रकारको विषयलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनुपर्दछ भन्ने होइन । विवादको समग्र परिवेशतर्फ विचार गर्दा नाबालकसँग निजको बाबु वा आमाले गर्ने भेटघाट तथा संरक्षकत्व ग्रहण गर्नेसम्बन्धी कानूनी प्रश्नहरुको निरूपण अहिले प्रस्तुत रिट क्षेत्राधिकारबाट गर्नु मनासिब नदेखिने ।

अतः निवेदक सगुन संग्रौलाका करिब दुई वर्ष उमेरका नाबालक छोरा श्रीयम निजको आमा अस्मिता उप्रेती संग्रौलाको संरक्षकत्वमा निजैसँग रहेको देखिएको, आमाले नाबालक छोरालाई बन्दी बनाइराखेको वा बालकको सर्वोत्तम हितप्रतिकूल कार्य गरेको भन्न सकिने कुनै पनि तार्किक आधार नदेखिएको र संरक्षकत्वसम्बन्धी विविध तथ्यगत प्रश्नहरुको निरूपण रिट क्षेत्राधिकारबाट गर्नु यस अदालतले अनुशरण गरिआएको न्यायिक अभ्यासअनुकूल

हुनेसमेत नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : हरिप्रसाद आचार्य

कम्प्युटर : विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल फागुन १८ गते रोज ४ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CI-०३०६, हक कायम, सुनिल तुलाधर वि. आशानारायण डंगोलसमेत

फिल्डबुकमा जग्गाधनी पिताको नाम का.जि. टुन्छे बहाल बस्ने सेतेकाजी तुलाधर उल्लेख हुनुपर्नेमा जग्गाधनी फिल्डमा उपस्थित नहुँदा बोलाउने नाम सेते गुरुज्यू भनी नापीका बखत मोहीले लेखाइदिएको भन्ने वादीको दाबी रहेको छ । कि.नं. ३५०, १७१ र १५३ को जग्गाको जोताहामा आशामरू डंगोल. आशा नारायण डंगोल भन्ने बेहोरा उल्लिखित भई किसानको बेहोरामा का.ई. झोछे टोल बस्ने सेते गुरुज्यूको हो जोती खाइआएको छु भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको मिसिल संलग्न फिल्डबुक उतारबाट देखियो । सङ्गितकार हुँदा गुरुज्यू भन्थे भन्ने भनाइबाहेक वादीले वादीका बाबुको नाम फरक पर्न गएको भन्ने बेहोराको प्रमाण पेस गर्नसकेको देखिएन । फिल्डबुकको बेहोरा हेर्दा वादी दाबी समर्थन भएको नपाइने । प्रतिवादीले २०५५ सालमा बिर्ता जग्गा हुँदा आफ्नो नाममा रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा कारबाही चलाएकोमा वादीले २०६२ सालमा आएर फिल्डबुकमा लेखिएको बेहोरालाई भुलबाट लेखिएको भन्दै सो जग्गामा दाबी लिएको पाइयो । वादीले उल्लेख गरेको हा.नं. १४६९ को जग्गाधनी सेतेकाजी उदास भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा वादीले आफ्नो बाबुको नाम सेते काजी उदाससमेत हो भनी उल्लेख गरे तापनि

वादीको बाबुको आधिकारिक नाम सेतेकाजी तुलाधर र वतनमा टुन्छेबहाल भन्ने तथ्य वादीले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेतबाट पुष्टि भइरहेको छ । टुन्छे बहाल बस्ने सेते काजी तुलाधर र का.ई मखनको सेतेकाजी उदास तथा का.ई झोछे बस्ने सेते गुरुज्यू भन्ने व्यक्ति एकै हुन् भनी अलग अलग तीन ठेगाना उल्लेख भएका तीनवटा नाम एकै व्यक्तिको हो भनी वादीले उल्लेख गरे तापनि सोको प्रमाण पेस गर्नसकेको पाइँदैन । बोलाउने नाम फरक फरक हुनसक्ने अवस्था रहे पनि फरक फरक नामबाट फरक फरक स्थानमा एकै व्यक्ति रहने भन्ने कुरा जग्गामा दाबी गर्नका लागि मात्र भनिएको देखिने ।

मिसिल संलग्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको मिति २०५३।६।१ को सिफारिस पत्रबाट सेते गुरुज्यू र सत्य रत्न शाक्य दुवै नामका व्यक्ति एकै हुन् भनी लेखिआएको पाइन्छ । हा.नं.१४६९ को लगतको प्रतिलिपि हेर्दा दर्तावाला सेतेकाजी उदासले २०४७।७।२८ मा उतार गरी लगेको भन्ने बेहोरा देखिन्छ । वादीले फिरादमा पिताको मृत्यु २०४७।४।१७ मा भएको भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । यसबाट पनि वादीका पिता सो जग्गाका दर्तावाला भएको देखिएन । मालपोत कार्यालयबाट भएको सर्जमिनसमेतबाट सो जग्गा बिर्ता जग्गा भई जग्गाधनीले कानूनका म्यादभित्र दर्ता नगराएको हुँदा मोहीका नाममा दर्ता गरी दिनुपर्ने जग्गा हो भनी किटानी बेहोरा उल्लेख भइआएको पाइन्छ । प्रतिवादी आशानारायण डंगोलले यसै विवादको जग्गाको सम्बन्धमा हक कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा तारेख गुजारी डिसमिस फैसला भएको स्थितिबाट जग्गा मेरो कायम हुनुपर्दछ भन्ने वादीको जिकिर पाइन्छ । प्रतिवादी आशानारायणले सो मुद्दामा तारेख छोडी मुद्दा डिसमिस भएको अवस्था भए तापनि लगाउको यो मुद्दामा निरन्तर तारेखमा

रहेकै देखिन्छ । लगाउको अन्य मुद्दामा तारिख छाडी मुद्दा डिसमिस गरेको विषय प्रस्तुत विवादको जग्गामा यी वादीको स्वतः हक कायम हुने आधार हुन सक्ने । वादीले लिएको दाबी स्थापित गर्न नसकेको स्थितिमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरु अदालतले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । तसर्थ, फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१०।१५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर : विजय खड्का

इति संवत् २०७७ साल पौष ७ गते रोज ३ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७३-CR-०२११, जालसाजी, सुनिल तुलाधर वि. आशानारायण डंगोलसमेत
- ०७३-CI-०३०७, हालैको बकसपत्र लिखत बदर, सुनिल तुलाधर वि. आशानारायण डंगोलसमेत

१६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CR-००२८, कर्तव्य ज्यान, साँवा लिम्बुसमेत वि. नेपाल सरकार

घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का हेर्दा जिल्ला ताप्लेजुङ साँवा गा.वि.स. वडा नं.१ स्थित अहेमा खोलाको केही वरपर मृतक कमला साँवा र अमन साँवाको लास फेला परेको भन्ने र तीमध्येको महिलाको दुवै खुट्टाको घुँडामा सामान्य चोट भएको र पेट फुलेको खुट्टा खुम्चिएको र हात दुवै मुट्टी परेको भन्ने देखिन्छ भने अर्को पुरुष व्यक्तिमा पनि लगभग सोही प्रकारको लास जाँच भई चोट नभएको भन्ने

देखिन्छ । मृतकहरूको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा cause of death मा asphyxia अर्थात् सोको नेपाली रूपान्तरण श्वास प्रश्वासमा अवरोध आएको कारणले मृत्यु भएको भनी उल्लेख भएको छ । साथै उक्त शव परीक्षण प्रतिवेदनमा बाह्य र आन्तरिक परीक्षण लेख्ने क्रममा मृतक कमला लिम्बुको पेट र आन्द्रासमेत पानीले भरिएको तथा मृतक अमन लिम्बुको पनि पेट र आन्द्रा पानीले भरिएको, फोक्सो फुलिएको र हातमा बालुवा जोडसँग च्यापेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्ति जिउँदो अवस्थामा पानीमा पसेको अवस्थामा मात्र त्यसरी पेट र आन्द्रामा पानी पर्ने हुन्छ । मरिसकेको मानिसलाई पानीमा फाल्दा शरीरभित्र त्यसरी पानी पर्ने सम्भावना हुँदैन भने मृतक अमनको जस्तो हातमा बालुवा च्याप्ने अवस्था पनि नहुने ।

सोही शव परीक्षण प्रतिवेदनलाई हेरेर नै आन्द्रा, भुँडी र फोक्सोमा पानी पर्नु भनेको मानिस पानीमा जीवितै अवस्थामा पस्दा श्वास प्रश्वास लिन सङ्घर्ष गर्दा पानी पसेको हुन सक्ने, मृतक शरीर पानीमा पस्दा ती अंगहरूमा पानी पर्ने सम्भावना हुँदैन । शव परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा मृतकहरूको शरीरमा पाइएका लक्षणहरूले मृतक व्यक्तिहरू डुबेर मरेको भन्ने बलियो आधार भेटिन्छ । मृत्युको कारण Drowning नै देखिन्छ भनी विशेषज्ञ चिकित्सक डा. सोनिङ लामाले भिडियो कन्फ्रेन्सिङको माध्यमबाट बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ । यस प्रकार विशेषज्ञले वैज्ञानिक परीक्षणबाट देखिएका कुराहरू खुलाई समग्र रूपमा दिएको निष्कर्ष वा रायलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ नं. बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिएको र मिसिल संलग्न देखिएका लास जाँचमा उल्लेख भएका प्रकृतिबाट समेत कमलाले छोरासहित पानीमा हाम फाल्दा ती दुवै जनाको मृत्यु

पानीमा डुबेर भएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिन आउँछ । आत्महत्याको लागि अलिक अग्लो स्थानबाट हामफाल्दा शरीरको केही भागमा चोट लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । मृतकहरूको लास फेला परेको घटनास्थलको स्थितिबाट निजहरूको शरीरमा केही चोटपटक लागेको देखिएको कुरालाई अस्वाभाविक नै हो भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । घाउ चोट लागेकै कारण देखाएर मृतक कमलासमेतले आत्महत्या गरेको होइन, प्रतिवादीकै कर्तव्यबाट ज्यान मरेको हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु तर्क र विवेकसम्मत पनि नहुने ।

प्रतिवादीहरू अमृतकुमार साँवा लिम्बु र धनमती लिम्बु साँवालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको मिति २०७०।१२।१७ को ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी निजहरूलाई सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०७२।६।१२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादीहरू अमृतकुमार साँवा लिम्बु र धनमती लिम्बु साँवाले प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी भएको मिति २०७०।१२।१७ को ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : भेषराज कोइराला

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असार २० गते रोज २ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-RB-०२२०, आयकर (आ.व.०६४/०६५), जगदीश रेग्मी वि. त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.

तुला करदाता कार्यालयले करदाताले

वास्तविक खर्च भएको स्पष्ट आधार र कारणबेगर ३५०११.३३ के.जी. बढी यार्न आयल खपत भए बराबरको खर्च दाबी गरेको देखिएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोजिम बढी खपत भएको यार्न आयल व्यापार मौज्जातको लागत खर्चमा बढी दाबी गरेकोले खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने सुरु कार्यालयको निर्णय देखियो । प्रत्यर्थी कार्यालयले कर र जरिवाना निर्धारण गर्दा करदाताको यथार्थ उत्पादन तथा सोको बिक्रीमा लगाएको नभई उद्योग विभागले निर्धारण गरेको नर्मसको आधारमा गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीले यार्न आयलको खपत उत्पादनको प्रकृति, प्रविधि र विधुत्को निरन्तरतामा निर्भर रहने हुँदा यार्न आयलको खपतलाई मान्यता दिनु पर्ने जिकिर लिएकोसम्म देखिन्छ । कच्चा पदार्थको खपतका हकमा उद्योग विभागले तोकेको मापडण्ड अनुसार नै उत्पादन रहे भएकोमा यार्न आयलको खपत मात्र किन बढी भएको हो भन्ने सम्बन्धमा करदाताले पुष्ट्याई गर्न सकेको देखिँदैन । यस अवस्थामा नर्मस विपरीत खर्च कट्टी लिएको देखिँदा तुला करदाता कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणको निर्णय उल्टी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको नदेखिने ।

अतः उद्योग विभागको नर्मसभन्दा बढी यार्न आयल खपत जनाई लागत खर्चमा दाबी गरेको भनी रु.२४,६६,५४८।- खर्च कट्टी नदिने गरेको तुला करदाता कार्यालयको निर्णय उल्टी गरेको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९।११।३० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत: शारदा फुयाल

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २० गते रोज २ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-RB-०२१९, मूल्य

अभिवृद्धि कर (आ.व.०६४/०६५), जगदीश रेग्मी वि.
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्क इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.

कर कार्यालयले उद्योग विभागको प.सं. २०५३।५४ च.नं. २४१ मिति २०५३।५।३ को पत्रानुसार यार्न आयलको खपत १:५ हुने भनी नर्म्स निर्धारण भएको र सोही अनुसार उद्योग विभागको नर्म्सभन्दा बढी यार्न आयल खपत जनाई लागत खर्चमा दाबी गरेको भनी सुरु तुला करदाता कार्यालयबाट मू.अ.करतर्फ रु.२४,६६,५४८।- कर निर्धारण भएको देखिन्छ । आफूले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, नियमबमोजिम खरिद बिक्री खाता राखी सो अनुसार कर विवरण नियमित रूपमा पेस गरेको र सोबाहेक अरु कुनै किसिमले पूर्वावस्थाको अभावमा थप कर निर्धारण गर्न नमिल्ने भन्ने करदाताको जिकिर रहेको छ । यसरी मापदण्डभन्दा बढी खपतको औषत खरिदमा गणना गरी हुन आउने रकमको १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट दिन नमिल्ने भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१) बमोजिम कर निर्धारण गर्ने गरी सुरुबाट निर्णय भएको देखिने ।

पुनरावेदक कार्यालयले कर र जरिवाना निर्धारण गर्दा करदाताको यथार्थ उत्पादन तथा सोको बिक्रीमा लगाएको नभई उद्योग विभागले निर्धारण गरेको नर्म्सको आधारमा गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीले यार्न आयलको खपत उत्पादनको प्रकृति, प्रविधि र विद्युत्को निरन्तरतामा निर्भर रहने हुँदा यार्न आयलको खपतलाई मान्यता दिनुपर्ने जिकिर लिएकोसम्म देखिन्छ । उद्योग विभागले तोकेको नर्म्स लेखा नराखिएको अवस्थामा मात्र लागु हुने तर्कमा पनि कुनै आधार रहेको छैन । कच्चा पदार्थको खपतका हकमा उद्योग विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै उत्पादन रहे भएकोमा यार्न आयलको खपत मात्र किन बढी भएको हो भन्ने सम्बन्धमा करदाताले पुष्ट्याई गर्न

सकेको देखिँदैन । यस अवस्थामा नर्म्स विपरीत खर्च कट्टी नपाउने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिन नमिल्ने भनी तुला करदाता कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणको निर्णय उल्टी गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको फैसला मिलेको नदेखिने ।

अतः उद्योग विभागको नर्म्सभन्दा बढी यार्न आयल खपत जनाई लागत खर्चमा दाबी गरेको भनी रु.२४,६६,५४८। सम्बन्धमा भएको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँको मिति २०६९।११।३० मा गरेको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी भई सो रकम सम्बन्धमा सुरु कर निर्धारण आदेश सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शारदा फुयाल

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २० गते रोज २ शुभम् ।

१९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री
सुष्मालता माथेमा, ०७२-CI-०१५३, अंश चलन,
लक्ष्मी डंगोल वि. अर्जुनबहादुर महर्जन डंगोलसमेत

हामी मूल अंशियार ४ जना जीवित हुँदा चल अचल सम्पत्तिको ४ भाग लगाई १ भाग अंश दिलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी भएकोमा बक्सपत्रको लिखतबाट लिए दिएको जग्गाबाहेकको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट बन्डा लाग्ने गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसलामा अंशियारले बक्सपत्र प्राप्त गरेका बाहेकका तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्ति बन्डा लाग्ने गरी ठहर फैसला गरी बन्डा लाग्ने सम्पत्तिको उल्लेख गर्दा तपसिल खण्डमा तायदातीका बन्डा लाग्ने सबै सम्पत्ति उल्लेख नभएको तथा अंशियारले बक्सपत्र दिएको जग्गालाई बन्डा नलाग्ने गरी भएको फैसला मिलेन भनी सुरु फैसलालाई चित्त नबुझाई प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । वादी प्रतिवादीहरूबिच नातामा विवाद नरही

वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने कुरामा विवाद नदेखिएको अवस्थामा आफैँले आवश्यक प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी सानुबाबुसमेतले पेस गरेको फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गा एवं वादी प्रतिवादीले फाँटवारीमा देखाएको कि.नं. १४८ को जग्गामा भएको घरको सम्बन्धमा पुनरावेदकले उठाएका विषयहरूमा विवेचना गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सुरुले विवेचना नगरी फैसला गरेको भनी पुनरावेदन अदालतले सुरु अदालतमा पुनः निर्णयका लागि पठाउने भनी फैसला गरेको ।

जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा प्रमाण बुझ्न बाँकी भए आफैँ प्रमाण बुझी निर्णय गर्नेसमेत अधिकार दिएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सबै सम्पत्ति सम्बन्धमा बन्डा लाग्ने नलाग्ने विवेचना नगरेको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतमा पठाउने फैसला गरेको देखियो । अंशियारमा विवाद नभएको र वादी प्रतिवादीबिच बन्डा भएको भन्ने देखिने कुनै प्रमाण पेस नभएको अवस्थामा तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिको कुन बन्डा लाग्ने नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा तथा केही बुझ्नुपर्ने भए आफैँ प्रमाण बुझ्न पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतलाई अधिकार भएकै देखियो । पुनरावेदन अदालत आफैँले पुनरावेदनको रोहमा पुनरावेदकले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा आवश्यक परे प्रमाणसमेत बुझी आफैँ निर्णय गरी निकास दिनुपर्नेमा सुरु अदालतमा पठाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पुनः इन्साफका लागि सुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने भनी मिति २०७१।६।२७ मा गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब के कुन सम्पत्ति बन्डा लाग्ने नलाग्ने भन्नेसमेतका सबै प्रश्नको निरूपण आवश्यक प्रमाणसमेत बुझी उच्च

अदालत पाटनबाट नै गरी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी पक्षलाई तारिख तोकी मिसिलसमेत उच्च अदालत पाटन पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत : रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर : विजय खड्का

इति संवत् २०७७ पौष ०७ गते रोज ३ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-WO-१००७, परमादेश, डा. गोपाल खनाल वि. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरसमेत

संजिवनी प्राविधिक शिक्षालयले मिति २०६८।८।२९ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट पि.सि.एल. नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मनसाय पत्र प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कालीगण्डकी हेल्थ फाउन्डेसनमा गाभिई स्वामित्वसमेत हस्तान्तरण भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सूचनाबमोजिम कालीगण्डकी हेल्थ फाउन्डेसनले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ पि.सि.एल कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति माग गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेकोमा हालसम्म पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमतिको निर्णय दिन नसकेको देखियो । कालिगण्डकी हेल्थ फाउन्डेसनले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (P.C.L. Nursing) सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको सम्बन्धमा त्यस शिक्षण संस्थाले यस परिषद्बाट निर्धारण गरेको पूर्वाधार तथा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेको जाँचबुझ टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलको आधारमा उक्त कलेजले ५१ बेडको आफ्नै अस्पताल देखाएको जसमा ६१% Occupancy भई यस परिषद्को पूर्वाधार तथा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुनाले

२० जना विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि उक्त कलेजलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सञ्चालन गर्न दिन सकिने निर्णय भएको भन्ने मिति २०७९।६।१२ को नेपाल नर्सिङ परिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई लेखेको पत्रसमेत देखिने।

कुनै शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित निकायले नेपाल नर्सिङ्ग परिषद्सँग परामर्श गर्नुपर्ने र परिषद्को परामर्शको आधारमा सम्बन्धित निकायले शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति दिइएको अवस्थामा सो कुराको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट नर्सिङ्ग विषयमा अध्यापन गराउने कार्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मार्फत नर्सिङ्ग परिषद्मा रहेको भन्नेसमेत देखिन्छ। रिट निवेदकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मार्फत नर्सिङ्ग परिषद्मा दिएको निवेदनमा ६१% Occupancy पूरा गरेकोले २० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने भनी पत्राचार गरेकोमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले अन्तिम निर्णय नगरेको देखियो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले के-कुन कारणबाट निवेदकले अध्यापन गर्न नमिल्ने हो सोको जानकारी दिनु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य रहेको देखिने।

निवेदक कालीगण्डकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा. लि.ले नर्सिङतर्फको प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरेको तर प्रत्यर्थीले निर्णय नै नगरेको अवस्था उचित मान्न सकिएन। निवेदकलाई मागबमोजिम अनुमति दिनुपर्ने हो वा होइन ? हेरी कानूनले अनुमति दिन मिल्ने भए दिने गरी र अनुमति

दिन नमिल्ने भए सोको कारण र आधार उल्लेख गरी अविलम्ब निर्णय गर्नु भनी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का नाममा परमादेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : शारदा फुयाल

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल मंसिर ८ रोज ५ शुभम्।

२१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WH-०१६५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सानी दनुवार वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत

निवेदकका उपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा उल्लिखित “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको भनी जानीजानी चेक काटिदिएको” भन्ने कसुरको अभियोग लगाई वादी पक्षले अभियोजन दायर गरेकोमा निवेदकले सो कसुर गरेको भनी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम निजलाई उच्च अदालतले सजाय गरेको अवस्था हो। दफा १५(१) मा निम्नबमोजिमको व्यवस्था रहेको छ, “कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने छ।” यस अवस्थामा जरिवानाबापत कैद गर्दा निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२) को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिँदैन। निवेदकलाई विशेष कानूनले गरेको सजायमा सो असुल गर्न विशेष कानूनमा व्यवस्था नभएकोले विशेष कानूनले व्यवस्था नगरेको कुराको हकमा सामान्य कानूनको प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)

(क) आकर्षित हुने नै देखियो। यसर्थ, निवेदकलाई हुने ठहरेको जरिवानाबापत सामान्य कानूनमा व्यवस्था भएको कानूनी प्रावधानअनुरूप काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको कैदी पुर्जालाई अन्यथा भन्न मिलेन। सो कैदी पुर्जा कानूनअनुरूप नै जारी भएको देखिएको हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर तथा निवेदकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले लिनुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनको लागि थुना गैरकानूनी हुनुपर्नेमा अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदकलाई दिएको कैदी पुर्जालाई गैरकानूनी भनी मान्न नमिल्ने।

अतः निवेदकका नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको कैदीपुर्जालाई गैरकानूनी करार गर्न मिल्ने नदेखिदा निवेदनको मागबमोजिमको कुनै प्रकारको आदेश जारी गरिरहन परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : विनोद प्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर : कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल चैत १४ गते रोज ३ शुभम्।

२२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७२-सी-०७१४, हक कायम जग्गा दर्तासमेत, चन्द्रवीर सिंह तुलाधरसमेत वि. नारायणकृष्ण स्थापितसमेत

निवेदनमा विवादित जग्गाको मोठ स्वेस्तासमेत कायम भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको र सुरु जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा विवादित कि.नं.का जग्गामध्ये यी वादीका नाउँमा लगत नं. २७८ बाट भिडी दर्ता भइसकेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको भए पनि निवेदनमा उल्लिखित निर्विवाद कि.नं. ११३.

१२०, १२१, १२७ र ११० को हकमा सम्म सो बेहोरा सत्य देखिन्छ भने विवादित कि.नं. ५, ३८६ र ४७५ को हकमा सोअनुरूप भए गरेको भन्ने यकिन अवस्था नदेखिँदा विवादित जग्गाहरूको हकमा पुनरावेदक वादी पक्षको निवेदन विवादास्पद नै रहेको देखिने।

ल.नं. २७८ बाट के कुन जग्गा भिडाई दर्ता भएको देखिन्छ त भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, उक्त लगतबाट मि.नं. १५५ मिति २०४१/५/२० को निर्णयबमोजिम चिका उदासको नाउँमा कि.नं. २२३ भिडी गएको र मिति २०३८/११/२१ मा र.नं. २४६७ को राजीनामाबाट साबिक सप्तवीर सिंह तुलाधरको नाउँ खारेज गरी जुजुभाइ शाक्यको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने बेहोरा साबिक लगतमा उल्लेख भएको देखिएकाले ल.नं. २७८ बाट चिका उदास र जुजुभाइ शाक्यको नाउँमा जग्गा गएको भन्ने देखिन्छ। पेस भएको रै.प.नं. २७८ को लगतमा उल्लेख भएको बेहोरा हेर्दा साबिक मोही सप्तवीर सिंहको नाउँ खारेज गरी साबिक लोहगडोल खलाको २३ हाल ल.पु. न.पा. वडा नं. २६ कि.नं. २२३ को क्षेत्रफल ०-१-३ मा भिडाई हाल मोही चिका उदासका नाउँमा नामसारी दर्ता भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको भए पनि मालपोत कार्यालय ललितपुरले लगत भिडाई उल्लेख गरेको बेहोरामा लोहगडोल खलामध्ये भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यस्तै, सप्तवीर सिंहले जुजुभाइ शाक्यलाई मिति २०३८/११/२१ मा गरिदिएको राजीनामामा उल्लिखित हकभोगको बेहोरा हेर्दा सा.रै.नं. २७८ मा दर्ता भएको क्षेत्रफल ०-८-० भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन्छ भने जुजुभाइले यो खलाको जग्गा खरिद गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन। यसरी रै.प.नं. २७८ को साबिक लगतबाट चिका उदास र जुजुभाइ शाक्यले कुन खलामध्येबाट कति जग्गा खरिद गरेको हो भन्ने प्रस्टरूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन। त्यसैगरी

हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) को कि.नं. ११३, १२०, १२१, १२७ र ११० का जग्गाहरू पनि यही लगत भिडाई दर्ता गरेको भनिए पनि पेस गरिएको लगतमा उक्त जग्गाहरू रै.प.नं. २७८ को लगत भिडाई दर्ता गरिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) को कि.नं. १०७, १०९, ११६, ११८, १२३ र १२४ का जग्गाहरू चन्द्रवीर सिंह तुलाधरसमेतको संयुक्त नाउँमा दर्ता स्वेस्ता कायम रहेभएको मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू र छुट जग्गा दर्ता गर्न दिइएको निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. १२०, १२१, १२७ र ११० को जग्गाहरूको स्थिति हेर्दा उक्त जग्गाहरू एउटै ठाउँको रहेभएको देखिन्छ । कि.नं. १२०, १२१, १२७ र ११० को जग्गा रै.प.नं. २७८ को लगतबाट भिड्ने हो भने कि.नं. १०७, १०९, १०९, ११६, १२३ र १२४ कुन लगत भिडाई दर्ता गरिएको हो भन्ने कुरा पुनरावेदकले आफ्नो फिराद दाबीमा यकिनता साथ उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले रै.प.नं. २७८ को साबिक लगत भिडाई पूर्ववत् रूपमा जग्गाहरू दर्ता भइसकेको देखिएको, रै.प.नं. २७८ को कुन खलाबाट कुन जग्गा भिडाई दर्ता गरिएको हो ? कुन खला बिक्री वितरण गरिएको हो ? सबै बिक्री गरिएको हो वा केही बिक्री गरिएको हो ? भन्ने कुराहरू स्पष्टरूपले खुलाई फिराद दाबी सप्रमाण पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार पुनरावेदक/वादीको रहेकोमा सो भार वादीले वहन गर्न सकेको नदेखिने ।

पुनरावेदक/वादीहरूका पति तथा पिता सप्तवीर सिंह भएकोमा विवाद छैन । तर यदि ती सप्तवीर सिंहलाई सिकर्मी वा जितवीर पनि भन्ने गरिन्थ्यो भन्ने जिकिर जसले लिन्छ सो कुराको प्रामाणिक र शङ्काहित तवरबाट पुष्टि पनि उसैले

गर्नुपर्दछ । पुनरावेदक/वादीहरूले मालपोत कार्यालय ललितपुरसमक्ष काठमाडौं महानगरपालिका, ३० वडा कार्यालयबाट प्राप्त गरेको त्यहाँको च.नं. ४९१/०५२-०५३ मिति २०५२/१०/१८ को सिफारिसपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेको बेहोरा मिसिलबाट देखिन्छ । उक्त सिफारिस पत्रमा “यस ३० वडा अन्तर्गत असन नहुन्छे बस्ने रोशन विर सिं तुलाधरसमेतको पिता/पतिको नाम कुनै कागजमा साहु उदास, कुनै कागजमा चिका उदास भन्ने सप्त विर सिं, कुनै कागजमा रत्नमान सिं, कुनै कागजमा सप्तवीर तुलाधर र कुनै कागजमा चिरी साहु उदास भनी उल्लेख भएको अर्थात् यी विभिन्न नाम थर भएको व्यक्ति सप्त विर सिं तुलाधर एकै हो भनी स्थलगत सर्जमिनबाट खुल्न आएको हुँदा सोही अनुसार सिफारिस गरिन्छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सोही वडा कार्यालयबाट निजलाई प्रदान गरिएको च.नं. १६९/०६०-०६१ मिति २०६०/६/१ को सिफारिस-पत्रमा “यस ३० वडा अन्तर्गत का.जि. असन बस्ने रोशन विर सिं तुलाधरको पिता सप्त विर सिं तुलाधरको नाम विभिन्न कागजातमा विभिन्न नाम थर भएको हुँदा अर्थात् कुनै कागजमा बाल विर, कुनै कागजमा जित विर र कुनै कागजमा सिकर्मी, कुनै कागजमा सालमनि भनी लेखिएको हुँदा यी दुवै अर्थात् विभिन्न नाम थर भएको व्यक्ति अन्य नभई एकै हो भनी बुझिन आएको हुँदा सोही अनुसार सालमनि, सालविर, जितविर र सकिनी भनी जग्गाको मोहीहरूले लेखिन गएको भन्ने बुझिएको हुँदा सोही अनुसार सिफारिस गर्दछु” भनी उल्लेख गरिएको सिफारिसपत्रको प्रतिलिपि निजले मालपोत कार्यालय ललितपुरमा पेस गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । यसै आधारमा समेत काठमाडौं महानगरपालिका, ३० वडा कार्यालयबाट त्यहाँको प.सं. ०६०/०६१ च.नं. १६९ मिति २०६०/६/१ को जग्गा दर्ताबारे विषयक मालपोत कार्यालय

ललितपुरलाई लेखी पठाइएको पत्रमा पुनरावेदक/वादीहरूका पति तथा पिता सप्तवीर सिंह तुलाधरको नाउँमा ललितपुर माल मौजा पाटन २७८, मिति २०२२/१२/२२ मा दर्ता भएको दाबीका कि.नं. ५, ३८३, ४७५ समेतका कित्ताहरू निज सप्तवीर सिंह तुलाधरको मृत्यु भएकोले निजका श्रीमती तथा छोराहरू (वादीहरू चिनियालक्ष्मी तुलाधरसमेत ४ जना)-को नाममा नामसारी गरिदिनका लागि अनुरोध गरेको देखिन्छ। उल्लिखित सिफारिस र पत्रहरूबाट दाबीका उक्त तीन कित्ता जग्गाहरूमा यी पुनरावेदक/वादीहरूको हक लाग्नेजस्तो देखिन्छ भने सोही तीन कित्ता जग्गाहरू नै काठमाडौं महानगरपालिका, २७ नं. वडा कार्यालयको प.सं. ०६१/०६२ च.नं. ३५८ मिति २०६१/१०/५ को सिफारिस पत्रानुसार प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरूमध्येका नारायणकृष्ण स्थापित, ज्ञानीहिरा स्थापित र रमेश स्थापितको हकको हुन आएको हुँदा निजहरूको नाउँमा नामसारी गरिदिनका लागि मालपोत कार्यालय ललितपुरको नाममा लेखी पठाएको बेहोरा मिसिलबाट देखिने।

अतः प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/वादीहरूले पेस गरेको रै.प.नं. २७८ को साबिक लगत बाँकी रहेको भन्ने कुरा प्रस्टरूपमा नदेखिएको, उक्त लगतसँग विवादित जग्गाहरू भिड्ने आधार नदेखिएको, फिल्डबुकमा जग्गाधनी भनी उल्लेख भएको सिकर्मी र जितवीर भन्ने व्यक्ति नै पुनरावेदक/वादीहरूका पति तथा पिता सप्तवीर सिंह तुलाधर हुन् भन्ने तथ्ययुक्त रूपमा पुष्टि हुन नसकेकोले विवादित कि.नं. ५, ३८६ र ४७५ को जग्गामा पुनरावेदक/वादीहरू चिनियालक्ष्मी तुलाधरसमेतको हक कायम हुने ठहर्‍याई भएको सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७/१०/१० को फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०/३/२५ को फैसला मिलेकै

देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक/वादीहरू चिनियालक्ष्मी तुलाधरसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल साउन ३१ गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउका ०७५-CI-१२४२, हक कायम जग्गा दर्ता, नारायणकृष्ण स्थापितसमेत वि. चिनियालक्ष्मी तुलाधरसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ।

२३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-WO-०१५७, उत्प्रेषण, मीनादेवी पाठक वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके, नेपालगन्जसमेत

मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा निवेदिका विपक्षी विद्यालयको शिक्षक पदमा कार्यरत रहिआएकोमा र निज कार्यरत रहेको शिक्षक पदबाट विपक्षी कार्यालयले हटाएकोमा विवाद रहेको देखिएन। विपक्षीहरूबाट आफूलाई शिक्षक पदबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको भन्ने आधारमा निवेदिकाका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्नआएको देखिन्छ। विपक्षी आदर्श उच्च मा.वि. राँझा बाँकेको तर्फबाट लिखित जवाफ पर्नआएको नदेखिएको भए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके नेपालगन्जका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफमा आदर्श उ.मा.वि. राँझाले मिति २०७२/०२/२१ मा च.नं. १७१ मार्फत लेखेको पत्रमा निवेदिकाको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएको र अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद केवल २०६४ साल माघ २४ गतेसम्म मात्र रहेको बेहोराको जानकारी गराइएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। साथै विभागीय नीति निर्देशन एवं क्षेत्रीय शिक्षा

निर्देशनालय मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेतको पत्रानुसार शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार तोकिएबमोजिमको शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र लिएर मात्र अध्यापन गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाको पालना गर्नु गराउनु भनी यस कार्यालयबाट आदर्श उ.मा.वि. राँझालाई च.नं. १६५४ मिति ०७११०१०२ समेतका पत्रबाट बराबर जानकारी गराइएकोमा सम्बन्धित विद्यालयसमेतले निज निवेदकको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएको जानकारी गराएकाले यस कार्यालयबाट च.नं.३०९७ मिति २०७२१०३१०१ को पत्रबाट निज निवेदकलाई कामकाजमा नलगाउने विषयमा पत्राचार गरिएको हो भन्ने बेहोरा पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा विद्यालयमा अध्यापन गर्ने गराउने कार्यलाई नियमन गर्न जारी भएको शिक्षा ऐन, २०२८ (मिति २०५८/१०/२५ मा भएको सातौँ संसोधन) को दफा ११६. उपदफा (१) मा "आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन पाउने छैन" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने उपदफा (४) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही दफाको उपदफा (५) मा उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी अनुमति पत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ भन्ने किसिमको अनिवार्य व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा (६) मा उपदफा (५) बमोजिमको म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरू स्वतः अवकाश हुने छन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाको रोहमा निज निवेदिकाको स्थितिलाई हेर्दा निज निवेदिकाले मिति २०५७।१२।३० देखि उक्त

विद्यालयमा अध्यापन गरिआएको तथ्य निजैले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिने ।

शिक्षकको रूपमा अध्यापन गराउनको लागि अध्यापन अनुमति पत्र आवश्यक पर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएको देखिएको, अस्थायी अध्यापन पत्र भएकै भए पनि ५ वर्षभित्र स्थायी अध्यापन पत्र लिन नसक्ने अस्थायी शिक्षकले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था भएको देखिएको, निज निवेदिकाले आफूसँग स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र छ भनी भन्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा निजलाई शिक्षकको पदबाट अवकाश दिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको मान्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : प्रदिपकुमार उपाध्याय (उपसचिव),
श्यामहरि अधिकारी (उपसचिव)

इति संवत् २०७९ साल पुस १४ गते रोज ५ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-WO-०१११, उत्प्रेषण, उर्मिला श्रेष्ठ वि. श्रम अदालत काठमाडौँ, मुकाम अनामनगर, काठमाडौँसमेत

विपक्षी कामदार कर्मचारीहरू साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको कर्मचारी रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा श्रम अदालतबाट पर्न आएको लिखित जवाफ हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ मा गरिएको कामदारको परिभाषालाई समेत आधार मान्दा विपक्षी कामदारहरू साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको कर्मचारी रहेको देखिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । श्रम अदालतको लिखित जवाफमा उल्लेख भए अनुसार श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) मा 'कामदार' भन्नाले प्रतिष्ठानको उत्पादन कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने कार्य वा सो कार्यको निमित्त प्रयोग भएको घर जग्गा वा मेशिनरी वा त्यसको

कुनै भागमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित काम वा अरु कुनै आकस्मिक काम गरेबापत पारिश्रमिक दिई काम लगाएको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले पिसरेट, ठेक्का वा करारअन्तर्गत काम गर्ने कामदारसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरिएको तथा यी विपक्षीहरू पनि पुनरावेदक कर्पोरेसनबाट पारिश्रमिक पाउने गरेको र यी विपक्षीहरूको नाममा खाता खोली मजदुर कोषमा कामदार कर्मचारीहरूबाट काटिएको रकमजस्तिकै रकम थप गरी कर्पोरेसनले रकम जम्मा गर्ने गरेको देखिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसैगरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (३) मा कुनै प्रतिष्ठानमा स्थायी रूपको पिसरेट वा ठेक्कामा सञ्चालित कार्यमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीलाई पनि उपदफा (२) बमोजिम स्थायी गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोसमेतको अवस्थालाई पनि श्रम अदालतले आधार लिएको देखिन्छ । यी व्यवस्था र आधारहरूका सम्बन्धमा निवेदक कर्पोरेसनबाट तर्कसङ्गत रूपमा खण्डन हुनसकेको देखिँदैन । साथै लिखित जवाफकर्ता कर्मचारीहरू र रिट निवेदक कर्पोरेसनबिच मिति २०६४।९।४ र मिति २०६५।४।३ गतेका दिन विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूको सञ्चयकोषको सुविधाका सम्बन्धमा सहमतिसमेत भएको पाइन्छ । सोही सहमति अनुसार विपक्षी बनइएका सहकारी संस्थामा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने गरेकोसमेत देखिएको छ । उक्त तथ्य स्टार बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. विराटनगरको मिति २०६९।९।६ को पत्रसाथ प्राप्त खाता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको नामावलीबाट पुष्टि भएको देखिने ।

प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयमा श्रम कार्यालय र श्रम कार्यालयले गरेको निर्णयउपर श्रम अदालतबाट पुनरावेदनको रोहमा विचार गरी निर्णय भइसकेको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १६१

को उपदफा (२) मा श्रम अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको निर्णय अन्तिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गरी श्रम अदालतको निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान गरेको पनि देखिएको छ । अधिकारक्षेत्रकै त्रुटि गरी निर्णय गरेको वा देखादेखी कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको जस्ता अपवादको अवस्था रहेको भए रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्न नमिल्ने हुँदैन तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुनै कानूनको देखादेखी त्रुटि रहेको अवस्था देखाइएको पाइँदैन । प्रस्तुत निवेदनको बेहोरा हेर्दा मूलभूत रूपमा यी विपक्षी कर्मचारीहरू साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका कर्मचारीहरू हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न उठाइएको पाइन्छ । निवेदनमा उठाइएको यो प्रश्न कानूनी प्रश्न नभई तथ्यगत प्रश्न रहेको देखिने ।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उठाइएको विषय सारतः विपक्षी कर्मचारीहरू साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका कर्मचारीहरू हुन् वा होइनन् भन्ने तथ्यगत प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेको, तथ्यगत प्रश्नमा रिट क्षेत्राधिकारबाट विचार हुन सक्ने नदेखिएको तथा कर्पोरेसन र कर्मचारीहरूबिच मिति २०६४।९।४ मा सहमति भएबमोजिम स्थायी गरिने सर्त उल्लेख भई सोही सहमतिको आंशिक सर्तको रूपमा रहेको कर्मचारीहरूको तलबबाट केही निश्चित प्रतिशत रकम वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने भन्ने भएकोमा स्टार बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा कर्मचारीहरूको रकम कर्पोरेसनको कर्मचारीको हैसियतले जम्मा पनि गरिआएको देखिएकोसमेतको आधार प्रमाणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : प्रदिपकुमार उपाध्याय (उपसचिव),
श्यामहरि अधिकारी (उपसचिव)

इति संवत् २०७९ साल पुस १४ गते रोज ५ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार

फैसला भएका छन्:

- ०७२-WO-०११०, उत्प्रेषण, उर्मिला श्रेष्ठ वि. श्रम अदालत काठमाडौं, मुकाम अनामनगर, काठमाडौंसमेत
- ०७२-WO-०१०९, उत्प्रेषण, उर्मिला श्रेष्ठ वि. श्रम अदालत काठमाडौं, मुकाम अनामनगर, काठमाडौंसमेत

२५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-RC-०११४, ०७४-CR-१४२६, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम दमौली D समेत, नेपाल सरकार वि. दमौली H समेत

प्रतिवादीमध्येका परिवर्तित नाम दमौली H को हकमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादीसमेत अन्य प्रतिवादीहरूसँग साथ लागी समूहगत रूपमा मृतकसमेतलाई आक्रमण गर्ने उद्देश्यले भिन्न समूहमा रहेका रेगनसिंह थापा र दिनेश थापालाई लखेट्दै लगी भाग्न उम्कन नपाउने गरी प्रतिवादी दमौली B ले घरबाट ल्याएको खुकुरी लिई उक्त खुकुरीले रेगनसिंह थापा र दिनेश थापासमेतलाई प्रहार गरेको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट खुल्न आएको देखिन्छ। यी प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि मौकामा बयान गर्दा परिवर्तित नाम दमौली B ले ल्याएको खुकुरी आफूले लिई वारदातस्थलमा मृतकलाई आफैँले खुकुरी प्रहार गरेको भनी कसुरमा साबित भई बयान गरेको देखिन्छ। मिसिल संलग्न जाहेरी बेहोरा र अन्य बुझिएका व्यक्तिहरू तथा घाइते रेगनसिंहले गरेको कागज बेहोराबाट निजको मौकाको साबिती बयान समर्थित भइरहेको देखिन्छ भने अदालतमा गरेको इन्कारी बयान अन्य प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुन

सकेको देखिँदैन। अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको साबिती बयान पनि स्वेच्छा विरुद्धको बयान हो भनी प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन। निजले भनेको ठाउँबाटै खुकुरी बरामद भएको तथ्यले निजको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान थप पुष्टि भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यी प्रतिवादीको अदालतमा भएको इन्कारी बयानको आधारमा मात्र निज प्रतिवादीलाई निर्दोष रहेछन् भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने।

प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम दमौली A, C, F र G को हकमा विचार गर्दा, उल्लिखित वारदातमा यी प्रतिवादीहरूसमेत समूहमा गई दुई समूहका बिच भिडन्त हुँदा मृतकसमेत लाई घेरा दिने, बाटो गाँडा छेक्ने र मृतकको समूहलाई भाग्न उम्कन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नमा सम्म भूमिका रहेको देखिएको भए पनि यी प्रतिवादीहरूले मृतक तथा घाइतेलाई यो यस किसिमबाट यो हतियार प्रयोग गरी प्रहार गरेको भनी देखिने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन आएको देखिँदैन। वारदातस्थलमा कसुरदारको समूहमा संलग्न रहेका थिए भन्ने मात्र आधारमा कसुरमा निजहरूको भूमिकालाई हेर्दै नहेरी सबैलाई समान परिमाणको सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको मूलभूत मान्यता विपरीत हुन जाने देखिन्छ। निज प्रतिवादीहरूले घेरा दिने, गाँडा छेक्ने लगायतको काम गरी ज्यान मार्ने कार्यमा संयोग पारिदिएको भनी निजहरूका हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(२) नं. बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी उच्च अदालतबाट ठहरेकै देखिन्छ। योबाहेक अरु थप सजाय गर्नुपर्नेसम्मको कसुर निजहरूबाट भएको भनी प्रमाणित हुन आएको नदेखिँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम ज्यान मारेतर्फ र ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरतर्फ पनि थप सजाय गर्नुपर्ने देखिएन। निज प्रतिवादीहरूलाई निजहरूको

कसुरमा संलग्नताको स्तरको आधारमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(२) नं. बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन नपर्ने।

उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७४।३।२२ मा भएको फैसलामा ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग माग दाबीका सम्बन्धमा नबोलेको हदसम्म उक्त फैसला केही नमिलेको देखिएकोले सो फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम दमौली D र H का हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद हुने ठहर्छ। ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग माग दाबीबाट अन्य प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने ठहर्छ। प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम दमौली D र H लाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद हुनेमा निजहरूको उमेर १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम रहेको देखिँदा जनही ५ वर्षको आधा अर्थात् २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ। मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम लिइएको अभियोग माग दाबीतर्फ पनि प्रतिवादी परिवर्तित दमौली E का हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(२) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालतको फैसला केही नमिलेकोले केही उल्टी भई सोही महलको १७(३) नं. बमोजिम ६ महिना कैद हुने ठहर्छ। साधकको रोहमा पेस हुन आएका दमौली D र H समेतका प्रतिवादीहरू हकमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ नं. बमोजिम कम सजाय हुन राय व्यक्त भई आएकोमा कसुर हुँदाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा सो राय सदर हुनुपर्ने देखिएन। प्रतिवादीहरूलाई हुने ठहरेको सजायमा परिवर्तित नाम दमौली A, दमौली B, दमौली D, दमौली E, दमौली F, दमौली G र दमौली

H सबैको उमेर १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम रहेको देखिएकोले निजहरूलाई हुने ठहरेको सजायमा तत्काल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधाका दरले सजाय हुने।
इजलास अधिकृत : शैलेन्द्र खड्का
कम्प्युटर : कृष्ण गिरी
इति संवत् २०७९ साल चैत ६ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. ४

२६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७९-WH-००२७, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, परिवर्तित नाम २०(ज) ६३ वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषासमेत

निवेदक परिवर्तित नाम २० (ज) ६३ लाई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७९।४।१६ मा सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्ष गर्दा अभिभावकको कागज गराई तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश बेरितको भनी मिति २०७९।४।१६ मा बदर भई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) बमोजिम बाल सुधार गृहमा राख्न लगाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश भएकोमा उक्त आदेश गर्दा यी निवेदकलाई कुनै सूचना दिएकोसमेत देखिँदैन। साथै निवेदकको तर्फबाट कुनै कानून व्यवसायी राख्ने मौका पनि नदिएको र अदालत आफैँले पनि वैतनिक अधिवक्ताको सुविधासमेत उपलब्ध गराएको देखिँदैन। विपक्षी उच्च अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ हेर्दासमेत यी निवेदकले उठाएको विषयमा सन्तोषजनक रूपमा जवाफ दिन सकेको पनि देखिएन। उल्लिखित उच्च अदालत जनकपुरको आदेश स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता विपरीतको देखिने।

अतः उच्च अदालतको सो कार्य नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (५)(८)(९) समेतको विपरीत हुने देखिँदा उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७९।३।१६ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब, नेपाल सरकारको उक्त अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा कानूनबमोजिम सबै प्रतिवादी पक्षहरूलाई जानकारी दिई निजहरूको कानून व्यवसायी नभए वैतनिक अधिवक्ताद्वारा प्रतिनिधित्व गराई पुनः कानूनबमोजिम आदेश गर्नु भनी उच्च अदालत जनकपुरको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । निवेदकको विरुद्ध सुरु जिल्ला अदालतमा मुद्दा चली निजलाई अदालतको आदेशबमोजिम अभिभावकको जिम्मा दिएकोमा सो आदेशको पुनरावलोकनको कार्य बाँकी नै रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर स्वीकार गर्न नमिल्ने ।

इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल (उपसचिव)

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

२०७९ साल मंसिर १८ गते रोज ०१ शुभम् ।

२७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-CR-१७९५, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. सुदामा रामसमेत

वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१० स्थित सार्वजनिक स्थानमा दुई समूहका मानिसहरू वादविवाद हो-हल्ला गर्दै कुटपिट गरिरहेको भन्ने जानकारी पाएअनुसार सो स्थानमा पुग्दा दुई समूहबिच कुटपिटसमेत भइरहेको देखी सम्झाइबुझाइ गर्दा अटेर गरेकोले सो कुटपिटमा संलग्न सुदामा राम, सुधिर रामसमेतलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गर्दा विनय महतो, मुकेश राम, राकेश रामसमेतले सुदामा रामलाई कुटपिट गरेकोले प्रतिकार गर्न भनी सुदामा

राम र निजकै भाइ सुधिर, राम, लक्ष्मण नेपाली र सुरेन्द्र झा गएपछि दुबै पक्षबिच कुटपिटसमेत भएको बुझिन आएको भन्ने प्रहरी नायब निरीक्षक सागर समशेर ज.ब.रा.को प्रतिवेदनको बेहोरा देखिन्छ । त्यसैगरी जाहेरी बेहोरा हेर्दा प्रतिवादीहरूले पुरानो रिसइवीको कारण मेरो भान्जा फजिल हवारीलाई ज्यान मार्ने नियतले पूर्वयोजना बनाई फलामको रड, लाठी जस्ता हतियारले टाउको, अनुहार, कान, नाक, आँखालगायत शरीरको जत्रतत्र प्रहार गरिरहेकोमा अवस्थामा मसमेतका व्यक्तिहरूको हस्तक्षेपले थप प्रहार गर्न नपाएको र तत्काल उपचारको कारण ज्यान मर्न नपाएको भन्ने देखिन्छ । मिसिलसंलग्न पीडितको घाउ जाँच केस फाराम हेर्दा Condition of the patient शीर्षकअन्तर्गत रहेको Weather fatal or not (मर्ने वा नमर्ने) भनी उल्लेख भएको उपशीर्षकमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी Name of injury size and site शीर्षकअन्तर्गत Blunt trauma over skull (head), chest, eye and pelvis भनी उल्लेख भएको देखिने ।

पीडित फजिल हवारी गम्भीर रूपमा घाइते भएको र अस्पतालमा उपचार भइरहेको भन्ने जाहेरीमा उल्लेख भए पनि घाइतेको अवस्थाको बारेमा न त निजसँग कागज गराइएको पाइन्छ, न त सो कुरालाई समर्थन गर्ने अस्पतालको कुनै प्रतिवेदन नै पेस भएको देखिन्छ । त्यसैगरी घटनास्थल मुचुल्काका व्यक्ति दिनेशकुमार कहारले प्रतिवादीहरू सुदामा राम, अकवर हवारी, सुबोध श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठ, लक्ष्मण नेपालीलगायतले फजिल हवारीलाई कुटेर भागेपछि घाइतेलाई म र मनोज रामले रिक्सामा हालेर अस्पताल लग्यौं भनी आफ्नो बकपत्रको स.ज. ६ मा उल्लेख गरेको पाइन्छ तर उक्त वारदात रोक्ने, छेक्ने कुरामा निजको कुनै भूमिका रहेको थियो भनी लेखाउन सकेको

पाइँदैन । त्यसैगरी घटनास्थल मुचुल्काका अर्को व्यक्ति मनोज रामले बकपत्र गर्दा फजिल हवारीलाई प्रतिवादीहरू सुदामा राम, सुबोध श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठ, लक्ष्मण नेपाली, सुरेन्द्र झाले कुटपिट गरेका हुन् । उसको अनुहार फुलेर मुखबाट रगत आएको थियो । त्यहाँबाट रिक्सामा मैले हस्पिटल पुऱ्याएँ (स.ज.-६) भनी लेखाइदिएको देखिए पनि प्रतिवादीहरूको कुटपिटबाट घाइतेलाई बचाएको वा उक्त वारदातलाई रोक्ने, छेक्ने प्रयास गरेको थिएँ भनी लेखाउन सकेको पाइँदैन । यसरी हेर्दा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसँग प्रस्तुत मुद्दाको तुलना गर्दा घटित वारदातलाई ज्यान मार्ने उद्योगको परिभाषाले समर्थन गरेको नदेखिने ।

अतः प्रतिवादीहरू सुदामा राम, सुधिर राम, सरोज श्रेष्ठ, सुबोध श्रेष्ठ, लक्ष्मण नेपाली, अकवर हवारी र सुरेन्द्र झालाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहऱ्याई पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/२/३२ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७२/१/२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत : कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७७ साल माघ ५ गते रोज २ शुभम् ।

२८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-१०६७, उत्प्रेषणसमेत, रामेश्वर साह तेली वि. सिमा साहसमेत

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २३७ मा “कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको अपुताली खुला भएको मानिने छ” भन्ने र दफा २३८ मा “कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा निजको नजिकको हकवालाले त्यस्तो अपुताली पाउने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । अपुताली पाउनेको प्राथमिकताक्रम

हेर्दा यी निवेदक मर्ने राधादेवीको अपुताली खान पाउने नजिकको हकदार हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । अंश मुद्दाको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउने कार्य बाँकी रहेको भन्ने कुरा निवेदन बेहोराबाटै देखिएको छ । अंश र अपुताली फरक / फरक विषय हुन् । अंश व्यक्तिको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार हो र पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि व्यक्तिको अंशहक मरेर जान सक्दैन भने अपुताली केवल कानूनी हक मात्र हो । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिले अपुताली हक प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ । अंशलाई अपुतालीको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने हुँदैन । अपुतालीको हक प्राप्त गर्न कुनै सम्पत्तिमा जो व्यक्तिको अपुताली परेको भन्ने दाबी छ, त्यस्तो सम्पत्तिमा मर्नेको स्वामित्व कायम भइसकेको हुनुपर्छ । अपुताली पाउनेले अपुताली प्राप्त गर्ने हकको आधारमा मरिसकेको अंशियारलाई अंश दिलाउन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अपुताली हक कायम गरिपाउँ भनी दाबी गर्न कानूनतः पाउने हुँदैन । कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएपश्चात् निजको अपुताली खुला हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि मर्नेको नाममा नै नआएको सम्पत्तिमा अपुताली खुला भएको भनी दाबी लिन पाउने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मनसाय नहुने ।

मूलरूपमा ४ भागको १ भागबाट २ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहरी फैसला भए पनि राधादेवीको मृत्युपश्चात् मूल रूपमा ३ अंशियार कायम भएको देखिँदा सोहीबमोजिम ३ भागको १ भागबाट वादीले आधा अंश पाउने गरी बन्डा छुट्याउने कार्य गर्नु भनी भएको सुरु सर्लाही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरसमेतको आदेश बदर हुने अवस्था रहे नरहेको सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो । फैसला हुँदा तत्काल कायम रहेका अंशियार संख्याको आधारमा अंश भाग कायम हुने भए पनि फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउने अवस्थामा अंशियार संख्या घटे वा बढेको भए घटबढ भएको आधारमा नै बन्डा छुट्याउनुपर्ने

हुन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को खण्ड (२२) मा “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिराद दिइरहनुपर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यता जाँचबुझ गरी अंशबन्डा छुट्याउनुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा उक्त अंश मुद्दाबाट अंश पाउने अंशियार थपिएमा वा मृत्यु भई घटेमा त्यसको सत्य तथ्य जाँच गरी अंशियार संख्या घटे वा बढेको आधारमा सोहीबमोजिम अंश भाग कायम गरी बन्डा गर्नुपर्ने ।

यसर्थ, निवेदकले आफ्नो अपुताली हक कायम हुनुपर्ने भनी जिकिर गरेको सम्पत्ति मर्ने राधादेवीको नाममा दर्ता कायम भइसकेको भन्ने नदेखिएको र फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा अंशियार सङ्ख्या घटे वा बढेमा सोहीबमोजिम अंश भाग कायम गरी बन्डा छुट्याउनुपर्ने भन्ने प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दा राधादेवीको मृत्यु भइसकेको भन्ने आधारमा ३ खण्डको १ खण्डबाट २ खण्ड गरी १ खण्ड वादीलाई बन्डा छुट्याइदिनु भनी भएको सुरु सर्लाही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरको आदेशलाई कानूनविपरीतको आदेश भन्न नमिल्ने भई निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : लालबहादुर कार्की

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ ०८ गते रोज २ शुभम् ।

२९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७७-MS-००१४, अदालतको अवहेलना, अनुपकुमार अग्रवाल वि. महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंसमेत

निवेदकले आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९, सिट नं. १०२-११०४-०७, कि.नं. १००, क्षेत्रफल ०-११-१-० जग्गा र सोमा रहेको अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ्गसहितको सपिङ कम्प्लेक्स मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको र.नं. ३७३ (क), मिति २०७२।१०।२० को राजीनामाको लिखतबाट र सोही कित्तासँग जोडिएको कि.नं. २०४५, क्षेत्रफल ०-१-२-२ जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको र.नं. ४६३ (क), मिति २०७२।११।१९ को राजीनामाको लिखतबाट निवेदकका सम्धी (दिदीको छोरा, भान्जाको ससुरा) नाता पर्ने विपक्षी नं. ६ लाई बैंकमा धितो राखी बैंकबाट ऋण निकाल्ने प्रयोजनको लागि दिएको भन्ने देखिने ।

उक्त जग्गा सिटिजन्स बैंक, न्युरोड शाखामा धितो राखी विपक्षीले रु.१४,३०,००,०००।- (अक्षरेपि चौध करोड ३० लाख रुपैयाँ) ऋण लिएको भन्ने तथ्य पनि उल्लेख भएको पाइयो । उक्त रकम यी निवेदक र विपक्षी दुवै जनाले आधा आधा चलाउने, दुवैले बराबरी सावाँ ब्याज बुझाउँदै जाने, निवेदकले समयमा ऋणको ब्याज बुझाउन नसके विपक्षीले नै किस्ता बुझाइदिने, पछि ऋण चुक्ता हुँदा हिसाबकिताब गर्ने र घर जग्गा नै बिक्री गर्ने भए बिक्री भएको बखत हिसाब मिलान लिने दिने गर्ने भन्ने सहमति भई निवेदकको श्रीमतीको नाममा रहेको आनन्द विजिनेस कन्सर्नको सिटिजन्स बैंक न्युरोड शाखाको खातामा रु.३,६७,५०,०००।- (अक्षरेपि तीन करोड सत्सट्टी लाख पचास हजार रुपैयाँ) र सोही मितिमा सिद्धिविनायक ट्रेड लिङ्कको

नाममा ऐ. बैंकमा रहेको खातामा रु.३,२३,७५,०००।- (अक्षरेपि तीन करोड तेइस लाख पचहत्तर हजार) समेत गरी जम्मा रु.६,९९,२५,०००।- (अक्षरेपि छ करोड एकानब्बे लाख पचिस हजार रुपैयाँ) विपक्षी विनोद कुमार अग्रवालले जम्मा गरिदिएकोसम्मको तथ्य, निवेदक तथा विपक्षी विनोदकुमार अग्रवाल दुवैको एउटै रहेको पनि देखिने।

मुख्यतः उल्लिखित घर जग्गा धितो राखी लिएको ऋण आधा आधा बाँडेर व्यापार व्यवसाय गरेपछि निवेदकले विपक्षीलाई पहिले सहमति भएबमोजिम कम्पनीको साझेदारी हिस्सा माग गर्दा नदिएको र आफूले निवेदकलाई दिएको रकम पटकपटक माग गर्दा फिर्ता नदिएकोले विपक्षीले निवेदक विरुद्ध महानगरीय अपराध महाशाखा मिनभवन, काठमाडौँमा मिति २०७७।०८।१७ मा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएपछि उठान भएको सोही ठगी मुद्दाको विषयमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको देखिन्छ। अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीअनुरूप अनुसन्धानात्मक काम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा निवेदकले यस अदालतमा ०७७-WO-०४९९ नं. को रिट निवेदन दिएको देखिन्छ। सो निवेदनमा मिति २०७७।०९।०२ मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुँदा आफूलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सो आदेशको अवज्ञा गरी आफूलाई पक्राउको लागि प्रहरी परिचालन गरियो भन्दै निवेदकले प्रस्तुत अदालतको अवहेलनाको निवेदन दायर गरेको देखिने।

तसर्थ, विपक्षीहरूले यस अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्ने स्पष्ट नदेखिएकोमा आशङ्काको आधारमा मात्र निवेदन परेको देखिँदा फौजदारी कसुरसरहको अदालतको अवहेलनामा

सजाय गर्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदकको मागदाबी पुग्न नसक्ने हुँदा दाबी खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल असोज ३० गते रोज १ शुभम्।

३०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CI-०१०२, मुद्दा अंश नामसारी दर्ता, दुखा भण्डारी माली वि. बहादुर भण्डारी मालीसमेत

पुनरावेदक वादीले आमा कंचनियादेवी आफूसँगै बसेको, आमाको मृत्युपछि आफैँले दाह-संस्कार काजक्रियासमेत गरेको, अंश मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अंशियार आमाको स्वर्गीय भएकोले उक्त अंशसमेत आफ्नो हुनेमा १ भाग मात्र पाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने जिकिर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा मिसिल संलग्न यी पुनरावेदककी आमा कंचनियादेवीको मिति ०७१।९।२ मा मृत्यु भएको भन्ने धनकौल पूर्व गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट जारी मिति २०७१।१०।२९ को मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ। अंशियारहरूबिच बन्डा नछुट्टाउँदै कुनै अंशियारको मृत्यु भएमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २४१ (२२) मा "अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिइरहनुपर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंशबन्डा छुट्याउनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उल्लिखित व्यवस्थासमेतबाट पुनरावेदक वादीकी

आमा बन्डा नामसारी नहुँदै मृत्यु भएको देखिँदा निज वादीसमेत रहेकी कंचनियादेवीको मृत्यु भएको हकमा निज आमाबाट कसैले अष्टलोह शेषपछिको बकस पत्र लिएको अवस्था भएमा अन्यथा हुने र सो नभएमा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा नै सोबमोजिम बाँकी रहेका तीन जना अंशियारहरू बिच अंशबन्डा नामसारी हुन सक्ने नै हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई परिवर्तन गर्न नपर्ने ।

अतः सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट फिराद खारेज हुने ठहर्‍याएको फैसला मिलेको नदेखिँदै उल्टी गरी वादी आमा कंचनियादेवीको मिति ०७१।९।२ मा परलोक भएको हुँदा वादी दाबीबमोजिम वादी दुखा मालीले भोग गरेको हदसम्म ४ खण्डको १ खण्ड अंश नामसारी हुने ठहर्‍याएको फैसला अंशियार सङ्ख्या घटबढ भएमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २४१(२२) बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको चरणमा नै बाँकी रहेका अंशियारहरूबिचमा अंशबन्डा नामसारी हुन सक्ने नै हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७१।१०।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल (उप-सचिव)

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल वैशाख ४ गते रोज २ शुभम् ।

३१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-सी-०८२१, बकसपत्र लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम, सतौनी राजवंशीसमेत वि. रिनीलाल राजवंशी

प्रतिवादी सतौनी राजवंशी मेरो आमा हुन् भने जीवनदासराजवंशी पिता हुन् । प्रतिवादी आमासमेतउपर मैले अंश चलन मुद्दा दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन नै रहेको छ । म फिरादीकोसमेत अंश हक लाग्ने विपक्षी आमा

नाम दर्ताको जिल्ला मोरङ, टंकिसिनुवारी गा.वि.स., वडा नं.२(क) कि.नं. ११६६ को ०-१-० जग्गा मध्ये ०-०-१० जग्गा मेरो मन्जुरीबेगर र.नं.१४१३८(क) मिति २०७१।०२।२९ मा अर्को विपक्षी महंगी राजवंशीलाई हालैको बकसपत्र गरिदिनु भएकाले उक्त लिखतको ३ भागको १ भाग दर्ता बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता कायम गरिपाउँ भन्ने वादीको फिराद दाबी रहेकोमा छोराले म आमालाई गर्नुपर्ने कर्तव्य नगरेकाले मेरो बहिनी महंगी राजवंशीले मेरो स्याहारसुसार गरेको हुँदा वादीकै सल्लाहबमोजिम बकस गरिदिएको हो । वादीलाई पहिले नै अंश दिइसकेको हुँदा दाबीको जग्गामा हक लाग्ने होइन । म महंगी राजवंशीले दिदीको सेवा गरेबापत वादीसमेतको सल्लाहमा दिदीको एकलौटी हकको जग्गा बकसपत्र गरिदिएको हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा वादीको अंश हक लाग्ने जग्गा बकस दिँदा वादीको लिखतमा मन्जुरी लिएको नदेखिएको र निजलाई साक्षी राखेको पनि नदेखिएको हुँदा वादी दाबीको लिखतमध्ये २ भागको १ भाग बदर भई वादीको नाममा दर्ता कायमसमेत हुने ठहर्‍याई सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।३।१६ मा फैसला भएको ।

पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येकी सतौनी राजवंशी र यी प्रत्यर्थी वादी रिनीलाल राजवंशी आमा छोरा भई अंशियार नाता भएकोमा विवाद रहे भएको पाइएन । वादी रिनीलालले आमा सतौनीदेवी तथा बाबु जीवनदासउपर मोरङ जिल्ला अदालतमा ३ भागको १ भाग अंश पाउँ भनी फिराद दिएकोमा बाबु जीवनदास राजवंशीको मिति २०७२।१०।२७ मा मृत्यु भएको हुँदा २ भागमा १ भाग अंश यी वादीले पाउने ठहर्‍याई मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।८।१३ मा फैसला भएको र उक्त मुद्दामा यी पुनरावेदकसमेतले

प्रतिउत्तरसम्म नफिराई जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम भएको भन्नेसमेत सुरु मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलाको पेटबोलीबाट खुल्न आएको देखिने।

अतः सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट विवादित लिखतमध्ये २ भागको १ भाग लिखत बदर हुने ठहर्‍याई मिति २०७३।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४।०२।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सदर अधिकारी (उप-सचिव)

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल फागुन ३० गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउका ०७४-CI-०८२०, लिखत दर्ता बदर, सतौनी राजवंशीसमेत वि. रिनीलाल राजवंशी भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ।

३२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-१०६८, ०७८-RC-०००२, कर्तव्य ज्यान, मारपोन भन्ने हर्कबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. मिडमार लामा

मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा, जिल्ला नुवाकोट घ्याङफेदी गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित पूर्वमा गोसाइकुण्ड जाने मूलबाटो, पश्चिम-उत्तर र दक्षिणमा भिमबहादुरकै बारी भएको चार किल्लाभित्र भिमबहादुरको कोदो बारीमा घोप्टो अवस्थामा मर्खबु भन्ने छेवाङ तामाङको लास रहेको, मृतकको टाउकोमा ६ इन्च लम्बाइ, १ इन्च गहिराइ, दायाँ कानभन्दा माथि काटिएको, खप्परमा २ इन्च लम्बाइ, १ इन्च गहिरो काटेको, बायाँ कानमाथि ३ इन्च लम्बाइ आधा इन्च गहिराइ काटिएको, बायाँ पट्टी घाँटीमा साँढे तीन इन्च

लम्बाइ, २ इन्च गहिराइ काटिएको, दाहिने हातको पातामा २ इन्च लम्बाइ काटेको, पछाडि पिठ्युँमा २ ठाउँमा कपडासहित काटिएको घाउ, पिठ्युँको दायाँ र बायाँतिर साँढे ३/३ इन्च लम्बाइ, १/१ इन्ची गहिराइ कपडासहित काटेको घाउ तथा निलडाम भएको, कम्मरमा २ इन्च लम्बाइको घाउ देखिएको भन्नेसमेत बेहोराको मृतक मर्खबु भन्ने छेवाङ तामाङको घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का देखिन्छ। त्यसैगरी, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा शरीरको विभिन्न भागमा धारिलो हतियारले काटेको चोट तथा बढी मात्रामा रक्तस्राव भएकै कारण मृत्यु भएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिएबाट मर्खबु भन्ने छेवाङ लामाको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्नेमा विवाद नदेखिने।

जाहेरवाला मृतकका बुबा थोड्मेन तामाङले अदालतमा आई मिति २०७४।०१।०५ मा बकपत्र गर्दा, आफू घटनास्थलमा उपस्थित थिइँ भने तापनि विवादित घटना मिति २०५७।१०।१६ को देखिन्छ। यो द्वन्द्वको समय हो भन्ने पनि स्पष्ट नै छ। २०७२ सालमा हर्कबहादुर पक्राउ परेपछि अभियोजन गरिएको हुँदा मृतक मारिएको धेरै वर्षपछि जाहेरवालाको विचार बदलिन सक्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन। जाहेरवालाले जाहेरीमा घटनास्थलमा आफ्नो उपस्थिति थियो भनी उल्लेख गराएको कुरा पनि यहाँ विचारणीय छ। धेरै मानिसहरूको जमघट भएको घेवामा घटना घटेको छ, मृतकको शरीरमा लागेको चोट हेर्दा, घटना जघन्य देखिन्छ। त्यसैले, प्रतिवादी हर्कबहादुर तामाङको हकमा सुरु फैसला सदर गरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) बमोजिम सजाय कायम गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।०३।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक प्रतिवादी हर्कबहादुर तामाङको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

अतः पुनरावेदनको रोहबाट हेरिएका

हर्कबहादुरको हकमा र साधकको रोहमा हेरिएका मिडमार लामा भन्ने कामी तामाङको हकमा समेत निजहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) बमोजिम जन्म कैदको सजाय गरेको मिति २०७६।०३।२३ को उच्च अदालत पाटको फैसला मिलेकै देखिँदा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक हर्कबहादुर तामाङको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल फागुन १४ गते रोज १ शुभम्।

३३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-WH-००५८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, खड्कबहादुर खत्री के.सी. वि. लोकदर्शन कार्कीसमेत

निवेदकको नाममा जारी भएको म्याद जाहेरीमा उल्लिखित काठमाडौँ जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. ११ वतनमा तामेल नभई निवेदकको स्थायी वतन जिल्ला दोलखा, जिरी नगरपालिका, वडा नं. ८ मा मिति २०७८।१।१२ मा तामेल भएको देखियो। तर त्यसरी स्थायी वतनमा तामेल हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ (४) बमोजिम वडा सदस्य र दुई जना स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा टाँस गर्नुपर्नेमा वडा सचिव (चन्द्रबहादुर जिरेल) रोहबरमा रही तामेल भएको देखिँदा कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न मिलेन। यसरी म्याद तामेल रीतपूर्वक नभएबाट निवेदकले प्रतिवादको अवसर नपाई नेपालको संविधानको धारा २० (९) बमोजिम स्वच्छ सुनुवाइको हक उल्लङ्घन हुन गएको देखिँदा उच्च अदालत, पाटनबाट निजको नाममा तामेल भएको म्याद र मिति २०७८।७।२८ मा भएको फैसला तत्पश्चात्

भएको मिति २०७९।४।२३ को पत्रलगायतका पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। तर निवेदकउपर बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान चली मिति २०७७।१०।१८ मा उच्च अदालत, पाटनमा अभियोगपत्र दर्ता भएको कानूनअनुरूप नै देखिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन। निवेदक हाल कारागार कार्यालयमा थुनामा हुँदा थुनाबाट उपस्थित गराई बयान लिई कानूनबमोजिम मुद्दाको काम कारबाही गर्नुहोला भनी उच्च अदालत पाटनका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक ४ गते रोज ६ शुभम्।

३४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६९-CI-११८२, निर्णय दर्ता बदर दर्तासमेत, सिता विष्टसमेत वि. भक्तिमाया श्रेष्ठसमेत

मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा, २०२१/२२ सालमा नापी हुँदा उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा जोताहा, जग्गाधनी, किसान र कैफियत महलसमेत खाली जनिएको देखिन्छ। छुट दर्तामा यी पुनरावेदक धनबहादुर विष्टसमेतको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा निवेदन परेपछि भक्तिमाया श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठले उक्त जग्गा आफ्नो सासू/बजेको नामको साबिक लगत धर्मस्थली मौजा, हा.नं. २७८ को खला धमाथौमध्येबाट भिडी दर्ता हुने जग्गा भएकोले आफ्नो नाममा दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी र उदयलालकी श्रीमती सरस्वतीदेवी श्रेष्ठ र छोराहरू ओमकारलाल श्रेष्ठ, गौरीलाल श्रेष्ठ, पिताम्बरलाल श्रेष्ठ, गगनलाल श्रेष्ठ, हिमालयलाल श्रेष्ठले उक्त जग्गा हा.नं. ६११ मध्येबाट भिडी दर्ता हुने जग्गा भएकोले आफ्नो नाममा नामसारी गरिपाउँ भनी

मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा निवेदन दिएको देखिन्छ। उक्त जग्गाको लगतमा पाखो र विरह महलमा धा.सी. भनी उल्लेख भएबाहेक जग्गाको स्वरूप के हो, हालको अवस्था के छ, निजी वा सार्वजनिक के हो भन्नेसम्मका प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। तर पुनरावेदनपत्रको बेहोराबाट तेरो मेरोको अवस्था नापी हुँदाको अवस्थामा नै परेको देखिने।

तसर्थ, साबिक स्रोतमै तेरो मेरोको स्थिति सिर्जना भई हक बेहकमा निकर्वाण गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिँदा एकतर्फी रूपमा यी पुनरावेदन सित्तै विष्टसमेतको कायम हुने गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, छुट जग्गा दर्ता समितिले मिति २०६७।१०।२३ मा गरेको निर्णय नमिलेको भन्दै हक बेहकको प्रश्न समावेश भएकोले जिल्ला अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाउनुपर्नेमा सो नगरेकोले मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको उक्त निर्णय बदर गर्ने उच्च अदालत, पाटनको मिति २०६९।१०।२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गरिएको।

इजलास अधिकृत : दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल फागुन १५ गते रोज २ शुभम्।

३५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.

डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-WO-००६३,

उत्प्रेषणसमेत, उदयकुमार साह वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदनको नियुक्तिलाई अनुचित निर्णयबाट भएको ठहर गरी दुष्परिणाम सच्याउनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीलाई पत्राचार गरेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले यी निवेदनको नियुक्ति अविलम्ब रद्द गर्न श्री जनता मा. वि. रजखोरलाई मिति

२०७२/२/१४ मा पत्राचार गरेको र सो पत्रको आधारमा यी निवेदनलाई मिति २०७३/३/२८ देखि अवकास दिएको भन्ने कुरा सो विद्यालयको मिति २०७४/२/१ को पत्रबाट देखिन्छ। यी निवेदनलाई लेखापाल पदमा नियुक्ति गर्दा कुनै विज्ञापन एवम् प्रतिस्पर्धासमेत नगराई शिक्षकहरूको बैठकको निर्णयबाट नियुक्ति गरेको भन्ने कुरामा प्र.अ. स्वयम्ले स्वीकार गरिरहेको अवस्था पाइन्छ। त्यसैगरी यी निवेदनले आफू जिल्ला शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४४ख बमोजिमको कार्यविधिअनुरूप नियुक्ति भएको भनी निवेदनमा जिकिर लिनसकेको स्थिति पनि पाइँदैन। यसरी बाबुको अध्यक्षतामा बैठक बसी छोराको नियुक्ति गरेको कार्यलाई अनुचित कार्य मानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम गर्न पठाएको पत्र र सोही पत्रको आधारमा यी निवेदनलाई सेवाबाट हटाएको कार्यलाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने।

जहाँसम्म मिति २०७१/१२/१७ को निर्णयमा रिट निवेदनले तलब सुविधाबापत नोकरी अवधिमा बुझेको रु.३,४६,९६०।८० दाखिल भएको कुरा छ, सो रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको अवधिमा दाखिला गर्न लगाएको देखियो। निवेदन योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति नभई निज नियुक्ति हुँदाको निर्णय प्रक्रिया मात्र त्रुटिपूर्ण देखिएको स्थिति छ। यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट “काम लगाइएको अवधिको पारिश्रमिकबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने”। “काममा लगाइएको निजामती कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने स्थितिमा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भएपछि पहिले गरेको अवधिको आर्थिक सुविधा असुलउपर गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानून र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने” (ने.का.प. २०६५, अङ्क ११,

नि.नं.८०३३) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यी निवेदकले सेवामा हुँदा काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिएन।

तसर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकबाट रकम दाखिला गराउने गरेको कार्यलाई अनुमोदन गरेको हदसम्म मिति २०७१/१२/१७ को निर्णय बदर भई निवेदकको तर्फबाट बुझाएको रु. रु.३,४६,९६०।८० निज निवेदकले फिर्ता पाउने हुँदा उक्त रकम फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २४ गते रोज ५ शुभम्।

३६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-१३३३, ०७३-CR-१३३४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, दुर्लभकुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, राजु भन्ने दिलकुमार माझी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई चिन्दैन भनी अदालतमा बयान गरेको देखिए पनि आफूले जाहेरीमा र अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा उल्लेख गरेको दुर्लभकुमार श्रेष्ठ र आज कारागारबाट झिकाई देखाइएका व्यक्ति एउटै व्यक्ति हुन् फरक छैन भनी जाहेरवालीले सनाखत गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ आफूले चिन्दै नचिनेको मानिसलाई प्रतिवादी बनाई जाहेरी दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण प्रतिवादीले खुलाउन सकेको देखिँदैन। यी प्रतिवादीले आफू काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २५ बस्ने दुर्लभकुमार श्रेष्ठ हो। कलंकी बस्ने दुर्लभ कुमार श्रेष्ठ होइन भनी पुनरावेदनमा जिकिर भएको देखिए पनि सोको पुष्टि हुने आधार र कारण मिसिलबाट खुल्न सकेको देखिँदैन। सहप्रतिवादी दिलकुमार माझीले

निजलाई समेत कसुरमा पोल गरी अनुसन्धानमा बयान गरेको अवस्था छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले मानव बेचबिखन ओसारपसारको कसुरमा अभियोग लागेको प्रतिवादीले आफूउपर लागेको अभियोग अन्यथा प्रमाणित गराउने भार प्रतिवादीउपर रहने भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। यी प्रतिवादीले आफूउपरको किटानी जाहेरी, अदालतबाट प्रमाणित भएको पीडितको बयान, तदनुरूप जाहेरवालीले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रलाई अन्यथा प्रमाणित गराउन सकेको देखिँदैन। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो सङ्गिन प्रकृतिको अपराधमा पीडित सधैं प्रतिवादीहरूको नियन्त्रण वा निर्देशनमा रहने हुन्छन्। आफू बेचिएको वा बेचिन लागेको अडियो, भिडियो वा अन्य कुनै प्रमाण जुटाउनु पीडितको काबुबाहिरको कुरा हुन जान्छ। यस्तो कसुरको प्रत्यक्षदर्शी पीडित स्वयम् हुने हुँदा निजले मौकामा दिएको जाहेरी, अदालतबाट प्रमाणित भएको बयान तथा साक्षीसह अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रले प्रतिवादीउपरको कसुर कायम गर्न निर्णायक भूमिका राख्ने।

प्रतिवादीले अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिए पनि निजको इन्कारी बयानलाई समर्थन गर्ने कुनै आधार र कारण मिसिलबाट खुल्न सकेको देखिँदैन। सहप्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको पोलयुक्त बयान, किटानी जाहेरी, पीडितको अदालतबाट प्रमाणित भएको बयान, भारतको जोगवनी रेल्वे स्टेशनबाट उद्धार गरी ल्याउने सानाहात नेपालकी कर्मचारी रेनु तमाङ्गले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रबाट यी प्रतिवादीको अदालतसमक्षको इन्कारी बयान खण्डित भएको देखिन्छ। मिसिल संलग्न प्रत्यक्ष वा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको मालाकार कडीबाट प्रतिवादीउपरको

अभियोग पुष्टि भइरहेको अवस्थामा केवल प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले गरेको इन्कारी बयानको भरमा मात्र कसुरबाट सफाई पाउने अवस्था नहुने। प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको अवस्था छ। जाहेरीलाई समर्थन हुने गरी अनुसन्धानमा भएको पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको छ। जाहेरवालीले प्रतिवादीलाई सनाखत गरेको देखिन्छ। मौका अनुसन्धानमा बुझिएका मानिसहरूले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको देखिएको यस अवस्थामा केवल प्रतिवादीले आफू कसुरमा निर्दोष रहेको भनी गरेको इन्कारी बयानको भरमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्ने भन्ने निजको पुनरावेदन जिकिर खम्बिर हुन सकेको नदेखिने।

अतः सुरु फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरू दिलकुमार माझी र दुर्लभकुमार श्रेष्ठलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ड)(१) बमोजिम जनही १० वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- जरिवाना गरी पीडितले प्रतिवादीहरूबाट रु.१,००,०००/- क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७३।०८।०५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : लालबहादुर कार्की/सदन अधिकारी
कम्प्युटर : पद्मा आचार्य
इति संवत् २०७९ साल कात्तिक १५ गते रोज ३ शुभम्।

३७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६८-WO-०८९६, उत्प्रेषणसमेत, हीरामान श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा

रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र उपधारा (३) मा त्यसरी व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइने।

निवेदकको नामको कि. नं. ३ को २९-८-१-२ जग्गा तिब्बतियन शरणार्थीहरूलाई पुनर्वास गराउने प्रयोजनको लागि तत्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालय गण्डकी अञ्चलको परिपत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय तनहुँले मिति २०४६।१।१४ मा निवेदक हीरामान श्रेष्ठ नामको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा दाखिल खारेज गरी स्वेस्ता पुर्जा कायम गर्ने निर्णय गरेको भन्ने देखिएको छ। निवेदकले पनि माथि राजपत्रमा उल्लिखित अधिग्रहण गरेको जग्गाको चार किल्लाभित्र विवादित जग्गा पर्दैन भनी भन्नसकेको अवस्था नदेखिएको र मालपोतसमेतको टोलीबाट सो जग्गा तिब्बतियन शरणार्थी क्याम्पको कम्पाउन्डभित्र पर्ने भनी प्रतिवेदन दिएपश्चात् लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको देखिँदा सो निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने।

जहाँसम्म विवादित जग्गाको मुआब्जा प्रदान गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकले माग गरेको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको संविधानले सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार देखिन्छ। राज्यले सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने तर त्यसरी अधिग्रहण गरेको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। मालपोत कार्यालय तनहुँको मिति २०४६/१/१४ को निर्णयबाट यी निवेदक हीरामान श्रेष्ठले मिति २०४२।१।१३० मा

खरिद गरेको कि. नं. ३ को २९-८-१-२ जग्गाको लगत कट्टा भए पनि अधिग्रहण गरेबापत आफूले मुआब्जा नपाएको भन्ने निवेदन मागदाबी रहेको पाइन्छ । सो जग्गा २०३२/०३३ सालमै नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको भन्ने लिखित जवाफ देखिए पनि यी निवेदकले सो जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गरेको देखिने अभिलेख नभेटिएको भन्ने स्वयम् विपक्षीहरूको मिसिल संलग्न पत्रहरूबाट देखिन्छ । यसरी यी निवेदकले मुआब्जा पाइसकेको हो वा होइन भन्ने कुराको यकिन हुन नसकेको अवस्थामा मुआब्जा पाइसकेको होला भनी अनुमान गर्न पनि कानून एवम् न्यायसम्मत नदेखिने ।

तसर्थ, तिब्बतियन शरणार्थीहरूलाई पुनर्वास गराउने प्रयोजनको नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको यी निवेदकको कि.नं. ३ को २९-८-१-२ जग्गाको मुआब्जा पाइसकेको भन्ने कुराको यकिन जवाफ विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन नसकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले २०६५/६/६, च.नं. ५५/०६५/६६ को पत्रद्वारा गृह मन्त्रालयको राय माग गरेकोसमेत देखिएकोले मुआब्जा पाइसकेको हो वा होइन अभिलेख हेरी बुझी मुआब्जा नपाएको भए मुआब्जा दिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, दमौलीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २४ गते रोज ५ शुभम् ।

३८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७८-CR-०८१९, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. एम. डि. समिर नियाज अहमद भन्ने मोहमद नेयाजर

पीडित स्वयम् अदालतमा आई जाहेरी दरखास्तलाई खण्डन हुने गरी प्रतिवादीले जबरजस्ती

करणी गरेको छैन भनी बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ, जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले समेत अदालतमा आई जाहेरीलाई खण्डन हुने गरी कागज गरिदिएको देखिन्छ । प्रतिवादी मौकामा तथा अदालत दुवैमा कसुर गरेकोमा इन्कार छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञले समेत पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा जबरजस्ती करणीको लक्षणहरू देखापरेन भनी अदालतमा बकपत्र गरी जाहेरीलाई नै खण्डन हुने गरी बकपत्र गरेको स्थिति देखिन्छ । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पीडितको Genitalia shows old healed tears of hymen भन्ने रहेको छ । Old healed tears भन्ने उल्लेख भएबाट प्रतिवादीले वारदातका मितिमा करणी गरेको भन्ने स्थापित हुन आउँदैन । सो तथ्यलाई उक्त स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको अदालतसमक्षको बकपत्रसमेतले समर्थन गरेको देखिन्छ । जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराधमा कसुर ठहर गर्न अनुसन्धानका बखत भएका कागज बेहोरासमेत अदालतसमक्ष स्थापित हुन सकेको पाउँदैन । गेष्ट हाउसमा रात बिताउँदैमा करणी नै भएको भन्ने निश्चितताको अनुमान गर्नु तर्कसङ्गत र न्यायोचित हुँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट अभियोजन पक्षले प्रतिवादीउपरको अभियोग ठोस सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित गराउन सकेको देखिएन । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले पीडित नाबालक रहेको भन्ने जिकिर लिनुभएको छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, जब कसुर नै नभएको अवस्थामा पीडितको उमेर अनुसारको आपराधिक दायित्वको बारेमा केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन । तसर्थ: सुरु जिल्ला अदालतबाट कसुरदार ठहर गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिई बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला कानूनबमोजिम नै देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

अतः प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, पीडितले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको छैन भनी उल्लेख गरेको, जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी उल्लेख गरेको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा जबरजस्ती करणीको सङ्घर्षको चह्रहरू नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ को खण्ड (घ) बमोजिम कैद वर्ष १० (दश) हुने र प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.५०,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी सुरु जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिई बदर भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।११।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल (उपसचिव)

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल असोज ०५ गते रोज ४ शुभम् ।

३९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WH-००४७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ईश्वर दयाल मण्डल वि. जनकपुर भन्सार कार्यालय, जनकपुरधामसमेत

मिति २०७९।०४।११ गते निवेदकउपर भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१) र दफा ५७(१ग) बमोजिम बरामद आलु र नगदसहितको बिगो रु.८३,६४,५००।- जफत गरी प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गरी ऐ.ऐनको दफा ५७(१ग) ग बमोजिम सजायको मागदाबीसहित अनुसन्धान

अधिकृत सुजितकुमार ठाकुरले जनकपुर भन्सार कार्यालय, धनुषामा अभियोगपत्र दायर गरी सोही मितिमा निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत प्रमोद दासबाट थुनछेक हुँदा यी प्रतिवादीबाट नगद धरौट माग गर्नु र धरौट दाखिला नगरेमा जेल चलान गर्नु भनी आदेश गरेको देखिन्छ । उक्त थुनछेक आदेशबमोजिम निज निवेदकले नगद धरौटी बुझाउन नसकी हाल निवेदक थुनामा रहेको भन्ने निवेदनसमेतको बेहोराबाट देखियो । यी निवेदकउपर अभियोजन दर्ता भई सोउपर अनुसन्धानको चरणसमेत पार भई निज निवेदकउपर भन्सार कार्यालय धनुषामा अभियोगपत्रसमेत दर्ता भएको देखियो । यसरी निवेदकउपर मुद्दा चलिसकेको अवस्था हुँदा अभियोगपत्र पेस हुनुपूर्वका सम्भावित गैरकानूनी कुरा (possible antecedent illegality) को बारेमा बोल्नु नपर्ने ।

रिट निवेदकले मुद्दा हेर्ने अधिकारको प्रयोग प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई रहेकोमा निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट भएको थुनछेक आदेश गैरकानूनी छ भनी निवेदन जिकिर लिनुभएको छ । विपक्षी भन्सार कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ हेर्दा, भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को (१क), (१ख) र (१ग) बमोजिमको मुद्दा भन्सार अधिकृतले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र ऐ. ऐनको दफा २ (द) मा भन्सार अधिकृत भन्नाले प्रमुख भन्सार प्रशासक, प्रमुख भन्सार अधिकृत वा भन्सार अधिकृत सम्झनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रमुख भन्सार अधिकृत (रा.प. द्वितीय) को दरबन्दी रिक्त भई भन्सार अधिकृत (रा.प. तृतीय) ले नै निमित्त भई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ क बमोजिम गरेको थुनछेक कानूनबमोजिम नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २(द) मा भन्सार अधिकृत भन्नाले "प्रमुख भन्सार प्रशासक,

प्रमुख भन्सार अधिकृत वा भन्सार अधिकृत समेतलाई जनाउँछ" ... भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ५७ (१) ले कसैले कुनै मालबस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा... यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको मानिने छ र ऐ. ऐनको दफा ५७ क ले ऐ. ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१क), (१ख) र १(ग) बमोजिमको बिगो भए भन्सार अधिकृतले... बिगोबमोजिमको जरिवाना र कैद गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २(द) ले भन्सार अधिकृत भन्नाले प्रमुख भन्सार प्रशासक, प्रमुख भन्सार अधिकृत वा भन्सार अधिकृत भनी कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएकोबाट यो अधिकार भन्सार अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने नै देखिन्छ । प्रशासकीय कामको निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत भए पनि आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत अर्थात् भन्सार अधिकृतको हैसियतमा थुनछेक गर्न भन्सार अधिकृत प्रमोद दाससमक्ष नै देखियो । रा.प.तृतीय श्रेणीको भन्सार अधिकृत निज हो भन्ने द्विविधा नदेखिँदा निजले गरेको कार्य अख्तियारविहीन हो भन्न भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २(द)को रोहमा मिल्ने नदेखिने ।

अतः यी निवेदक इश्वर दयाल मण्डलको थुना गैरकानूनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिई कानूनबमोजिम नै प्रकाउ तथा थुनछेकको कार्य भए गरेको पाइँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल (उप-सचिव)
कम्प्युटर : रेखा भट्टराई
इति संवत् २०७९ साल असोज ६ गते रोज २ शुभम् ।

४०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०६८-सी-०८५७, नामसारी बदरसमेत, शान्तमाया वनमालासमेत वि. सान लक्ष्मी

वनमाला

विवादित कि.नं. २० को जग्गा नापीकै समयमा मिति २०२३।१।२४ मा नै जग्गा दर्ता भएको देखियो । मिसिल संलग्न सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हेर्दा, भक्तपुर जिल्ला, ताथली गा.वि.स. वडा नं. ८ (झ) को विवादित कि.नं. २० लगायत भक्तपुर जिल्ला, ताथली गा.वि.स., वडा नं. ६ (क) का कि.नं. ११०, १२१, १४१, १४७, १७२, १७९, १८०, ऐ. वडा नं. ८ (ग) को कि.नं. ५६ समेत गरी सम्पूर्ण ९ कित्ता जग्गाहरूको प्रतिवादीका पिताको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी भएको देखियो । उक्त सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा विवरण सरसर्ती हेर्दा, एउटै व्यक्तिले एकैपटक एउटै हस्तले लेखेको देखिन्छ । विवादित जग्गाको सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिवादीसँग रहेको देखिँदा सो सक्कल पुर्जा प्रतिवादीहरूसँग रहनुपर्ने चित्तबुझ्दो तर्क वादीहरूले पेस गर्न सकेको पाइँदैन । मुख्यतः वादीहरूका पिता मंगलाल वनमाला २०१९ सालमा नै बितेको भन्ने वादीहरूको भनाइ देखिन्छ । यसरी २०१९ सालमा नै मृत्यु भइसकेका व्यक्तिले कसरी २०२३ सालमा कसरी आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराउन सके भन्ने विषयमा वादीहरूले फ्रस्ट पार्न सकेको पाइँदैन । विवादित कि.नं. २० को जग्गा प्रतिवादी सान लक्ष्मी वनमालाको नाममा मिति २०५६।९।६ मा नामसारी भएको देखिन्छ । नामसारी गर्नुअघि मालपोत कार्यालयले मिति २०५६।५।१० मा गोरखापत्रमा २१ दिने हक दाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको र मिति २०५६।८।२९ मा भएको सर्जमिनमा द्वादशी वनमाला, बुद्धि कुमार वनमाला, अर्जुन प्रजापतिलगायतका मानिसहरूले सही गरेको देखिन्छ भने सो सर्जमिनमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द खाइजूको रोहबरमा बसी सही गरेको पाइन्छ । सो सर्जमिन मुचुल्कासमेतमा मंगलाल र

मंगलाल भन्ने अन्य व्यक्ति छैन । ती दुवै नाम गरेका व्यक्ति एकै हुन्, उल्लिखित ९ किता जग्गा उनको नाममा नामसारी गराउँदा कुनै फरक पर्दैन भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाममा मिति २०५६।१।६ मा नामसारी भएकोमा सो भएको करिब ९ वर्षपछि मिति २०६५।६।१० मा वादीहरूले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको र सो निवेदन र मन्जुरीनामामा समेत जग्गाको लालपुर्जा पाउन बाँकी भनिएको देखिएबाट यी पुनरावेदक वादीहरूसँग उक्त विवादित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा साथमा रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन आयो । विवादित जग्गा प्रतिवादी सान लक्ष्मी वनमालाले लिला भण्डारीलाई मिति २०६५।६।१५ र लिला भण्डारीले जयराम त्वाती र दिपक पक्कालाई मिति २०६५।८।१६ मा बिक्री गरी उक्त जग्गा तेस्रो व्यक्तिमा गइसकेको अवस्थामा मात्र विवाद परेको पाइएकोले सुरु फैसला उल्टी गर्दै वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको मिति २०६८।३।२ को फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने ।

तसर्थ, पुनरावेदक वादीहरूले दाबी लिएका भक्तपुर जिल्ला, ताथली गा.वि.स., वडा नं. ८(झ), कि.नं. २० को क्षे.फ.०-१२-०-० जग्गा, फिल्डबुकमा प्रतिवादीको पिताको नाम उल्लेख नभएकै आधारमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०५६।१।५ को निर्णय विवादित जग्गाको हदसम्म बदर गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१।१० को फैसला उल्टी गर्दै वादी दाबी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।३।२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल साउन २२ रोज १ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार

फैसला भएका छन्:

- ०६८-CI-०८५६, लिखत बदरसमेत, शान्तमाया वनमालासमेत वि. सान लक्ष्मी वनमालासमेत
- ०६८-CI-०८५५, लिखत दर्ता बदरसमेत, शान्तमाया वनमालासमेत वि. दिपक पक्कासमेत

४१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७८-CR-०६४९, अवैध वित्तीय करोबार (हुण्डी), नेपाल सरकार वि. सुदिर कुमार साह भन्ने सुधिर कुमार सर्राफ

प्रतिवादीको साथबाट रु. ५,००,०००।- बरामद भएकोमा विवाद देखिँदैन् । यसमा वादी नेपाल सरकारले उठाएको मुख्य पुनरावेदन जिकिर हेर्दा, निज प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकम अवैध वित्तीय कारोबार (हुण्डी) भन्ने रहेको छ, सो सन्दर्भमा हेर्दा, प्रतिवादी सुदिर कुमार साह भन्ने सुधिर कुमार सर्राफले अदालतमा बयान गर्दा, रु. ५,००,०००।- मेरो साथबाट बरामद भएको ठिक हो, उक्त रूपैयाँ मेरो भिनाजुलाई फिर्ता दिनका लागि लैजाँदै गर्दाको अवस्थामा प्रहरीद्वारा चेक जाँचको क्रममा बरामद भएको हो, भिनाजु आलोक सर्राफबाट तीन चार महिनाअगाडि नै रु.५,००,०००।- लिएको र मैले काम गर्ने पसल धनीलाई उक्त रूपैयाँ दिएको थिएँ । उक्त रूपैयाँ प्रकाउ भएको दिन साहुबाट लिएर भिनाजुलाई दिन जाँदै गर्दाको अवस्थामा पक्राउ भएको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ भने मौकामा बयान गर्दा, २०७६।०७।२२ को दिन मैले भिनाजु आलोक सर्राफसँग सापटी लिएको पैसा रु.५,००,०००।- निजलाई दिन आफू बस्दै आएको ठाउँ पर्सा जिल्लाको इनर्वा गाउँबाट वीरगन्जमा नै घर रहेका भिनाजुलाई दिन गइरहेको अवस्थामा प्रहरीले चेकजाँचको क्रममा

फेला पारी पैसासहित प्रकाउ गरेको हो भनी मौका तथा अदालत दुवैमा अवैध हुण्डी कारोबारबाट रकम प्राप्त गरेको भन्ने कुरामा इन्कार रही भिनाजुबाट सापटी लिएको पैसा फिर्ता दिन गएको भन्ने कुरामा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको बयानलाई समर्थन हुने गरी निजका साक्षी मोहन साह सोनारले अदालतमा आई बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले भिनाजु भनी उल्लेख गरेको व्यक्ति आलोक सराफले मौकामा गरेको घटना विवरण कागज हेर्दा, ५/६ महिनापहिला पसलमा सामान थप्न र घरव्यवहार खर्च गर्न नेपाली रु. ५,००,०००/- मागी सापटी लिई गएकोमा मलाई पैसाको आवश्यकता परेको हुदा निजले आफू बस्ने ठाउँमा मलाई दिन भनी मोटरसाइकलमा आउँदै गर्दा चेक जाँचमा निजको साथबाट उक्त रूपैयाँ बरामद गरी निजलाई प्रकाउ गरेको हो भनी कागज गरेको देखिने ।

वादी नेपाल सरकारका साक्षी प्रमोदकुमार यादवले प्रतिवादीले हुण्डी कारोबार गरेको देखेको छैन र सुनेको पनि छैन भनी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ भने प्रतिवेदक विदुर शिवाकोटीले प्रतिवादीले बरामद भएको रकमको स्रोत नखुलाएको र लाभ लिने उद्देश्यले ओसार पसार गरेको भनी अदालतमा आई बकपत्र गरेपनि के, कस्तो लाभ लिने उद्देश्यले ओसार पसार गरेको हो ती कुराहरुलाई पुष्टि हुने अन्य कुन वस्तुनिष्ठ प्रमाण कागजबाट खुलाउन सकेको देखिँदैन साथै प्रतिवादीले अवैध (हुण्डी)को कारोबारबाट रकम ल्याएको हो भन्ने आधिकारिक कागज प्रमाणसमेत वादी नेपाल सरकारले पेस गरेको देखिँदैन । लेनदेन कारोबार गरेको ठोस आधार, प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्न सकेको छैन भन्ने वादी नेपाल सरकारले लिएको जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा, प्रतिवादी सामान्य व्यापारी रहेको भन्ने मिसिल संलग्न निजको बयान बेहोराबाट देखिन्छ । सबै अवस्थामा दैनिक व्यापार व्यवसाय

सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, कतिपय अवस्थामा आपसी लेनदेन व्यवहारबाट मौखिक रूपमा पनि दैनिक आर्थिक कारोबार भइरहेको हुन्छ । वादी नेपाल सरकारले अवैध (हुण्डी)बाट कारोबार गरेको भनी प्रतिवादीउपर अभियोग दायर गरे पनि त्यसलाई कुनै वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेको अवस्था देखिँदैन । प्रतिवादीले अवैध वित्तीय कारोबार (हुण्डी) गरेका हुन् भने त्यस्तो (हुण्डी) कारोबार गर्ने व्यक्ति वा निकायको पहिचान मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट समेत खुल्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीउपरको कसुर शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्छ । निजउपरको अभियोगदाबी प्रमाणित गराउने भार वादी नेपाल सरकारमा रहन्छ, अन्यथा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ । तसर्थ प्रतिवादीउपरको अभियोग शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन नसकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला कानूनबमोजिम नै भएको देखिँदा अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिने ।

अतः प्रतिवादीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०३(१)(क) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याई ऐ. को दफा १०४(१)(क) बमोजिम बरामद बिगो जफत भई रु. ६,८०,०००/- जरिवाना र १ महिना कैद सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिई उल्टी भई प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।१२।०४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल असोज ५ गते रोज ४ शुभम् ।

४२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०००७, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. पारस पार्की

प्रतिवादीले यी पीडित जाहेरवालालाई बिक्री गर्नकै लागि लगेकै हो भने के कति मूल्यमा कसलाई बिक्री गर्न खोजेको हो त्यसको प्रमाण वादी पक्षले वस्तुनिष्ठ तवरबाट पेश गर्न सकेको देखिँदैन। यी पीडित जाहेरवालालाई माइती नेपालको माध्यमबाट उद्धार गरिएको अवस्थामा बेचबिखन गरेको कार्य पुष्टि भएको भनी वादी नेपाल सरकारले जिकिर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा माइती नेपाल कञ्चनपुरको मिति २०७२।०७।१० को पत्रमा Child Welfare Committee Bangalore लाई प्रहरीमार्फत यी पीडितलाई हस्तान्तरण गरेको र Child Welfare Committee Bangalore ले राजकिया बालकियारा बाला मन्दिरा (भारतीय राज्य बालिका गृह) मा राखेको र पछि माइती नेपालले बुझी नेपाल ल्याएको देखिएबाट यी पीडितलाई बिक्री गरेको स्थलबाट वा बिक्री गर्न लग्दाकोबखत उद्धार गरेको भन्ने पनि देखिँदैन। उल्लिखित अवस्थामा यी प्रतिवादीले पीडित परिवर्तित नाम नाम कञ्चनपुर ७५ छ लाई पूर्वचिनजानसमेत रहेकाले यी प्रतिवादीले विवाह गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालबाट भारत लगेको भन्ने कुरा देखिने।

तर मिसिल संलग्न पीडित परिवर्तित नाम कञ्चनपुर ७५ छ कुमारीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र हेर्दा, निजको जन्म मिति २०६०।६।११ रहेको भन्ने भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १८ बाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट देखिएको छ। अर्थात् मिति २०७२।६।२० मा जाहेरी दर्खास्त पर्दा निजको उमेर १२ वर्ष ९ दिन भन्ने देखिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (घ) मा बालबालिका भन्नाले "अठार वर्ष उमेर

पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। ऐ.को दफा ४(२)(ख) मा भएको व्यवस्था हेर्दा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी डर, त्रास, धाक धम्की दिई, करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने" भन्ने देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पीडित परिवर्तित नाम कञ्चनपुर ७५ छ कुमारी १८ वर्षभन्दा मुनिको नाबालक देखिई यी प्रतिवादीले १८ वर्षभन्दा मुनिको नाबालिकालाई ललाइ फकाइ प्रलोभनमा पारी आमा, बुवा वा अभिभावकको विनासहमति झुक्याई नेपाल घरबाट भारत बँगलोर लगी हप्तौँसम्म साथमा राखेको साथै यौनसम्बन्धसमेत राखी जबरजस्ती विवाह गरी शारीरिक शोषणसमेत गरेको भन्ने कुरा देखियो। नाबालकसँग विवाह गरेको, विदेश लगेको कुरा देखिए पनि कसैलाई बेचेको भन्ने प्रमाणित हुन सकेको अवस्था देखिएन। फोन गरेको भन्नेबाहेक बेच्ने उद्देश्यले के काम गर्‍यो भनी पीडितले भन्न सकेको अवस्था देखिएन। उल्लिखित अवस्थामा यी प्रतिवादी पारस पार्कीबाट भएको उल्लिखित कार्य मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (२)(ख) बमोजिम मानव ओसारपसार गरेकोले ऐ. को दफा १५(१) (छ) बमोजिम सजाय गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था नदेखिने।

प्रतिवादी पारस पार्कीले नाबालक पीडितलाई ललाइफकाइ भारतको बँगलोरमा लगी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४ को उपदफा (२) को देहायको खण्ड (ख) मा उल्लिखित कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा निजलाई सोही ऐनको दफा ३ र दफा ४(२)(क) को कसुर कायम गरी दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (१) बमोजिम १५(पन्ध्र) वर्ष कैद र रु. १,००,०००/- जरिवाना हुने र पीडितलाई रु.५०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी सुरु अदालतको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी पारस पार्कीलाई ऐ. को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको मानव ओसारपसार गरेको देखिएबाट निज प्रतिवादीलाई ऐ. को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम ७ वर्षदेखि १० वर्ष कैद हुनेमा तजबिजी ९ वर्ष कैदको सजाय गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल (उपसचिव) कम्प्युटर : रेखा भट्टराई
इति संवत् २०७९ साल असोज ६ गते रोज २ शुभम् ।

४३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७८-CR-०६७२, वैदेशिक रोजगार, नेपाल सरकार वि. तुलसा खड्का

मिति २०७७।९।१ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११२ बमोजिम जाहेरवालाहरू गुप्तबहादुर थापा र पिताम्बर भुसाललाई बकपत्रको लागि म्याद जारी गर्न आदेश जारी भएको र सोबमोजिम उल्लिखित दुवै जना जाहेरवालाहरू स्वयम्ले म्याद बुझेको भए पनि निज जाहेरवालाहरू वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको भने पाइँदैन । यस स्थितिमा जुन पक्षलाई वैदेशिक

रोजगारमा पठाई ठगी गरियो भनिएको छ सो पक्षले नै न्यायाधीकरणबाट बोलाइएको मितिमा आई आफ्ना कुरा राख्नुपर्नेमा सोबमोजिम भए गरेकोसमेत देखिँदैन । निजहरू जाहेरवालाहरू आफूहरूलाई अन्याय परेको भए न्यायाधिकरणमा उपस्थित भई आफ्ना कुरा भन्नुपर्नेमा सो भन्नसकेको पाइँदैन । जहाँसम्म प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्ने भन्ने अभियोगदाबी र पुनरावेदन जिकिर छ, आरोपित कसुरमा प्रतिवादी तुलसा खड्का इन्कार रहेको देखिन्छ । जाहेरवालाहरू र प्रतिवादीबिच सोझै सञ्चार सम्पर्कसमेत नभएको साथै के कस्तो कार्यबाट निज प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई ठगी गरेकी हुन् मिसिल संलग्न कागजपत्रबाट स्थापित भएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गर्न नमिल्ने ।

अतः प्रतिवादी तुलसा खड्काले अभियोग दाबीको कसुर गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादीबाट पेस भएको नदेखिँदा प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७८।०५।१५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल असोज ५ गते रोज ४ शुभम् ।

४४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CI-०९६४, घर बहाल दिलाई घर खाली जग्गा खोचोला चलन, शम्भुनारायण मण्डल वि. चुल्हाई मण्डल

वादीले आफ्ना बाबुकै पालामा बनेको र आफूले २०५७ साल माघ १ गतेका दिन विपक्षी प्रतिवादीहरूमध्येको शम्भुनारायण मण्डललाई कुटानी पिसानी मिल चलाउन प्रतिमहिना रु.१,५००/- रूपैयाँको दरले घर बहाल लिने दिने सर्तमा दिएको

भनी फिराद दाबी रहेकोमा यी पुनरावेदक / प्रतिवादी शुभनारायण मण्डलले उक्त जग्गामा आफैँले घर बनाई मिल स्थापना गरेको भन्ने जिकिर लिँदै सोको प्रमाणस्वरूप गाउँ विकास समितिले मिति २०५७।१०।५ मा गरिदिएको सिफारिस र सो सिफारिसको आधारमा मिति २०५७।११।८ मा राइस मिल स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त गरी कर कार्यालयबाट प्राप्त गरेको आयकर दर्ता प्रमाण-पत्र पेस गरेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक / प्रतिवादीले उल्लेख गरेको गाउँ विकास समितिको कार्यालय विद्यानगरको उक्त सिफारिस हेर्दा सो जग्गामा सार्वजनिक बाटोघाटो, इनार, पाटी पौवा नरहेकोले विद्युत्बाट सञ्चालन हुने कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गर्दा कुनै किसिमको असर नपर्ने भनी केवल मिल स्थापना गर्न इजाजत उपलब्ध गराइदिनको लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई अनुरोध गरेको पाइयो भने सोही सिफारिसको आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट फर्मको रजिस्ट्रेशनको प्रमाण-पत्र तथा कर कार्यालय लाहानबाट आयकर दर्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त गरेको देखियो । गाउँ विकास समितिले केवल मिल स्थापना गर्न इजाजत उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा सिफारिस गरिदिएको देखिएबाट सो सिफारिसको आधारमा मिल सञ्चालन गर्नसम्म अनुमति पाएको देखिए पनि सोही आधारबाट उक्त मिल सञ्चालनमा रहेको घर यी पुनरावेदक / प्रतिवादीले बनाएको भन्ने कुरा प्रमाणित हुने स्थिति नरहने ।

त्यसैगरी सुरु सिराहा अदालतबाट भइआएको सरजमिन मुचुल्का हेर्दा मुचुल्का गर्ने व्यक्तिहरूले उक्त घर निर्माण तथा मिल सञ्चालनको विषयमा एक मतका साथ लेखाउन नसकी कोही वादीको पक्षमा त कोही प्रतिवादीको पक्षमा उभिन पुगेको अवस्था देखियो । उक्त घर वादी वा प्रतिवादी कसले बनाएको हो भन्ने कुरामा नै सरजमिन मुचुल्का गरिदिने स्थानीय

व्यक्तिहरूको कुरा बाझिएको अवस्था दाबीको जग्गामा प्रतिवादीले नै घर बनाएको भनी यकिनसाथ भन्नसक्ने स्थिति देखिएन । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७३।२।२९ को आदेशानुसार उक्त घर जग्गाको पुनः नक्सा मुचुल्का भई मिसिल संलग्न पेस भएको देखिन्छ । उक्त नक्सा मुचुल्का हेर्दा सा. कि. नं. ९६३ जग्गालाई न. नं. १ र न. नं. २ मा विभाजित गरेको पाइन्छ । न. नं. १ मा पर्ने ०-०-७.९३ जग्गामा वादीकै भोग चलन देखिएको र न. नं. २ को ०-०-९.९६ जग्गामा प्रतिवादीको भोगचलन भई विवादित रहेको जग्गा भन्ने देखिने ।

उपर्युक्त तथ्यहरूबाट विवादित सा.कि. नं.९६३ को जग्गा प्रतिवादीले वादीको हकभोगबाट कानूनी रूपमा प्राप्त गरेको नदेखिएको र सो जग्गामा बनेको घरसमेत प्रतिवादीले बनाएको भन्ने कुरा तथ्यपरक ढंगले पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा सो घर जग्गामा वादीकै हक भोग रहेको मान्नुपर्ने देखियो । माथिको नक्सा मुचुल्काबाट प्रतिवादीको हकै नभएको सा. कि. नं. ९६३ को न. नं. २ को ०-०-९.९६ जग्गामा प्रतिवादीको भोगचलन रहेको भन्ने देखिँदा सो घर जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । आफूले विवादित घर जग्गामा मिल राखेको भन्ने मात्र आधारमा सो जग्गा छोड्नु नपर्ने भन्ने प्रतिवादी शुभनारायण मण्डलको जिकिर मनासिब नदेखिने ।

तसर्थ वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको सुरु सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।३।१७ को फैसला केही उल्टी गरी मिति २०७३।२।२९ मा भएको नक्सा मुचुल्काको न. नं.२ मा रहेको घरबाट प्रतिवादीलाई हटाई सो न. नं.२ को जग्गा वादीलाई चलनसमेत चलाइदिने ठहर्‍याई घरभाडा नभराएको हदसम्मको सुरु फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजले मिति २०७३।०५।२० मा गरेको फैसला

मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कर्णबहादुर राई

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २५ गते रोज ६ शुभम् ।

४५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.

श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-८१-०१६७, ०७२-

८१-०१६८, बहाल रकम दिलाई घर कोठा खाली

गराइपाउँ, मिरा कुमारी वि. जितबहादुर प्रसाद यादव,

जितबहादुर प्रसाद यादव वि. मिरा कुमारी

कि.नं. ७ को ०००७३.६० वर्गमिटर तथा ऐ. कि.नं. १४२ को ००२०३.१६ वर्गमीटर क्षेत्रफलको जग्गा वादी मीरा कुमारीको नाउँमा रहेको कुरा मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रमाण पुर्जाबाट देखिन्छ । प्रतिवादीले उक्त जग्गा आफूले वादीको नाममा खरिद गरी राखेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले उक्त जग्गा आफ्नो रहेको भनी जिकिर लिएको भए तापनि सो प्रमाणित गर्ने कुनै किसिमको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न नसकेको तथा उक्त सम्पत्ति जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबाट वादीको नाममा रहेको देखिएबाट सो जग्गा वादीको रहेको तथ्यमा विवाद नदेखिएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादीले आफ्नो पुनरावेदनपत्रमा बहाल दिलाई घर खाली गराइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्ने ठहर्‍याएको सुरु फैसला उल्टी हुनुपर्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, घर बनाउने महलको ८ नं. मा “घर पसलका धनीले बहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नु घर पसलमा अरूलाई बस्न दिँदा म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकोमा लिखतैबमोजिम हुन्छ । बिचमा उठाउनु हुँदैन...” भनी उल्लेख भएबाट समेत घर बहाल लिने दिने सम्बन्धमा दुबै पक्षबिच कुनै लिखत, कागज, सम्झौतापत्र वा सर्तनामा भएको हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसैगरी आयकर ऐन, २०५८

तथा ऐ. नियमावलीले घर बहालमा लगाएबापत बहाल रकमको दश प्रतिशत रकम घर धनीले भुक्तानीमा कर कट्टी गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मिसिल संलग्न कागजातबाट वादीले प्रतिवादीलाई घर बहालमा लगाएबापत भुक्तानीमा कर कट्टी गरी घर बहाल करलगायतका कुनै पनि राजस्वसमेत दाखिला गरेको नदेखिएबाट वादीले बहालमा बस्न दिएको कुरा सप्रमाण प्रमाणित गरेको नदेखिँदा घर बहालको रकमसमेत प्रतिवादीबाट भराइदिने ठहर गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०३।३१ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट भएको फैसलामा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन । वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, वादी दाबीको जग्गामा भएको घरकोठा वादीले प्रतिवादीबाट खाली गराई चलन लिन पाउनेसम्मको वादी दाबी पुग्ने ठहर्‍याएको हदसम्म सुरु फैसला मिलेको देखिए पनि वादीले बहालमा बस्न दिएको कुरा सप्रमाण प्रमाणित गरेको नदेखिँदा घर बहालको रकमसमेत प्रतिवादीबाट भराइदिने ठहर गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०३।३१ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्‍याई मिति २०७१।१२।०३ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : पुष्कल राज प्रसाई

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल भदौ ३१ गते रोज ६ शुभम् ।

४६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.

श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-८१-०७२७, अंश दर्ता,

सकुन्तलादेवी वि. विणा यादवसमेत

प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट निजी आर्जनको भनी दाबी लिइएको सम्पत्तिको स्थितिलाई हेरौं । दाबी लिइएको सम्पत्तिमध्ये धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ९ को कि.नं. ४ को ०-१-१० जग्गा मिति २०४१।१०।२१ मा श्रीवीणा यादवको नाममा मालपोत कार्यालय धनुषाबाट राजीनामाको लिखतमार्फत पारित भइएको देखिन्छ भने उक्त राजीनामा पारित गर्दा दिने असर्फी राउत (यादव) र लिने विणा यादव उल्लेख भई राजीनामा लिखतको कैफियतमा दाइजोको रूपैयाँबाट खरिद भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी दाबी लिइएको धनुषा जिल्ला जनकपुर न.पा. वडा नं. ९ को अर्को कि.नं. ७०१ को क्षेत्रफल ०-०-२ जग्गा पनि मिति २०४४।६।५ मा राजीनामाको पारित लिखतमार्फत श्रीवीणा यादवको नाममा प्राप्त हुन आएको देखिन्छ भने उक्त जग्गा राजेन्द्र साहबाट प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । यो राजीनामाको लिखतको कैफियतमा पनि दाइजोको रूपैयाँबाट खरिद गरी लिएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । तर यी जग्गाका दाताहरू निज श्रीवीणा यादवका माइती मावलीपट्टिका नातेदार रहेको भन्ने देखिँदैन । सामान्यतया माइती मावलीपट्टिका नातेदारले दाइजोको रूपमा दिएको भए दान वा बकसको रीतबाट दिने अवस्था रहन्छ तर विवादित जग्गा राजीनामाको लिखतमार्फत प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । राजीनामाको लिखत गर्नु भन्नुको मूलभूत मान्यता नै कुनै सम्पत्ति रकम तिरी खरिद गरेको भन्ने हुन्छ । रकम तिरी खरिद गरेको सम्पत्तिलाई दाइजो मान्नु स्वाभाविक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी सम्पत्तिहरू दाइजोको हो भन्ने एउटै मात्र आधार पारित लिखतको कैफियतमा दाइजोको रूपैयाँबाट खरिद गरेको भनी भएको उल्लेखनलाई बनाइएको पाइन्छ । माइतीबाट के कति रकम कहिले

दाइजो पाएको हो सो कुरा खुल्न सकेको देखिँदैन । दाइजोको रूपमा नगद रकम दिई खरिद गरिदिएको हो भन्ने मान्नलाई पनि माइती पक्षका कोही साक्षी बसेको नदेखिँदा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिएन । कुनै सम्पत्तिका सम्बन्धमा अंश हकजस्तो नैसर्गिक हकबाट कुनै अंशियारलाई वञ्चित गर्नुपर्दा त्यस्तो सम्पत्ति अर्को अंशियारको निजी आर्जनको हो वा दाइजोबाट प्राप्त गरेको हो भनी देखिने तथ्ययुक्त प्रमाण पेस हुन आएको हुनुपर्छ । पारित लिखतमा दाइजोको रूपैयाँबाट खरिद गरेको भनी उल्लेख गरेको आधारमा मात्र दाइजोकै रहेछ भन्ने मानेर त्यस्तो सम्पत्तिबाट अरू अंशियारले अंश नपाउने निष्कर्षमा पुग्न न्यायोचित हुने देखिएन । पारित लिखतको कैफियत महलमा दाइजो रकमबाट खरिद गरेको भन्ने मात्र उल्लेखनलाई निजले साँच्चिकै दाइजोबाट पाएको रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार बन्न सक्ने देखिएन । सोही जग्गामा घर निर्माण गर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादी दिनेशचन्द्र यादवको निजी आर्जनबाट निर्माण गरिएको भन्ने पनि जिकिर रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पनि निजले कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण दिन सकेको देखिँदैन । सरकारी सेवामा रहेको भन्ने मात्र कुराले निजको निजी आर्जनबाटै घर निर्माण गरिएको रहेछ भनेर मान्न नसकिने ।

विवादमा रहेको कि.नं. ४ र ७०१ को घर जग्गा प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो निजी आर्जनको वा दाइजोबाट प्राप्त गरेको भनी तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको, निजी आर्जनको वा दाइजोको हो भनी प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको हो भनी अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सगोलको सम्पत्तिबाट सबै अंशियारहरूले अंश हक पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा पुनरावेदनमा उल्लिखित कि.नं. ४ र ७०१ को घर जग्गाबाट वादीले अंश नपाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३।१२।९ मा भएको फैसला सो हदसम्म

मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई उल्लिखित कि.नं.का घर जग्गाबाट समेत २ भागको १ भाग वादीले अंशबापत छुट्याई आफ्ना नाउँमा दर्तासमेत गराई लिन पाउने।
इजलास अधिकृत : विनिता भारती/सविन राज पाण्डे
इति संवत् २०८० साल वैशाख १२ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. ५

४७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CI-००९४, अंश चलन, रामकृष्ण गिरी वि. मिनु गिरीसमेत

पुनरावेदक प्रतिवादीका पिता ज्ञानबहादुर गिरी २००९ सालमा २७ वर्षीय वयस्क रहेको, २००९ सालको बन्डापत्रमा निज ज्ञानबहादुरले जग्गाहरू अंशको रूपमा पाएको देखिएको, अदालतमा बन्डापत्रका सम्बन्धमा विवाद परी अन्तिम भइसकेको, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम ७ नं. फाँटवारी भरेको स्थिति र निज ज्ञानबहादुर गिरीको हाँगाबाहेक अन्य ३ जनाका हाँगाहरूमा तहतह अंशबन्डा भइसकेको देखिँदा उक्त बन्डापत्र बदर गर्नेतर्फ मात्र अदालत लागिरहने हो भने पारिवारिक विवाद र व्यवहारको अन्तिमता नभई अनिश्चितताको स्थिति सिर्जना हुन गई न्याय प्रदान गर्ने कार्य नै प्रभावित हुने देखिँदा लामो समयपश्चात् पुनरावेदकले उठाएको प्रश्नमा प्रवेश गर्न नमिल्ने।

तसर्थ, कि.नं.२६० को जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी रामकृष्ण गिरीले बकसपत्रबाट पाएको देखिएकोमा सो जग्गासमेत बन्डा लाग्ने ठहर्‍याएको हदसम्म सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।१२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई अन्य कुराका हकमा सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।२।७ को

फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : निराजन पाण्डे

इति संवत् २०७९ साल भाद्र १२ गते रोज १ शुभम्।
यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७८-CI-०५६७, फैसला बदर, रामकृष्ण गिरी वि. इन्द्रबहादुर गिरीसमेत
- ०७८-CI-०५६८, फैसला बदर, रामकृष्ण गिरी वि. जमुना गिरीसमेत
- ०७८-CI-०५६६, अंश चलन, रामकृष्ण गिरी वि. प्रेमबहादुर गिरीसमेत
- ०७८-CI-०५६९, धर्मपुत्र लिखत बदर, रामकृष्ण गिरी वि. मिनु गिरीसमेत

४८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमारचुडाल, ०७९-WH-०१३४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, AFTAB HAMZA JASNAIK समेत वि. जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहल, काठमाडौंसमेत

निज निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने तथा म्याद थप गर्ने कार्यहरू उपर्युक्त फौजदारी न्यायको सिद्धान्त, कानूनी प्रावधान तथा नेपालको सविधानको धारा १७ तथा २० को उपधारा (४) र (९) अनुरूप नदेखिई कानूनविपरीत एवं अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी थुनामा राखेको देखिन आएको, प्रत्यर्थीहरूले समेत आफूहरूसँग उपर्युक्तबमोजिम थुनामा राख्न कानूनबमोजिम अख्तियार देखाउन नसकेको र निजहरूलाई थुनामा नै राख्नुपर्ने कुनै मनासिब एवं कानून सङ्गतका कारण देखाउन नसकेकोबाट निज बन्दीहरू AFTAB HAMZA JASNAIK, KAJAL RAVI AGRAWAL, GURCHARAN SINGH MEHTA, ANUBHAV VERMA र HARSH SHARMA लाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम

आजै यस अदालतको रजिस्ट्रारको रोहबरमा थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : निराजन पाण्डे

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल माघ १९ गते रोज ५ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-WO-०९४७, परमादेशसमेत, डा. शितलकाजी श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

पशु स्वास्थ्यको सम्बन्धमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै जाँच भई पशु बध भइरहेको, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावलीको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै पशु स्वास्थ्यको सूचना, उपचार, परीक्षण तथा सोसम्बन्धी कार्यको लागि तीनै तहका पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक काम कारबाही भइरहेको, कोभिड-१९ रोगको रोकथाम र निर्मूल गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट मिति २०७६।१२।९ मा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कनेलगायतका आदेश जारी भई सोको कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी कार्यान्वयन गरिएको देखिन्छ । कोरोना महामारीको अवस्था विश्वभरिकै असहज परिस्थिति भएको र सो असहज परिस्थितिमा समेत कोभिड-१९ को शंकास्पद व्यक्ति पहिचान गरी प्रवेशमै रोकने, निगरानी र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था सुदृढ गर्दै लैजाने, बिरामीको उपचार तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउने रणनीतिको

कार्यान्वयनको लागि सचेतना, रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू तीनै तहका सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने, समुदायको थप सहभागिता जुटाउने, नेपाल प्रवेश नाकाको आगमनलाई कडाइ गर्ने, स्वास्थ्य निगरानी एवं प्रयोगशाला परीक्षणको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सङ्क्रमित तथा बिरामीको प्राथमिक उपचारलाई व्यवस्थित तुल्याउने तथा औषधी, औषधीजन्य वस्तुलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धतालाई नियमित र सहज बनाउने क्रियाकलापहरू निर्धारण भई सोबमोजिम विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट भए गरेका काम कारबाहीहरूबारे तत् तत् निकायहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिने ।

पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गरी स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त मासु उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्ने गराउने सम्बन्धमा ०७५-WO-०८४३ नं. को परमादेश मुद्दामा मिति २०७६।१।८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई र अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा समेत यस अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई यो ऐन चरणबद्ध एवं प्रभावकारी रूपमा कसरी लागु गर्ने, गराउने हो सो विषयमा सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारीसमेत गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भइसकेको अवस्था देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गरी स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त मासु उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशको समेत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन लागु गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ऐन लागु गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरेको र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य

प्रशासन मन्त्रालयलाई मिति २०७८।४।८ मा लेखी पठाएको समेत देखिने।

तसर्थ, निवेदकले माग गरेका आधारभूत अवस्थाहरूको सम्बोधन प्रचलित कानून एवम् विभागीय मन्त्रालयसमेतबाट भइरहेको हुँदा रिट निवेदकको निवेदन माग दाबीबमोजिम परमादेशको आदेश नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। साथसाथै भेटरीनरी सेवालाई आवश्यक सेवाअन्तर्गत समावेश गरिसकिएको सन्दर्भमा पनि रिट निवेदकले उठाएका कतिपय सवालहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत संविधान प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि लागु गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको, निवेदकले उठाएको विषयवस्तु मानवीय दृष्टिकोणबाट संवेदनशील र दैनिक रूपमा आम उपभोक्ताको संवैधानिक हक हितसँग सम्बन्धित हुँदा विपक्षी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको नाउँमा देहायबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छः

(क) पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी (तत्कालीन हेटौँडा नगरपालिकामा लागु भइसकेको) लागु नभएका अन्य क्षेत्रमा पनि चौहद्दी तोकी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु।

(ख) पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा ७ बमोजिम स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मातहतबाट मासु सुपरिवेक्षक र सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम मासु निरीक्षक नियुक्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई मासु जाँच एवं निरीक्षण नियमित गर्नु।

इजलास अधिकृत : भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २१ गते रोज २ शुभम्।

५०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७०-८१-१०९८, अंशबन्डा, मो. रियाज उद्दिन वि. समरुलहक

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पुख्र्यौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति, निजी सम्पत्तिबाहेकको अन्य सम्पत्ति र सगोलको खेती उद्योग व्यापार व्यवसायबाट बढेबढाएको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति मानिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीको नाममा रहेको वादी दाबीको सम्पत्ति उल्लिखित कुनै पनि आधारमा सगोलको भन्ने देखिन आउँदैन। यसबाहेक, वादी अधिल्लो पुस्ताका काका नाताका व्यक्ति भएका र प्रतिवादीहरू दोस्रो पुस्ताका भतिजा नाताका व्यक्ति रहेको अवस्था छ। वादीले दाजुको जीवनकालमा अंशमा दाबी नगरी निजको शेषपछि दाजुको जीवनकालमा खरिद गरेको सम्पत्तिमा भतिजा नाताका व्यक्तिसँग अंशमा दाबी गरेको वादीको आचरणबाट समेत दाबीको सम्पत्ति सगोलको आर्जन रहेछ भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने।

वादी प्रतिवादीहरूबिच रीतपूर्वक बन्डापत्र खडा भई अंशबन्डा भएको नदेखिएको भए तापनि वादी प्रतिवादीहरूसँग बन्डा गर्नुपर्ने कुनै पनि पैतृक सम्पत्ति वा सोबाट बढेबढाएको बन्डा लाग्ने सम्पत्ति नभएको र प्रतिवादीहरूका नाउँमा भएको कि.नं. १६४६ को जग्गासमेत वादी प्रतिवादी सगोलमा रहे बसेको अवस्थामा सगोलको आय आर्जनबाट खरिद गरेको नभई वादीले छुट्टै चुलो मानो गरी बेग्लै बसेको भन्ने देखिन आएकोले वादी दाबीबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने अवस्था देखिएन। फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम दुई भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति

२०७०।५।४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।३।११ को फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गम्भीर राना मगर

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल वैशाख १२ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. ८

५१

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-WH-००१९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निखिल पराजुली वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

निवेदकले आफूलाई लागेको कैदबापत नगद रकम तिरी कैदमुक्त गरिपाउँ भनी दाबी लिँदा आधार लिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा उक्त दफामा "कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्‍याएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। दफा १५५ को विश्लेषण गर्दा प्रथमदृष्टिमा नै यो पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कैदमा राख्नु सट्टा कैदबापतको रकम तिरी

कैदमा बस्नु नपर्ने भनी प्रदान गरिने सुविधा हो भन्ने देखिन्छ। यस्तो सुविधा अदालतले "उपयुक्त ठहर्‍याएमा" मात्र प्रदान गर्न सक्छ। दफा १५५ मा "ठहर्‍याएमा" भन्ने शब्द प्रयोग भएबाट यो अदालतको स्वविवेकीय अधिकारको विषय हो, यसको प्रयोग न्यायिक मूल्य मान्यताबमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका र कसुरदारको आचरणसमेतलाई विचार गरी कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा र निजलाई कैदबाट छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कसुरदारलाई कैदबापत रकम लिएर कैदबाट मुक्त गर्न सक्ने।

एउटै विषयलाई सजाय निर्धारणको बखत सजाय कम निर्धारण गर्ने आधार बनाउने र सजाय कम निर्धारण भइसकेपछि पुनः कैदमा बस्नु नपर्ने सुविधा प्रदान गर्ने आधार लिने अभ्यासले कैद सजायसम्बन्धी कानूनको उद्देश्यविपरीत भई फौजदारी न्यायको मर्म नै खलबलिन सक्ने हुन्छ। निवेदकले सजाय निर्धारणको सुनुवाइ हुँदा के कस्तो परिस्थिति परी दफा १५५ प्रयोग नभएको र निवेदकले अब कैदको सट्टा रकम तिर्न पाउनुपर्ने हो भन्ने आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेकोसमेत पाइँदैन। कैदको सजाय तोकिएको व्यक्तिलाई सुधारको कुनै कार्यक्रमविना केवल कैद बस्नु नपर्ने सुविधा दिनु स्वयंमा कसुरदारको सुधारको मापदण्ड मान्ने समाज र राज्यको हितमा तथा दण्डको सिद्धान्तअनुकूल पनि नदेखिने।

तसर्थ, लिखतसम्बन्धी कसुरमा निवेदक प्रतिवादीलाई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैदबापत रकम तिरी कैद मुक्त हुनपाउँ भन्ने निवेदनउपर उक्त सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गरी मिति २०७९।०३।०९ मा भएको आदेश उच्च

अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०४।१९ मा सदर भई कानूनतः मिलेको र निवेदक फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कैदमा रहेकोले निजको थुना गैरकानूनी नदेखिएकोले मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : लक्ष्मी राना

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७९ साल भदौ ८ गते रोज ४ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-०४६०, ०७४-CR-०९१६, ०७५-CR-०८३६, लागुऔषध खैरो हेरोइन, सँगम पराजुली वि. नेपाल सरकार, समीर क्षेत्री भन्ने दिपेस खत्री वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. समीर क्षेत्री भन्ने दिपेस खत्रीसमेत

प्रतिवादीहरूको साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन २६ ग्रामका साथसाथै नाइट्राभेट ट्याब्लेट ९६५ थान र डाइजेपाम १७ एम्पुलसमेत बरामद भएको बरामद मुचुल्काबाट देखिएको र लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ मा कसुरको प्रकृति अनुरूप छुट्टाछुट्टै सजायको व्यवस्था गरेको एवं फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ (१) मा "एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसुर अलग अलग भएको मानी त्यसबापत छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत भएको अवस्थामा लागुऔषध खैरो हेरोइनको कारोबारको कसुरमा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम गरिएको सजाय नै पर्याप्त हुने भनी ऐ.दफा १४(१)(झ) बमोजिमको कसुरमा थप सजाय गर्न नपर्ने भन्न मिलेन। सजाय कार्यान्वयनमा तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको १० नं.

एवं ४१ नं. का साथै हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम हुने नै हुँदा प्रतिवादीहरूलाई लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) बमोजिमको कसुरमा समेत छुट्टै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन आयो। त्यसतर्फ छुट्टै सजाय गरिरहनु नपर्ने भन्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिने।

वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा रहेको रकमसमेत जफत गर्न माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजहरूको बैंक खातामा रहेको रकम निजहरूले लागुऔषधको कारोबारबाट नै आर्जन गरेको हो भनी देखिने वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादी पक्षबाट प्रस्तुत हुन नसकेको र सो रकमको परिमाणसमेतलाई विचार गर्दा उक्त रकम लागुऔषधको कारोबारबाट आर्जन गरेको भन्ने अभियोग दाबी पुष्टि हुन नआएकाले सो रकम जफत गर्नुपर्ने नदेखिने।

तसर्थ, प्रतिवादीहरू सँगम पराजुली, समीर क्षेत्री भन्ने दिपेस खत्री, र लिलबहादुर पुनले अभियोग दाबीबमोजिम लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याई निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १४ (१)(छ)(२) बमोजिम जनही १२(बाह्र) वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना हुने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।१३ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०४।१६ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू सँगम पराजुली, समीर क्षेत्री भन्ने दिपेस खत्री र लिलबहादुर पुनलाई लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१) (छ)(२) बमोजिम जनही १०(दश) वर्ष ६ (छ) महिना कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना तथा ऐ. दफा १४(१)(झ) बमोजिम जनही २ (दुई)

वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख रुपैयाँ) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । अभियोग मागदाबीबमोजिम रकमसमेत जफत हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको र अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृतद्वय : शिव वाग्ले / कुमार खतिवडा
कम्प्युटर : मिलन राणा

इति संवत् २०७९ साल मंसिर १२ गते रोज २ शुभम् ।

५३

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१३६९, करकाप, महिमुदा खातुन वि. संजय पौडेल

प्रतिवादी स्वयंले उक्त मिति २०६९/०२/२६ मा मैले निजलाई कुनै कागज गराएको छैन भनी प्रतिउत्तर लगाएको देखिएकोबाट निजले गराएको भनिएको कागज चलनमा आउनसक्ने वा निज प्रतिवादीले सोही आधारमा पछि वादीसँग कुनै रकम दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । जुन मितिको वारदत देखाएको हो सो मितिमा कुनै कागज नै भएको छैन भनी प्रतिवादीले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा वादी दाबीलाई मात्र आधार मानी अदालतले उक्त मितिमा कागज भएकै हो र त्यो कागज बदर हुन्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट पनि वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्न्याई फैसला भएको देखिँदा उल्लिखित फैसला नमिलेको देखिन आएन ।

यसप्रकार, वादीले दाबी गरेको मितिमा निजसँग प्रतिवादीले कुनै कागज (तमसुक) नगरेको भनी प्रतिवादीले प्रतिउत्तर लगाएको, कथंकदाचित उक्त कागज गराएकै रहेछ भने पनि भविष्यमा प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको तथा उक्त मितिमा जबरजस्ती गरी कागज गराएको भन्ने वादीले कुनै ठोस तथा वस्तुतिष्ठ प्रमाण पेश गर्न सकेको पनि नदेखिँदा

जबरजस्ती गराएको कागज करकाप घोषित गरी उक्त कागज बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्न्याई सुरु कास्की जिल्ला अदालतको निर्णय सदर हुने ठहर्न्याई पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२/०८/२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: श्यामहरि अधिकारी (उपसचिव)

इति संवत् २०७९ साल श्रावण १७ गते रोज ४ शुभम् ।

५४

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-०५६६, उत्प्रेषणसमेत, किरण केशरी उपाध्याय वि. काठमाडौं महानगरपालिका, बागदरबार, काठमाडौंसमेत

करारीय विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न छँदै छ । साथसाथै मिति २०५७/०२/१९ मा ९ वर्ष ९ महिनाका लागि सम्झौता भएकोमा उक्त सम्झौताको दफा ४ अनुसार मिति २०६७/११/०१ मा पुनः ९ वर्षका लागि लिज अवधि थप्ने सम्झौता भएको भन्ने आधार देखाई मिति २०७१/०७/१४ को निर्णय बदर गरिपाउन माग गरेको देखिएकोमा हाल उक्त करारको अवधि नै पनि समाप्त भइसकेको देखिन्छ । जुन करार सम्झौताको सर्तलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको हो सो करार सम्झौताको अवधि नै समाप्त भइसकेको स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट विवादित करारको अवधि कायम रहिरहेको मानी मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: श्रेया पौडेल

इति संवत् २०७९ साल साउन ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

५५

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-०६४९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. श्यामलाल सरदार

कसुर गरेबापत सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहरेका प्रतिवादी मुस्तकिम मियाँले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मृतकलाई आफूले घाँटी बटारी गनौरी पोद्धारको ग्वाली घरमा रहेको खाटमा सुताई छोडेको भनी बयान गरेकोमा प्रतिवादी श्यामलाल सरदारको हकमा निजसमेत भई मृतकलाई ग्वाली घरमा सुताएको भनी बयान गरेको देखिएको भए पनि निज श्यामलाल सरदारले घाँटी बटारेको भनी पोल गरेको देखिँदैन । यो बाहेक घटनाको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अरु कोही रहेको देखिँदैन । मृतककी श्रीमती काब्रून खातुनले कागज गर्दा यी प्रतिवादी श्यामलाल सरदारसमेत उपर कर्तव्यमा शङ्का गरी लेखाएको भए पनि घटनाका बखत देख्ने प्रत्यक्षदर्शी रहेको देखिँदैन । गनौरी पोद्धारको कागज गराउँदा आफ्नो ग्वालीमा मानिस मरिरहेको अवस्थामा देखेकोसम्मको बेहोरा लेखाएको भए पनि यी प्रतिवादीको कर्तव्यमा संलग्नताको सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको देखिँदैन । घटना विवरण कागज गर्ने र वस्तुस्थिति मुचुल्काका अन्य मानिसहरूले कागज गर्दा पनि यी प्रतिवादीसमेत भई मृतकसँग रक्सी सेवन गरेको बेहोरा लेखाएको पाइए पनि मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नमा यी प्रतिवादीको यो यस्तो भूमिका थियो भनी किटान गरी लेखाउन सकेको देखिँदैन । यी प्रमाणहरूको रोहमा विचार गर्दा यी प्रतिवादी श्यामलाल सरदारले मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नमा हात छोडेको वा कुनै हतियार प्रयोग गरेको अवस्था नदेखिई निजलाई घाँटी बटारी मार्ने कसुरदार मुस्तकिम मियाँसँग साथैमा गई मृतकलाई गनौरी पोद्धारको ग्वाली घरमा पुर्‍याउने कार्यमा सम्म संलग्नता रहेको देखिन आयो । यो स्थितिमा मृतकलाई यी प्रतिवादीसमेत भई कर्तव्य गरी मारेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

अब, यी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिमको सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन

भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा माथिको प्रकरणमा उल्लेख भए अनुसार मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नमा यी प्रतिवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको नदेखिई वारदातको रातमा मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहरिएका कसुरदार मुस्तकिम मियाँसँग साथै हिँडेका र मृतकलाई लास भेटिएको स्थान गनौरी पोद्धारको ग्वाली घरमा पुर्‍याउने कार्यमा सम्म संलग्नता रहेको देखिएको अवस्था हुँदा यी प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबमोजिमको मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं बमोजिमको कसुर गरेको मान्न मिल्ने । सोबमोजिमको कसुर गरेको नठहरेको अवस्थामा अभियोग माग दाबीबमोजिमको सजाय गर्न पनि मिल्ने देखिन आए ।

तसर्थ, प्रतिवादी श्यामलाल सरदारलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(३) नं. बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०७१/०१/१६ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७३/०३/३० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी, माधवप्रसाद लोहनी

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल जेठ १८ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ९

५६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फ्याल, ०७७-RB-०३६१, बैंकिङ कसुर, मनोजकुमार भण्डारी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा जाहेरवालाले पेस गरेको चेकमा भएको सहीछाप र विवरण मेरो र मेरो विजनेस पार्टनर गणेशमान

श्रेष्ठको हो । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडमा M/S Asian Continental Trading Pvt. Ltd. को नाममा खाता रहेको र खातामा चेकमा उल्लिखित खाम्ने रकम छैन भन्ने थाहा थियो भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेको र चेक दिएको तथ्यलाई उच्च अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि स्वीकार गरेको देखिने ।

विनिमय अधिकार पत्र ऐनले चेकलाई नगदसरहको मान्यता दिएको देखिएकोले विश्वासका लागि मात्र चेक काटेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइलाई मान्यता दिएर कानूनबमोजिम कसुर ठहर्ने विषयलाई अन्यथा मान्न मिल्ने नदेखिने

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा "आफ्नो खातामा मौज्जात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन नहुने" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा "कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएकोमा आफ्नो खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिनु र उक्त चेक भुक्तानी नहुनु स्वयंमा बैंकिङ कसुर हुन जाने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिने ।

तसर्थ, निज पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।११।४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल पुस ६ गते रोज ४ शुभम् ।

५७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-RB-०२३३, बैंकिङ कसुर, शिरबहादुर आले वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले जाहेरवालासँग कुनै कारोबार गरेको नभई कृष्ण महत बि.सी. र जाहेरवालाको

बिचको कारोबारमा जमानी बसी पछि चेक फिर्ता गर्ने सहमतिमा चेक दिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको भए पनि सो तथ्य अन्य प्रमाणबाट प्रमाणित भएको अवस्था नरहेको ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा "आफ्नो खातामा मौज्जात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन नहुने" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा "कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएकोमा आफ्नो खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिनु र उक्त चेक भुक्तानी नहुनु स्वयंमा बैंकिङ कसुर हुन जाने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएको ।

तसर्थ, निज पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।११।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल पुस ६ गते रोज ४ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-RB-०२४३, बैंकिङ कसुर, सरस्वती खड्का वि. नेपाल सरकार

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा "आफ्नो खातामा मौज्जात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन नहुने" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा "कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएकोमा आफ्नो खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिनु र उक्त चेक भुक्तानी नहुनु स्वयंमा बैंकिङ कसुर हुन जाने

भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएको।

जहाँसम्म देवानी दायित्वको विषय रहेको भनी पुनरावेदनमा लिइएको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी व्यवस्थाले खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काट्नु र भुक्तानी नभएको स्थितिलाई कसुर कायम गरेको अवस्थामा के कति कारणले उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा किटानी उल्लेख गर्न नसकेको। साथै यस विषयमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७६-NF-००११) मा अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएको दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भसमेतबाट जाहेरवालाले उपयुक्त लागेको कानूनी मार्ग अपनाएको अवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएको।

तसर्थ, निज पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।८।२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: चन्दा बेल्वासे

इति संवत् २०७९ साल पुस ६ गते रोज ४ शुभम्।

५९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-RB-०३३६, बैंकिङ कसुर, फणिन्द्र नेपाल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान

गर्दा जाहेरवालाले पेस गरेको चेक मेरो नेपाल बैंक लि.मा रहेको खाताको हो। स्कूल सञ्चालन रहेको घरको भाडाबापत नरेशकुमार न्यौपानेको नाममा चेक काटिदिएको हुँ। खातामा चेकमा उल्लिखित खास्ने रकम छैन भन्ने थाहा थियो भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेको र चेक दिएको तथ्यलाई उच्च अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि स्वीकार गरेको देखिएको,

जाहेरवालाको अनुरोधमा विश्वासको लागि मात्र चेक दिएको र चेकमा उल्लिखित नगर जाहेरवालाले मबाट बुझेर लगेका, चेक भोलि ल्याउँछु भन्दा विश्वासमा परी चेक फिर्ता नलिएको भन्नेसमेत बेहोराको बयान जिकिर लिए पनि जाहेरवालाले यस अदालतमा बयान गर्दा उक्त नगद र चेकको कारोबार पूरक हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादीले पनि उक्त चेकको रकम नै जाहेरवालालाई नगद दिएको हो भनी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ प्रतिवादीले विवादित चेक रद्द गरेको वा फिर्ता गरेको अवस्था पनि नदेखिएको।

प्रतिवादीले दिएको चेक खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको भनी जाहेरवालाको किटानी जाहेरी परेको र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा पनि जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिएको।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा "आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन नहुने" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा "कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएकोमा आफ्नो खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिनु र उक्त चेक भुक्तानी नहुनु स्वयंमा बैंकिङ कसुर हुन जाने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएको।

तसर्थ, निज पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०५।०३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: चन्दा बेल्लासे
कम्प्युटर: शंकर गुरुङ
इति संवत् २०७९ साल पौष ६ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. १०

६०

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CR-०१२१, ०७४-RC-००८६, कर्तव्य ज्यान, रामसागर यादव वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. संजय साह हलुवाई

रामसागर यादवको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएकोले पुनरावेदनको रोहबाट नै प्रस्तुत मुद्दाको इन्साफ हुने हुँदा साधक जाँचको लागि पर्न आएको मु.नं. ०७४-RC-००८६ को साधकतर्फ विचार गरिरहन परेन । फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा अ.बं. १९० नं बमोजिम मुलतबी रहेको देखिन आएकोले निजहरूको हकमा समेत केही गरिरहनपर्ने नदेखिने ।

मिति २०६६।११।२५ गतेका दिन श्री जनता मा.वि. शिवपुरको प्राङगणमा अभिभावक भेला कार्यक्रम भइरहेको अवस्थामा रामसागरबाहेकका अरू प्रतिवादीहरू हात हातमा धारिलो खुकुरी लिई आई हामीसँग दुश्मनी मोल्ने यो दुश्मन काका भतिजालाई काट भनी रामसागर यादवले वचन दिई निज वचनदातासमेत भई जय प्रकाश यादव, श्याम प्र. यादवले मेरो काकालाई समाती भुल्ला भन्ने नागेन्द्र यादव, श्याम यादव र जय प्रकाश यादवले खुकुरीले मेरो काकाको टाउकोमा प्रहार गरी घाइते बनाएकोमा उपचारकै क्रममा काका मो.महवुव रेजाको मृत्यु भएको, रामसागर यादव र रामकुमार यादवले मेरो भाइलाई

समाती संजय साह हलुवाई र बिरेन्द्र यादवले खुकुरीले टाउकोमा प्रहार गरी घाइते बनाई मेरो काकाको उपचार भइरहेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने किटानी जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिने ।

प्रतिवादीमध्येका रामसागर यादवको हकमा विचार गर्दा प्रतिवादीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने यिनै हुन् काट भनी पीडितहरूलाई खुकुरी प्रहार गर्ने वचन दिनुका साथै वारदात घटाउनसमेत सरिक भएको भन्ने किटानी जाहेरी पर्नुको साथै मौकामा पक्राउ परेका सह-प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा यी प्रतिवादीलाई पोल गरी बयान गरेको पाइन्छ । घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा रगतका छिटाहरू रहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने लास जाँच मुचुल्कामा टाउको पछाडि भागमा ७ इन्च लामो २ इन्च गहिरो, आधा इन्च चौडाइको धारिलो हतियारले काटेको घाउ रहेको, सो घाउभन्दा माथि ३ इन्च लामो १ इन्च गहिरो, र आधा इन्च चौडाइको धारिलो हतियारले काटेको घाउ रहेको, ७ इन्च लामो काटेको घाउ चोटदेखि मुनि बायाँ भागमा, २ इन्च लम्बाई १ इन्च गहिराई आधा इन्च चौडाइको धारिलो हतियारले काटेको घाउ रहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइनुका साथै मृतकको मृत्यु टाउकोको चोटको कारण भएको हो भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदन देखिएबाट मृतकको मृत्यु धारिलो खुकुरी प्रहारबाट नै भएको भन्ने देखिने ।

प्रतिवादीको मुख्य जिकिर हेर्दा वारदातको समयमा आफू बिमारी भई सगरमाथा अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएको भनी अदालतसमक्ष गरेको इन्कारी बयानको बेवास्ता गरी कसुरदार ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने मुख्य जिकिरतर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा सगरमाथा अस्पतालबाट

जारी गरिएको भनिएको डिजिटल टिकट पेस गरेकोमा उक्त टिकटको बारेमा सगरमाथा अस्पताललाई बुझ्दा उक्त अस्पतालको च. नं.७५५ मिति २०६७-११-१ को पत्रबाट प्रतिवादी रामसागर यादवले वारदात मितिमा बिरामी भई यस अस्पतालमा भर्ना भएको भनी पेस गरेको पुर्जी यस अस्पतालबाट जारी भएको होइन भन्ने जवाफ देखिएको अवस्था हुँदा यी प्रतिवादीले वारदातको समयमा वारदातस्थलमा नभई अन्य स्थलमा रहेको जिकिर लिए तापनि उक्त जिकिरलाई पुष्टि हुने प्रमाण गुजार्न सकेको अवस्था नहुँदा निजको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(१) लाई हेर्दा" धार भएको वा नभएको जोखमी हतियार गैह्रले हानी, घोची, ज्यान मारेकोमा जतिजना भई हतियार छाडेको छ उति जना ज्यानमारा ठहर्छन् । सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय गर्नुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र यी प्रतिवादी वारदातस्थलमा धारिलो हतियार खुकुरी लिई गई मृतक मो.महवुन रजा र घाइते इब्राहिम राइन प्रहार गरेको भन्ने वारदात कायम हुन आएबाट निजलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सजाय ठहर भएता पनि मुद्दाको प्रकृति हेर्दा हुलहुज्जत भएको अवस्था देखिएको एवम् घटनामा निजको संलग्नताको सम्बन्धमा जाहेरीको प्रमाण खण्डमा उल्लिखित व्यक्तिहरूले प्रतिवादि संजय साह हलवाईको हातमा खुकुरी नभएको भनी बकपत्र गरिदिएकोसमेतका कारणहरूबाट ठहरबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने चित्तमा लागेकोले साधक सदर भई आएबमोजिम हुने गरी कैद वर्ष १० (दश) मात्र सजाय हुने र ऐ.को १५ नं. बमोजिम दाबी नपुग्ने गरी सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट फैसला हुँदा निजको हकमा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) कसुर कायम गरी जन्म कैद हुने ठहर्‍याई भएको फैसला सो हदसम्म

मिलेकै देखिँदा सदर हुने र ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं अनुसारको कसुर ठहर नगरेको हदसम्म नमिलेको देखिँदा केही उल्टी भई निजको हकमा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. अनुसारको कसुरसमेत ठहर गरी कैदको हकमा १० वर्ष मात्र हुने ठहर गरी अ. ब. १८८ नं अनुसार राय व्यक्त गरी भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादीमध्येका रामसागर यादवलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (४) एवम् ऐ.को १५ नं. बमोजिम कसुर कायम गरी अ.बं. १८८ नं. बमोजिम धनुषा जिल्ला अदालतबाट १० वर्ष कैद गर्ने गरी भएको फैसला सदर ठहर गरी कैदको हकमा ७ वर्ष मात्र गर्ने गरी र अर्का प्रतिवादी संजय साहको हकमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन अ.बं. १३ (१) को कसुर कायम गरी कैदको हकमा १० वर्ष हुने गरी भएको फैसलालाई कैदको हकमा सदर गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. कसुरसमेत कायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : गम्भीर राना मगर

कम्प्युटर : संजय गुरुङ

इति संवत् २०७९ कात्तिक १७ गते रोज ५ शुभम् ।

६१

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CR-००९७, ज्यान मार्ने उद्योग, फणेन्द्र सुनार वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी फणेन्द्र सुनारलाई उच्च अदालत सुर्खेतबाट मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय भएको देखिन्छ । वारदात हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. मा, "ज्यान मार्ने मनसायले गोली चलाउने वा बम हान्ने वा घातक हतियारले काट्ने वा मार्नका लागि अरु

जुनसुकै कुराको उद्योग गरी मर्नेसम्मको काम गरेकोमा कुनै कारणले ज्यान मर्न पाएको रहेनछ भने त्यस्तो काम गर्ने र गर्न लगाउने तथा सो ठाउँमा गई वचन दिने वा मद्दत गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा हेर्दा प्रतिवादी फणेन्द्र सुनार घटनास्थलमा उपस्थित रहेको तथ्य निजको मौकाको बयान र अदालतको बयानले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ । आफूले पीडितलाई चक्कु प्रहार नगरी वीरवल पुनले चक्कु प्रहार गरेको पछि थाहा पाएको भन्ने निजको भनाइ रहेको पाइयो भने निज फणेन्द्र सुनार र वीरवल पुन घटना घट्नुअघि पछि र घटना घटेको अवस्थामा साथै रहेको र दुवै मिली वारदात घटाएको भनी प्रत्यक्षदर्शी पूर्णबहादुर के.सी तथा सुबोध के.सी र अन्य घटना विवरण कागज गर्ने बालकृष्ण शाह, लता शाह, विवश विक्रम शाह, रमेश सिंह, शिशिर सिंहलगायतले अदालतमा समेत आई बकपत्र गरिदिएबाट निज फणेन्द्र सुनारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पीडित विक्रम शाहलाई वीरवल पुनले चक्कु प्रहार गरी ज्यान जान सक्नेसम्मको चोट छोडेको पुष्टि भएको हुँदा पुनरावेदन अदालतले निजको हकमा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा सजायको हद दश वर्षसम्म रही न्यूनतम सजायको हद नतोकिएको हुँदा सोतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी फणेन्द्र सुनारले पीडितलाई समाती प्रतिवादी वीरवल पुनले चक्कु प्रहार गरेको भन्ने पुष्टि भएको अवस्थामा प्रतिवादी वीरवल पुन मुख्य कसुरदार भई प्रतिवादी फणेन्द्र सुनार उद्योगमा सहयोगी रहेको भन्ने देखिन आएकोले प्रतिवादी फणेन्द्र सुनारलाई सो आधारमा मुख्य

कसुरदार वीरवल पुनलाई तोकिएको ५ वर्ष कैदको सजायभन्दा सहयोगीलाई कम सजाय हुनसक्नेमा सो तर्फ विचार गर्नु न्यायोचित नै हुने देखियो । फौजदारी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई गरिने सजाय अपराध गर्ने व्यक्तिको कार्यको अनुपातिक हुनुपर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । सजाय अपराधी र उसले गरेको आपराधिक कार्यसँग मिल्दो हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा मुलुकी फौजदारी (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १४(क) मा, “कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिकभन्दा बढी हुन नहुने” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सोही दफा १४ को उपदफा (ख) मा, “सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेभन्दा चर्को सजाय हुन नहुने” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दाको सजायको हकमा सान्दर्भिक देखिन्छ । तसर्थ माथि विवेचित कारण, कानूनी व्यवस्था एवं प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी फणेन्द्र सुनारलाई पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट मुख्य कसुरदार वीरवल पुनसह ५ (पाँच) वर्ष कैद हुने गरी भएको फैसलाको हकमा माथि उल्लिखित हालको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा २(दुई) वर्ष कैद र रु.५,०००।- (पाँच हजार) जरिवानाको सजाय गर्दासमेत न्यायको मकसद पूरा हुने हुँदा सजायको हकमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०७१।१२।२५ को फैसला केही उल्टी गरी निज प्रतिवादी फणेन्द्र सुनारलाई २ (दुई) वर्ष कैद र रु.५,०००।- (पाँच हजार) जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत: मेजुमी गुरुङ

कम्प्युटर: सन्जय गुरुङ

इति संवत् २०७९ मार्ग १५ गते रोज २ शुभम् ।

६२

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-१३६६, ज्यान मार्ने उद्योग,

अङ्गभङ्ग, नेपाल सरकार वि. ब्रम्हदेव दास

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. को प्रावधान तथा उल्लिखित नजिरअनुसारको अवस्था विद्यमान छ छैन भनी हेर्दा प्रतिवादीहरूको घाइतेहरूप्रति कुनै किसिमको पूर्वरिसइवी रहेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रस्तुत वारदात प्रतिवादीहरूले नै घटाएको भन्ने देख्ने प्रत्यक्षदर्शीसमेत रहेको देखिँदैन । केवल पीडितहरूले प्रतिवादीहरूको नाम पोलेको अवस्था छ भने घाइतेहरूलाई बचाउन छिमेकीहरू आउँदा प्रतिवादीहरू भागेको भन्ने उल्लेख गरेको भए तापनि प्रतिवादीहरूले प्रहार गरेको देखेको हो भनी भन्न सकेको कुनै पनि व्यक्ति वादी पक्षले पेस गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसैगरी प्रतिवादी घटनास्थलमा रहेको र छटियादेवीलाई मार्नेसम्मको वचन दिएको भन्ने पुष्टि हुने शंकाहित आधार प्रमाण नहुँदा प्रतिवादी ब्रम्हदेव दासले जाहेरवाला नरेश दासको श्रीमती छटियादेवीलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते पारी जाहेरवाला नरेश दासको छोरा अच्चे कुमार दासलाई लाठी प्रहार गरी बाँया हात भाँची घाइते पारेको कुरा पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाणसमेत वादी पक्षले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । बरु प्रतिवादी ब्रम्हदेव दासले सुरु जिल्ला अदालतको बयान बेहोरामा वारदातको दिन र समयमा आफू आफ्नो ससुराली जिल्ला धनुषा, शान्तिपुर गाउँमा भएको भनी उल्लेख गरेको र प्रतिवादी ब्रम्हदेव दासका साक्षी रामसेवक दास र भोगी दासले निजको बयानलाई समर्थन हुने गरी जिल्ला अदालतमा बकपत्र गरेकोसमेत देखिन्छ । प्रतिवादीको उल्लिखित बयानले प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा थप द्विविधा उत्पन्न गरेको देखिन्छ भने प्रस्तुत घटनामा प्रतिवादीले आफू अन्यत्र थिएँ भनी उल्लेख गरेको कुरालाई थप अनुसन्धानबाट निकर्ग्यौल गरेकोसमेत नदेखिने ।

यसरी प्रतिवादी र पीडितबिच कुनै किसिमको पूर्वरिसइवी रहेको नदेखिएको, प्रतिवादी ब्रम्हदेव दासले

गरेको लड्ठी प्रहारबाट पीडित छटिया देवी मार्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भई तेस्रो पक्षको (Third Party Intervention) संलग्नताबाट निजको ज्यान जोगिन गएको भन्ने अवस्था मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको, घटनाको मिति र समयमा प्रतिवादी अन्यत्र रहेको दाबी खण्डित हुने प्रमाण पेस हुन नसकेकोसमेतबाट उल्लिखित वारदातमा प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भन्ने सप्रमाण तथा वस्तुनिष्ठ ढंगबाट पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन । ज्यान मार्ने उद्योगजस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा एवं कसुर कायम गर्दा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने र त्यस्तो सबुद प्रमाण प्रत्यक्ष रूपमा हुनु र देखिनुपर्ने हुन्छ । कसैले कुनै व्यक्तिउपर दोष वा अभियोग लगाउँछ भने त्यसरी दोष वा अभियोग लगाउन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो कुरा प्रमाणको आधारमा पुष्टि पनि गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्नुपर्ने भार वादी वा अभियोग दाबी गर्ने पक्षमा रहने भए पनि वादी पक्षले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न नसकेको ।

यसरी प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा प्रतिवादी ब्रम्हदेव दासको संलग्नता नै सप्रमाण पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा अनुमानको भरमा निजउपर कसुर कायम गर्न नमिल्ने हुँदा प्रतिवादी ब्रम्हदेव दासले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आयो । यसरी उल्लिखित वारदातमा प्रतिवादीको उपस्थिति एवं संलग्नता पुष्टि हुन नसकी ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग पुष्टि नभएको अवस्थामा निजले घाइते छटियादेवी र निजको छोरा अच्चे कुमारलाई कुटपीट गरी अङ्गभङ्ग बनाएको भन्ने कुरासमेत पुष्टि हुने आधार नहुँदा प्रतिवादीलाई अङ्गभङ्गउपरको कसुर कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ, प्रतिवादीहरू झगरु दास र ब्रम्हदेव दासलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम जनही ५

(पाँच) वर्ष कैद र सोही ऐनको कुटपिटको महलको ६ नं. बमोजिम जनही २ (दुई) वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।९।१८ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।०५।१८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: रंजना विश्वकर्मा

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल असार १५ गते रोज ४ शुभम्।

६३

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-०५९४, उत्प्रेषण / परमादेश, गौरब पुडासैनी वि. नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, पुल्चोक, ललितपुरसमेत

पुल निर्माणस्थल व्यक्तिगत जग्गामा परेको कारण मुआब्जासम्बन्धी विवाद सिर्जना भई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेकोमा झँझ खोलाको पुल निर्माणस्थल व्यक्तिगत जग्गा नभई चलन चल्तीको बाटो रहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ। जग्गाको मुआब्जाको विषय उठान गरी कोही कसैले सडक डिभिजन कार्यालय वा निर्माण कम्पनीमा लिखित उजुरी दिएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिँदैन। रिट निवेदकले सोही निर्माणस्थलमा १६ प्रतिशत भौतिक काम पनि गरेको देखिएकोले निर्माणस्थलमा जग्गा सम्बन्धमा स्थानीयले विवाद गरेको जिकिर स्पष्ट रूपमा खण्डित भएको देखिन्छ। मिति २०७४।०१।२० मा निवेदकले पेस गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा मिति २०७५।०३।२८ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ भने मिति २०७४।१२।२१ मा पेस गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा

नेपाली बजारमा OPC सिमेन्ट उपलब्ध नभएका कारण निर्माण कार्य स्थगित गरिएको तथा सो क्षेत्रमा पर्ने मोहम्मदपुर ब्यारेजको पानी पटक पटक खोली निर्माण कार्यलाई बाधा भएको कारण मिति २०७६।०९।३० सम्म म्याद थप गरिपाउन निवेदन पेस भएको देखिन्छ। त्यसैगरी २०७५ चैत्र महिनामा रौतहट र बारा जिल्लामा हावाहुरीले साइड क्षेत्रसमेत क्षति भएर निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको र त्यसपछिको असारमा अविरल वर्षाका कारण रौतहट जिल्लामा भारी बाढीले गर्दा पुल निर्माण गर्ने उपकरण ड्रग लाइन मेसिन बाढीका कारणले इन्जिनमा समस्या भएकोले निर्माण कार्य गर्न नसकेको हुँदा निर्माण कार्यको revised work schedule समेत मिति २०७६।०५।३१ मा निवेदकले पेस गरेको भए तापनि परिवर्तित मार्गचित्र अनुरूप निवेदकले काम गर्न सकेको देखिँदैन। मार्गचित्रअनुरूप कार्य गरेको भनी निवेदकले जिकिरसमेत लिन पनि सकेको पाइएन। निवेदकले सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहापुरमा पेस गरेको स्पष्टीकरण तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूबाट निजले जिकिर लिएजस्तो जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण पुल निर्माण कार्यमा विलम्ब भएको मान्न नसकिने।

तोकिएको कार्य सम्पन्न पनि नगर्ने र चित्त बुझ्दो कारण नदिएको एवं कार्य प्रगतिको लागि पेस गरेको मार्गचित्र अनुसार काम पनि नगरेपछि विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०७९।०२।०९ मा निवेदकसँगको ठेक्का सम्झौता भङ्ग गर्ने गरेको निर्णय स्वाभाविक रहेको पाइयो। साथै सम्झौता भङ्ग भइसकेपछि कानूनबमोजिम नै मिति २०७९।०२।२६ मा निवेदक कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्नु भनी सडक डिभिजन कार्यालय, चन्द्रनिगाहापुरले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएअनुरूप नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मिति २०७९।०८।१३

मा निवेदक कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । देशमा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम पनि निवेदक कम्पनीको म्याद थप गरिएको देखियो । वि.सं. २०७१ सालमा ठेक्का सम्झौता भई दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने निवेदक पक्षले पटक पटकको म्याद थप पछि प्राप्त गरेको अतिरिक्त ६ वर्षसम्म पनि कार्य सम्पन्न गर्न सकेको नदेखिने ।

रिट निवेदकले यसै सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको ०७२-WO-००६८ को निवेदनउपर सुनुवाइ भई सो रिट निवेदन खारेज समेत भएको अवस्था देखिन्छ । यसरी निश्चित समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु भनी कबोल गर्ने निवेदकले लामो समय बितिसकदा पनि कार्य सम्पन्न नगरेको र पटक पटक कामको प्रगति सम्बन्धमा ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको अवस्थामा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निवेदक निलगिरी नेसनल क्यानोन जे.भी. लाई सोही ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम एक वर्षका लागि मिति २०७९।०८।१३ बाट लागु हुने गरी कालोसूचीमा राखिएको कार्य कानूनसम्मत नै देखिने ।

विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहापुर तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट भएका ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र निवेदक कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य नियमसम्मत रूपमै भएको देखिन आएकोले निवेदकले दाबी गरेजस्तो उक्त कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनु पर्ने देखिएन । साथै निवेदकले पुल निर्माणको प्रस्तुत ठेक्काको जिम्मेवारीमा निरन्तरता प्रदान गर्न परमादेशको आदेश जारी हुन माग गरेकोमा निवेदक कम्पनीले सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पादन नगरेका

कारण पटक पटक ताकेता गर्दासमेत चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नगरेको, दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दा पनि कार्य सम्पन्न गर्न बेवास्ता गरी कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै कदम बढाएको नदेखिएकोले उक्त निवेदन जिकिर कानून सम्मत देखिन आएन । साथै निवेदकले आफूलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएकोले कालोसूचीबाट हटाइपाउन दाबी लिएकोमा निवेदकले सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य निश्चित समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकेकोले कानूनबमोजिम नै कालोसूचीमा राखेको देखिएकोले मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: दीक्षा प्रधानाङ्ग

कम्प्युटर: सन्जय गुरुङ

इति संवत् २०७९ फागुन १२ गते रोज ६ शुभम् ।

६४

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी,
०७५-CI-०३४५, करारको लिखत बदर गरिपाउँ,
इच्छाबहादुर डंगोल वि. माइली मैया भन्ने कान्छीमैया
सुवेदी

करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ साथै दफा ७५ मा करारका पक्षहरूले सँगसँगै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने गरी करार भएकोमा एक पक्षले आधारभूत रूपमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने किसिमको व्यवहार वा मनसाय देखाएमा अर्को पक्षले आफ्नो कबुल पूरा गर्ने आवश्यक पर्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३९०(क) मा "निर्धारित समयमा घरधनीलाई बहालको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने" तथा ऐ.ऐनको दफा ४०१(१)(क) मा "बहालमा बस्ने व्यक्तिले दफा ३९० बमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा बहालमा लिने व्यक्तिलाई हटाउनसक्ने" कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । यसरी यी पुनरावेदक / प्रतिवादीले २०६९

सालदेखि करारनामाबमोजिमको भाडा नबुझाएको अवस्थामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने गरेको भन्न मिलेन।

वादीले करारबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने भाडा रकम मिति २०७९/०९/०५ गते घरसारमै पाइसकेको तथा करारको अवधि मिति २०५८/०९/०१ मा २९ वर्षका लागि भएको र २०७९ साल मङ्सिर मसान्तमा करारको अवधि समाप्त भएकाले करारको प्रयोजन समाप्त भएको भनी विपक्षी वादी कान्छीमैया सुवेदीको कानून व्यवसायीबाट बेन्चसमक्ष बहसको क्रममा जानकारी गराइएको तथा वादी स्वयंमले मिति २०७९/०९/०५ गते वादीले घरसारमै घरबहालबापतको रकम पाइकेको भन्ने बेहोरासमेतको निवेदन इजलाससमक्ष पेस गरेको र करारको अवधि समाप्त भइसकेकोले करारनामाको औचित्य समाप्त भएको देखिँदा हदम्यादको आधारमा निस्सा दिँदा उल्लेख गरिएको आधार कारणतर्फ प्रवेश गरी विवेचना गरिरहन परेन।

तसर्थ, हाल करारको अवधि नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा नयाँ करार भएको वा पुरानो करार नवीकरण भएको भन्नेसमेत नदेखिएको अवस्थामा सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/०३/२७ मा भएको फैसला लाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५/०२/०१ को उच्च अदालत, पाटनको फैसलालाई अन्यथा गरिरहन नपरेको हुँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७९ साल पुस ६ गते रोज ६ शुभम्।

६५

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CI-०३४४, भाडा दिलाई पसल खाली गरिपाउँ, इच्छाबहादुर डंगोल वि. माइली मैया भन्ने कान्छीमैया सुवेदी

करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ साथै दफा ७५ मा करारका पक्षहरूले सँगसँगै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने गरी करार भएकोमा एक पक्षले आधारभूत रूपमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने किसिमको व्यवहार वा मनसाय देखाएमा अर्को पक्षले आफ्नो कबुल पूरा गर्न आवश्यकपर्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसरी यी पुनरावेदकले २०६९ सालदेखि करारनामाबमोजिमको भाडा नबुझाएको तथ्यमा विवाद नरहेको अवस्थामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने गरेको भन्न मिलेन। त्यसरी दायित्व पूरा नगर्ने पक्षले त्यसबाट उत्पन्न हुने हानि नोक्सानीसमेत बेहोर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ। यसरी नक्सा पासबेगर बनाएको घर टहरासमेत महानगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेको विरुद्ध सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन नगरेको तथा सो निर्णय जीवितै रहेको अवस्थामा पुनरावेदन जिकिर अनुसार गर्न मिल्ने नदेखिने।

वादीले करारबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने रकम मिति २०७९/०९/०५ गते वादीले घरसारमै पाइसकेको हुँदा भाडा दिलाइपाउँ भन्ने वादी जिकिरको प्रयोजन समाप्त भएकोले उक्त जिकिर छाडि घर/पसल खाली गराइपाउन विपक्षी कान्छीमैया सुवेदीको कानून व्यवसायीबाट बेन्चसमक्ष जानकारी गराइएको तथा वादी स्वयंमले मिति २०७९/०९/०५ गते वादीले घरसारमै भाडा पाइकेको भन्ने निवेदन आफैँ इजलाससमक्ष पेस गरेको हुँदा भाडा दिनु दिलाउनुपर्ने भन्नेसम्मको अवस्था रहेन। यसरी भाडा दिलाइपाउँ भन्ने वादी जिकिरबमोजिम भाडा प्राप्त भइसकेको तथा प्रतिवादीले भाडा बुझाइसकेको र करारको २९ वर्षको अवधिसमेत समाप्त भइसकेको तथा नक्सापासबेगर निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउने महानगरपालिकाको निर्णयसमेत भएर बसेको देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिने।

तसर्थ, वादीले भाडा पाउँ भन्ने वादी जिकिरबमोजिम भाडा पाइसकेको देखिएको र पुनरावेदक प्रतिवादीले भाडा बुझाइसकेको र करार अवधिसमेत समाप्त भइसकेको भन्ने देखिँदा पुनरावेदन जिकिरको औचित्यसमेत समाप्त भएको हुँदा सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/०३/२७ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५/०२/०१ को उच्च अदालत, पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७९ साल पुस ६ गते रोज ६ मा शुभम्।

६६

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी,
०७६-RB-०११९, बैंकिङ कसुर, नरबहादुर खत्री वि.
नेपाल सरकार

प्रतिवादी नरबहादुर खत्रीले जाहेरवालालाई दिनुपर्ने रकम रु.१६,००,०००।- राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. बाट भुक्तानी लिनु भनी चेक काटिदिएकोमा सो चेक भुक्तानीको लागि बैंकमा पेस गर्दा खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नरहेकोले बाउन्स गरिदिएको हो भनी राजन कार्की र गंगामाया गौतमले एकै मिलानको घटना विवरण कागज गरीदिएको पाइन्छ। प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट रु.१६,००,०००।- (सोह लाख रुपैयाँ) ऋण लिने भनी रकम लिनुभन्दा पहिले नै रु.१६,००,०००।- को चेक काटी जाहेरवालालाई दिएकोमा जाहेरवालाले बैंकबाट पैसा निकालिदिने क्रममा उनको खातामा जम्मा १०,००,०००।- मात्र रहेकोले मैले जाहेरवालाबाट रु.१०,००,०००।- (दश लाख रुपैयाँ) मात्र लिएको भनी बयान गरेको देखिए तापनि सो कुराहरू पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन भने प्रतिवादी आफैँले हस्ताक्षर गरेको

चेकमा जाहेरवालाले भुक्तानी पाउने रकम शिर्षकमा रु.१६,००,०००।- (सोह लाख रुपैयाँ) उल्लेख गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीले पेस गरेका मौखिक जिकिरलाई समर्थन गर्ने विश्वसनीय प्रमाण निजले पेस गर्न सकेको नदेखिने।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को (पहिलो संशोधन, २०७३) को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी-जानी चेक काटीदिन नहुने भनी उल्लेख भई कसैले पनि आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा चेक काटिदिई सो चेकको भुक्तानी हुन नसकेमा उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिम कसुर मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुरा जानकारी हुँदाहुँदै आफैँले हस्ताक्षर गरी रु.१६,००,०००।- को चेक जाहेरवालाको नाममा जारी गरिदिएको देखिन्छ। चेकमा भएको बेहोरा र सोमा भएको दस्तखतसमेत आफ्नो भएको तथ्य प्रतिवादीले स्वीकार गरी बयान गरेको पाइयो। यी तथ्यहरूबाट प्रतिवादीले खातामा चेकमा उल्लिखित रकम मौज्दात नरहेको अवस्थामा चेक जारी गरी बैंकिङ कसुर गरेको देखिन आउँछ।

प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गरेको बयान, मौकामा बुझिएका मानिसहरूको मौकाको कागज, सक्कल चेकको प्रति एवम् चेक भुक्तानीका लागि ज्योति विकास बैंक लि. मा पेस गरेकोमा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको भन्ने ज्योति विकास बैंक लि. को Cheque Information Report तथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. को पत्रसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादी नरबहादुर खत्रीले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक

काटिदिएको र सो चेकको भुक्तानी हुन नसकेबाट उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को (पहिलो संशोधन, २०७३) को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर कायम हुन आएको देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्था र ०७६-NF-००११ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा उच्च अदालत, पाटनबाट प्रतिवादी नरबहादुर खत्रीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम ५ (पाँच) दिन कैद र रु.१६,००,०००/- (सोह लाख रुपैयाँ) जरिवाना र जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट बिगो रु.१६,००,०००/- (सोह लाख रुपैयाँ) भरिपाउने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दीक्षा प्रधानाङ्ग

कम्प्युटर: सन्जय गुरुङ

इति संवत् २०७९ मार्ग २५ गते रोज १ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७६-RB-०११८, बैंकिङ कसुर, नरबहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार
- ०७६-RB-०११७, बैंकिङ कसुर, नरबहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार
- ०७६-RB-०११६, बैंकिङ कसुर, नरबहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार
- ०७६-RB-०११५, बैंकिङ कसुर, नरबहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार
- ०७६-RB-०११४, बैंकिङ कसुर, नरबहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार

६७

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-RB-०१३६, बैंकिङ कसुर, प्रेमबहादुर शाही वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा मूलतः विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) नं. र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाको आशय मनसाय विपरीत बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कानूनी प्रावधान रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दा देवानीमा दर्ता भई कारबाही चलाउनुपर्नेमा सरकारवादी फौजदारीको रूपमा दायर भएको भन्ने जिकिर रहेको सन्दर्भमा हेर्दा यसै प्रकृतिको निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर (०७६-NF-००११) मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७९।०१।२२ मा “चेक कारोबारको विषय दुई व्यक्तिबिच मात्र सिमित हुँदैन, बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिने कार्यले दुई व्यक्तिबिचको सम्बन्ध मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आस्था र विश्वसनीयतालाई पनि प्रभाव पार्ने सम्बन्धमा फरक मत राख्नु पर्ने अवस्था छैन...आफूले काटेको चेकबाट तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने प्रयत्न गरेको नदेखिएबाट आफ्नो दायित्वबाट नै पन्छिनु खोजेको कुरा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा कानूनी दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न सक्ने अवस्था रहेन” भनी विस्तृत व्याख्या भई चेक अनादरको विषयमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत पनि अभियोग दर्ता भई सजाय हुनसक्ने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त फैसला तथा प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी प्रेमबहादुर शाहीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै आफैँले दस्तखत गरी चेक काटिदिएको कारण सो चेकको भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा सो काम कारबाही बैंकिङ कसुर अन्तर्गतसमेत पर्ने नै देखिएबाट पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः प्रतिवादी प्रेमबहादुर शाहीले अभियोग मागदाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,

२०६४ को दफा ३ (ग) को कसुर गरेकोमा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा लेखिएको रकम रु.३२,५०,०००।- (बत्तिस लाख पचास हजार रुपैयाँ) बिगो कायम भई बिगोबमोजिमको रकम प्रतिवादीबाट जाहेरवाला ईश्वरी बम चन्दले लिन पाउने तथा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रु.३२,५०,०००।- (बत्तिस लाख पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना र (एक) महिना कैद सजाय हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट मिति २०७४।०९।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: गम्भीर राना मगर

कम्प्युटर: सन्जय गुरुङ

इति संवत् २०८० वैशाख ०६ गते रोज ४ शुभम्।

६८

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-RB-००३०, बैंकिङ कसुर, ललिता कुमारी पोखरेल वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. ललिता कुमारी पोखरेल

प्रतिवादी ललिताकुमारी पोखरेलले हामीहरूबाट लिएका रकमको जाहेरवालामध्ये उर्मिलाकुमारी काफ्लेलाई रु.४,६०,०००।-को २ वटा चेक, सम्झना कुमारी रोकालाई रु.१५,२०,०००।-को २ वटा चेक, तिल कुमारी थापा (कार्की) लाई रु.२७,३०,०००।-को ५ वटा चेक, मेनुकाकुमारी थापालाई रु.२७,००,०००।-को २ वटा चेक, ओमकुमारी खड्कालाई रु.८,१६,०००।-को ३ वटा चेक, कुमारी मिना थापालाई रु.१८,२२,०००।-को ४ वटा चेक र तिल कुमारी थापा (खड्का) लाई रु. ९,५०,०००।-को चेकहरू गरी रु.१,०९,९८,०००।-का २० वटा चेकहरू राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र सिद्धार्थ बैंकका चेकहरू काटिदिएकोमा उक्त चेकहरू रकम भुक्तानी लिन जाँदा सम्बन्धित खातामा पर्याप्त रकम

मौज्दात नरहेको कारण भुक्तानी हुन नसकी चेक अनादर भइआएकाले प्रतिवादीबाट रकम असुल गरी निजलाई कानूनबमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भनि पृथक-पृथक जाहेरी परेको पाइने।

जाहेरवाला तिल कुमारी थापा (खड्का) लाई रु.९,५०,०००।- को चेकहरू दिएकोमा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण फिर्ता भएकोमा जाहेरवालाले रु.५,००,०००।- फिर्ता बुझिलिएकै आधारमा बिगो नै कम गरी जरिवाना भएको फैसलाउपर बिगो कम गरेको हदसम्म र जाहेरवाला कुमारी मिना थापा, तिलकुमारी थापा (कार्की) र विनिता कार्की भन्ने ओमकुमारी खड्काको नाममा आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभएको जानीजानी चेक काटिदिई चेकधारकले बैंकबाट भुक्तानी नपाई चेक बाउन्स भएको अवस्थासमेत प्रतिवादीले चेक अनुसारको कपाली तमसुक गरिदिएकै आधारमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसलाको हदसम्म बदर गरी निज प्रतिवादीलाई सुरु अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने जिकिर रहेकोमा यसै अदालतबाट यसै सन्दर्भमा मनोज दासको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अरुणप्रसाद कुर्मि भएको (ने.का.प. २०७८ अड्क ७ नि.नं.१०७०९) को बैंकिङ कसुर मुद्दामा "व्यक्ति व्यक्तिको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्य कोषमा राख्नु लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्यता प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने।

अतः जाहेरवालामध्ये सम्झना कुमारी रोकाले रु.१५,२०,०००/- उर्मिला कुमारी काफ्लेले रु. ४,६०,०००/-, मेनुका थापा क्षेत्रीले रु. २७,००,०००/- र तिलक कुमारी थापा खड्काले रु. ४,५०,०००/- गरी जम्मा रु. ५१,३०,०००/-

प्रतिवादी ललिता कुमारी पोखरेलबाट भराई पाउने सोही बिगोबमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना र तीन (३) महिना कैद हुने अन्य चेकहरूका सम्बन्धमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी मिति २०७४।१२।२६ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: गम्भीर राना मगर

कम्प्युटर: सन्जय गुरुङ

इति संवत् २०८० वैशाख ०६ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ११

६९

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-२२४७, विनाइजाजत वन पैदावार ओसारपसार, नारायण प्रसाद पौडेल वि. नेपाल सरकार

वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादी नारायणप्रसाद पौडेलको काठ ओसार पसारमा यो यस तरिकाले संलग्नता रहे भएको भनी अभियोगदाबी पुष्टि गर्नुपर्नेमा काठ ओसारपसारमा निजको छोरा मेघराज पौडेलले गाडी प्रयोग गरेकै आधारमा निज गाडी धनीलाई प्रतिवादी बनाएको देखिन्छ । तर निज प्रतिवादी नारायण प्रसाद पौडेल अवैध काठ ओसारपसारको कसुरमा यो यस प्रकारको संलग्नता देखिएको तथा यो यस माध्यमबाट जानि जानी आफ्नो नामदर्ताको गाडी कसुरमा प्रयोग गर्न दिएको भन्ने बस्तुनिष्ठ ठोस सबुद प्रमाण मिसिल संलग्न रहे भएको देखिँदैन । अवैध काठ ओसार पसार गर्ने निजको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नता समेत देखिँदैन । अवैध रूपमा काठ ओसार पसार गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको सवारी साधनका सवारी धनी नारायण प्रसाद पौडेलको रहे भए तापनि निज वारदातको समयमा वारदातस्थलमा रहे भएको पनि देखिँदैन । निजलाई वारदात हुँदै छ,

वारदातमा मेरो नामको सवारी प्रयोग हुदै छ भन्ने जानकारी भएको देखिने कुनै पनि प्रमाण अभियोजन पक्षबाट पेस गर्न नसकेको अवस्थामा निजको नामको सवारी साधन निजको छोराले वारदातमा प्रयोग गरेकै आधारमा निजलाई आफ्नो नाम दर्ताको सवारी साधन जानीजानी अनुमति मन्जुरी दिई निज सवारी धनी प्रतिवादी नारायण प्रसाद पौडेलले कसुरमा प्रयोग गर्न दिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिने ।

अतः अवैध काठ ओसार पसारमा पुनरावेदक प्रतिवादी नारायण प्रसाद पौडेलका नाम दर्ताको से.१ च ६८४ नं. को महिन्द्रा पिकअप जिप निज नारायण प्रसाद पौडेलले अनुमति, मन्जुरी दिएको, जिप अवैध काठ ओसारपसार गर्ने कसुरमा प्रयोग हुदै छ भन्ने यी सवारीधनी प्रतिवादी नारायणप्रसाद पौडेललाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जानकारी भएको देखिने स्पष्ट सबुद प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी नारायण प्रसाद पौडेलका नाम दर्ताको से.१ च ६८४ नं. को महिन्द्रा पिकअप गाडी जफत गर्ने गरी सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/३/२८ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७५।०५।०३ मा भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले उक्त फैसला सो हदसम्म केही उल्टी भई प्रतिवादीको नाममा दर्ता भएको से.१ च ६८४ नं. को महिन्द्रा पिकअप गाडी प्रतिवादी नारायण प्रसाद पौडेलले फिर्ता पाउने ।

इजलास अधिकृत: विरेन्द्रप्रकाश खड्का

इति संवत् २०८० साल भदौ ६ गते रोज ४ शुभम् ।

७०

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-०६७५, परमादेशसमेत, सुवास ढकाल वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय थापाथली काठमाडौंसमेत

नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मिति २०७७ भदौ १५ मा निकालेको राजपत्रको सूचनामा दिएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रश्नावलीभन्दा फरक तरिकाले सो प्रश्नावलीको ढाँचाको व्यक्तिगत खण्डको धर्मसम्बन्धी महलमा बौद्ध, इस्लाम इसाइलाई जस्ताको तस्तै कुनै उपसम्प्रदायमा विभाजन नगरी हिन्दु धर्मको हकमा भने प्रकृति, जैन, किराँत आदि विभिन्न उपसम्प्रदायमा विभक्त गरी प्रश्नावली तयार गरी जनगणना गर्ने र त्यसैका आधारमा एउटा हिन्दु धर्मलाई विभिन्न उपशीर्षकमा विभक्त गरी परिणाम निकाल्ने गरी वैदिक सनातन (हिन्दू) धर्मलाई छिन्नभिन्न पार्ने र कम सङ्ख्या देखाउने कार्य गर्न लागेको हुँदा प्रत्यर्थीको उल्लिखित क्रियाले नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा २६ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाई आघात पुऱ्याएकोले विपक्षीले हाल तयार गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नमुना फारामअनुसार हिन्दु धर्मभित्रको शाखा सम्प्रदायहरूको उल्लेखन नगरी नेपालमा प्रचलित, हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाइ धर्मको मात्र वर्गीकरण खुल्ने गरी जनगणना प्रकाशित गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन र साबिकमा यस आयोग मातहत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग रहेको थियो। हाल सो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको।

रिट निवेदनको मुख्य विषयवस्तुमा २०७८ साल वैशाखमा गर्न लागिएको जनगणनामा तपाईं कुन धर्म मान्नुहुन्छ ? भन्ने मूल प्रश्न छ, त्यसको उत्तरको लागि जुन विवरण दिइएको छ त्यसले सो मूल प्रश्नको उत्तर स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने वा गर्न दिने कुरामा प्रत्यक्षतः प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्ने आशंका रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा गरेको पाइयो। विपक्षी

राष्ट्रिय योजना आयोगसमेतको लिखितजवाफ बेहोरा हेर्दा तथ्याङ्क सङ्कलनमा सङ्कलकले केवल कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनी सोध्ने र जे जवाफ आउँछ त्यसमा चिन्ह लगाउने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने हुँदा रिट निवेदनमा आशंका गरिएको स्थिति आउने अवस्था छैन भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। कम्प्युटर कोडिङ डिकोडिङ गर्न सहज भई त्रुटि घटाउने उद्देश्यले मात्र त्यस्तो ढाँचा तयार गरिएको, यस्तो ढाँचा तयार गर्दा पनि विज्ञ र सरोकारवालाहरूको छलफलसमेतबाट टुङ्गो लगाएर मात्र गरिएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। यसबाट रिट निवेदकले आशंका गरेजस्तो हिन्दु धर्मलाई तथ्याङ्कमा कम देखाउने उद्देश्यले सो फाराम ढाँचा तयार गरिएको भन्ने बेहोरा पुष्टि हुँदैन। साथै उक्त विवरणको अन्त्यमा “अन्य (खुलाउने)” पनि उल्लेख भएको पाइँदा धार्मिक आस्थाको अभिव्यक्ति दिने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने वा कुनै तरहबाट प्रभावित गर्न खोजिएको मान्न सकिने।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुलाई नै यिनै निवेदकले ०७७-WO-०७१४ को निवेदनमा सोही प्रश्न उठाई यिनै विपक्षीका उपर यसै अदालतमा दिएको सो रिट निवेदनमा उल्लिखित प्रश्नहरूको विवेचना गरी मिति २०७७।१२।८ मा खारेज भई यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनात्मक आदेशसमेत भएको र हाल रिट निवेदनसँग सम्बन्धित जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाहरूसमेत आइसक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान् न्यायाधिवक्ताज्यूले आफ्नो बहस जिकिरमा उल्लेख गर्नुभएकोसमेतका आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत रहेको देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: भेषराज पौडेल

कम्प्युटर: चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०७९ चैत्र १ गते रोज ४ शुभम्।

७१

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CI-०६३७, मोही नामसारी, बाला व्यञ्जनकार वि. आशाकाजी व्यञ्जनकारसमेत

भूमि सुधार कार्यालयमा रहेको २ नं. अनुसूचीमा उक्त जग्गाको मोही आशामरु व्यञ्जनकार भनी उल्लेख भएको तथा मोही नामसारीको लागि पेस गरेको निवेदनसाथ संलग्न नाता प्रमाणितको कागजातमा आशामरु व्यञ्जनकारका दुई भाइ छोरा पुलु व्यञ्जनकार र आशाकाजी व्यञ्जनकार रहेको देखिएको र निज आशाकाजीको मोही नामसारीका लागि मन्जुरीनामा नदेखिँदा निजको नाममा म्याद जारी भएको देखिन्छ । जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरी २ नं. अनुसूचीमा समेत जोताहा आशामरु उल्लेख भएकोमा सो कुरालाई लुकाई सगोलको सम्पत्ति एकलौटी गरी खानको लागि फिल्डबुकमा भएको पुलु व्यञ्जनकार मोही हो भनी उल्लेख गर्दैमा विपक्षी बाला व्यञ्जनकारको नाममा मोही नामसारी हुने होइन । उक्त जग्गा आफ्नोसमेत हक लाग्ने पैतृक सम्पत्ति रहेको भनी लिखित प्रतिवाद गरेको देखिने ।

अतः पहिले नै मोहीको लगतकट्टा भइसकेको अवस्थामा हालका जग्गाधनी हेमन्तराज मिश्रले

अधिकृत वारेसनामाबाट यी वादीलाई मोही पत्याई नामसारी गर्न मन्जुरी दिए तापनि वास्तविक मोही २ नं. अनुसूचीका आशामरु व्यञ्जनकारको जोतकट्टा भई यिनै प्रतिवादी जग्गाधनीको आमा दुर्गादेवी मिश्रका नाममा पहिल्यै जोतपोत कायम भइसकेकाले मोही नामसारी नहुने ठहरी सुरु भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०७४।०५।२३ मा भएको निर्णय सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।०८।२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्दछ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृतः ललित सापकोटा

कम्प्युटरः रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०८० साल साउन २४ गते रोज ४ शुभम् । यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्ः

- ०७६-CI-०६३८, मोही नामसारी, बाला व्यञ्जनकार वि. मनशोभा राईसमेत
- ०७६-CI-०६३९, मोही लगत कट्टा, बाला व्यञ्जनकार वि. मनशोभा राई
- ०७६-CI-०९८९, मोही लगत कट्टा, महेन्द्र चौधरी वि. शोभा भट्टराई